



Historia de la Ley N° 21.601

Modifica la Ley de tránsito para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica

Nota Explicativa

Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia de ley.

ÍNDICE

1. Primer Trámite Constitucional: Senado	3
1.1. Moción Parlamentaria	3
1.2. Moción Parlamentaria	7
1.3. Informe de Comisión de Transportes	8
1.4. Discusión en Sala	30
1.5. Oficio de Indicaciones	39
1.6. Boletín de Indicaciones	42
1.7. Segundo Informe de Comisión de Transportes	49
1.8. Discusión en Sala	76
1.9. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	91
2. Segundo Trámite Constitucional: Cámara de Diputados	94
2.1. Informe de Comisión de Obras Públicas	94
2.2. Discusión en Sala	108
2.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	125
3. Tercer Trámite Constitucional: Senado	128
3.1. Discusión en Sala	128
3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora	136
4. Trámite Finalización: Senado	137
4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo	137
5. Publicación de Ley en Diario Oficial	141
5.1. Ley Nº 21.601	141

1. Primer Trámite Constitucional: Senado

1.1. Moción Parlamentaria

Moción de Juan Luis Castro González, Juan Antonio Coloma Correa, Enrique Van Rysselberghe Herrera, Matías Walker Prieto, José Miguel Insulza Salinas, Álvaro Elizalde Soto, Alejandro Kusanovic Glusevic y Ximena Ordenes Neira. Fecha 14 de junio, 2022. Moción Parlamentaria en Sesión 26. Legislatura 370.

Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Coloma, Castro González, Kusanovic, Van Rysselberghe y Walker, que modifica la Ley de Tránsito, para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica. Boletín N° 15.077-15

I. Objetivo

El presente proyecto de ley para prevenir la venta de vehículos robados y sancionar o aumentar la sanción de una serie de conductas que facilitan o propician la comisión de tales hechos delictuales.

II. Fundamentos

Las Bases de la Institucionalidad de nuestra Constitución Política consagran el deber esencial del Estado de dar protección a la población y la familia, por ello, debe realizar y desarrollar un conjunto de acciones tendientes no solo a asegurar y garantizar los derechos esenciales de la persona humana, sino que debe desplegar actos positivos y concretos que permitan la promoción de dichos derechos, a fin de alcanzar el conjunto de condiciones, materiales e inmateriales, que permitan el máximo desarrollo de la persona humana.

En dicho marco, es que la creciente criminalidad genera una serie de consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto y, especialmente, a la víctima, directa o indirecta, de un crimen o delito, y su familia, a quienes el Estado debe prestar especial atención y brindar un conjunto de herramientas para superar la nefasta situación traumática que debieron enfrentar.

Ahora bien, el presente proyecto de ley establece una serie de medidas tendientes a prevenir la compraventa de vehículo motorizados que son consecuencia de robos, hurtos u otros delitos. En efecto, se ha señalado ampliamente que el foco está puesto hoy en la oferta y no la demanda, debiéndose atacar y sancionar esta última, lo que influiría sustancialmente en la reducción de este tipo de actos delictuales.

En la línea anterior, se debe señalar que el proyecto de ley introduce sanciones referidas a los compradores y, asimismo, se castigan una serie de comportamientos que están asociados a dichos ilícitos o que facilitan su ocurrencia.

El creciente robo de vehículos tiene como causas principales: la comisión de otros delitos; la clonación y posterior venta de éstos, y para el desarme y venta de partes y piezas. Asimismo, como datos, la Asociación de Aseguradores de Chile señaló el 28 de abril de 2022 que “un total de 1.000 robos de vehículos con violencia se han reportado en los últimos 28 días, según datos publicados por Carabineros, lo que implica un incremento de 171% en comparación con el mismo período del año pasado. En lo que va del año, se han reportado 3.569 casos de esa modalidad, un aumento de 91% respecto del mismo período 2021”. Es más, dicha asociación ha presentado una propuesta, que en parte se recoge en este proyecto de ley [1].



*Soluciones innovadoras a los desafíos actuales - Jorge Claude, Vicepresidente Ejecutivo Asociación de Aseguradores de Chile

III. Modificaciones que se introducen

Por todo lo anterior, el presente proyecto introduce las siguientes modificaciones legales:

1. Aumenta los requisitos de la factura electrónica para proceder a la primera inscripción del vehículo.

La actual legislación permite la inscripción de un vehículo presentando únicamente factura electrónica como

Moción Parlamentaria

documento que acredite el dominio, lo que se ha prestado para actos fraudulentos, como la emisión por empresas inexistentes o de papel, por tanto, se eleva el nivel de exigencia del contenido del referido documento tributario con el objeto de determinar la existencia del vendedor y dejar establecida su identificación.

2. Dispone la obligatoriedad de registrar o gravar la placa patente única en los vidrios de los vehículos.

Como disuasor en la comisión de delitos se exige que el reglamento que señala el artículo 62 de la Ley de Tránsito establezca las características que deberá reunir tal exigencia, además, de disponer un calendario diferido de acuerdo al año de fabricación del vehículo para el cumplimiento de esta nueva exigencia.

3. Sanciona a quien adquiera o solicite la inscripción de vehículo sabiendo o no menos que sabiendo que tiene su número de chasis adulterado, oculto o borrado.

4. Aumenta la pena de quien conduzca un vehículo con placa patente oculta, adulterada, falsa o que pertenezca a otro vehículo.

5. Sanciona como delito conducir sin placa patente en los casos que ésta sea obligatoria.

Sobre los dos puntos anteriores, cabe anotar que en la actualidad se producía una incoherencia, por cuanto en la actualidad conducir un vehículo sin placa patente es considerada una mera infracción y el hecho de conducir con ésta oculta es penado como delito, lo que dificulta la aplicación de la norma, por cuanto ambas conductas presentan el mismo disvalor y consecuencias prácticas, esto es, dificultar la identificación del vehículo para fines delictuales o evasión de pago de telepeajes.

En efecto, se ha sostenido sobre el particular que: “'es muy delgada la línea que diferencia (el hecho) de andar sin patente y de adulterarla'. Agrega que 'si Carabineros tuviera una duda razonable ante el documento que presenta el conductor, está en su derecho de realizar un procedimiento y retener el automóvil', en especial porque actualmente 'hay mucho casos de delitos realizados por vehículos no identificados'.[2]”.

Por dichos motivos sometemos a consideración del H. Senado el siguiente proyecto de ley:

Proyecto de ley para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sanciona las conductas que indica

Artículo único: introdúzcanse las siguientes modificaciones al DFL 1 de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito:

1. Agréguese un inciso final nuevo al artículo 39 bis del siguiente tenor:

“La señalada factura deberá contener en su reverso u hoja anexa los siguientes datos:

- a) Nombre de la empresa y su representante legal, con sus respectivos roles únicos tributarios;
- b) El domicilio de la empresa y de su representante legal;
- c) La fecha de constitución de la empresa y los datos de su inscripción en el registro respectivo, y
- d) El nombre, firma y declaración jurada simple de quien suscribe el documento por parte de la empresa, de que dicha información es fidedigna.

Asimismo, en dicho documento deberá venir estampada copia de la cédula de identidad del firmante. Sin dicha información no se procederá a la inscripción”.

2. Agréguese un inciso final nuevo al artículo 62 del siguiente tenor:

“El señalado reglamento deberá disponer además que los vehículos motorizados tengan grabada o impresa de forma permanente en sus vidrios la placa patente única y disponer de toda otra medida que dificulte la venta de los vehículos en forma clandestina”.

3. Deróguese el literal e) del artículo 192.

Moción Parlamentaria

4. Agréguese un literal j) nuevo al inciso primero del artículo 192 del siguiente tenor: “j) Conduzca un vehículo sin placa patente o con ella oculta cuando ésta sea exigible conforme con lo dispuesto en el artículo 51;”.

5. Agréguese un literal k) nuevo al inciso primero del artículo 192 del siguiente tenor: “k) Adquiera o solicite para sí, personalmente o por interpósita persona, la inscripción de un vehículo motorizado, a sabiendas o no menos que sabiendo, que el número de chasis y/o número de identificación del vehículo (VIN) esté adulterado, sea falso o no corresponde al declarado en el documento o se encuentre borrado.”.

6. Agréguese un artículo 192 quinquies del siguiente tenor:

“Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y, en su caso, con la suspensión de la licencia de conductor o inhabilidad para obtenerla, hasta por 5 años, y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales, el que conduzca un vehículo con placa patente adulterada, modificada o falsa o utilice una placa patente que corresponda a otro vehículo”.

7. Deróguese el numeral 5.- del artículo 200.

8. Agréguese un numeral 44 nuevo al artículo 200 del siguiente tenor:

“Conducir un vehículo que no cuente con la placa patente gravada o impresa de forma permanente en los vidrios, cuando esto sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos, y”.

9. Agréguese un numeral 45 nuevo al artículo 200 del siguiente tenor:

“Tratándose de vendedores habituales, vender un vehículo sin la placa patente gravada o impresa de forma permanente en los vidrios, cuando esto sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.”.

10. Agréguese un numeral 27 nuevo al artículo 201 del siguiente tenor:

“Conducir un vehículo con la placa patente en mal estado. Se entenderá que se encuentra en mal estado cuando posea un deterioro considerable o dificulte la identificación del vehículo.”.

11. Remplácese en el inciso cuarto del artículo 204 la expresión “multa de 3 a 50 unidades tributarias mensuales” por “multa de 5 a 75 unidades tributarias mensuales”-

Artículo primero transitorio: lo dispuesto en el numeral 1 de esta ley entrará a regir sesenta días después de publicada en el Diario Oficial.

Artículo segundo transitorio: la adecuación del reglamento, a que alude el numeral 2 de esta ley, deberá efectuarse en el plazo de cuarenta y cinco días luego de publicada esta ley en el Diario Oficial.

La obligación de registrar en vidrios el número de placa patente será aplicable conforme al siguiente calendario:

a) Todo vehículo nuevo que se venda desde el cuarto mes de publicada la señalada modificación reglamentaria. La impresión o grabado será de cargo del vendedor.

b) Vehículos antiguos será obligatoria para aquellos cuyo año de fabricación sea el año 2020 o posteriores en seis meses de publicada la señalada modificación reglamentaria.

c) Vehículos antiguos será obligatoria para aquellos cuyo año de fabricación sea el año 2018 y 2019 en doce meses de publicada la señalada modificación reglamentaria.

d) Vehículos antiguos será obligatoria para aquellos cuyo año de fabricación sea el año 2016 y 2017 en dieciocho meses de publicada la señalada modificación reglamentaria.

e) Vehículos antiguos será obligatoria para aquellos cuyo año de fabricación sea el año 2014 y 2015 en veinticuatro meses de publicada la señalada modificación reglamentaria.

f) Vehículos antiguos será obligatoria para aquellos cuyo año de fabricación sea el año 2013 o anteriores en treinta meses de publicada la señalada modificación reglamentaria.

Moción Parlamentaria

[1] <https://portal2.aach.cl/comunicaciones/asociacion-de-aseguradores-de-chile-y-subsecretaria-de-prevencion-del-delito-acuerdan-fuerza-de-trabajo-para-enfrentar-robo-de-vehiculos/>

[2] <https://derecho.uc.cl/es/noticias/derecho-uc-en-los-medios/19189-profesor-martorell-corte-absolvio-a-conductor-que-habia-sido-condenado-a-presidio-por-andar-sin-la-patente>.

Moción Parlamentaria

1.2. Moción Parlamentaria

Moción de Juan Luis Castro González, Juan Antonio Coloma Correa, Enrique Van Rysselberghe Herrera, Matías Walker Prieto, José Miguel Insulza Salinas, Álvaro Elizalde Soto, Alejandro Kusanovic Glusevic y Ximena Ordenes Neira. Fecha 11 de octubre, 2022. Moción Parlamentaria en Sesión 65. Legislatura 370.

Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Elizalde e Insulza, que establece medida para impedir el robo de vehículos y sus accesorios, y su posterior comercialización. Boletín N° 15.410-15

El aumento sostenido de las tasas de robos y hurtos de vehículos motorizados, así como de otros delitos relacionados exige aumentar las medidas tendientes a evitar su comercialización posterior. Para ello resulta imprescindible limitar la venta posterior de estos vehículos o sus accesorios.

Si compramos las cifras de vehículos las cifras del primer semestre de este año en relación a las del primer semestre del año anterior, el robo de vehículos ha aumentado en un 55 %, y el robo violento de los mismos en un 65 %.

Ante esta situación es necesario establecer formas de identificación de los vehículos que dificulten su comercialización y que permitan una pesquisa más efectiva de los organismos a cargo de la investigación de estos delitos.

Este proyecto de ley tiene por finalidad establecer la obligatoriedad de grabar la placa patente en los vidrios de todos los vehículos nuevos antes de su entrega a los compradores y su posterior circulación.

Por lo anterior venimos en presentar el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único:

"Todo vehículo motorizado nuevo deberá tener grabada o impresa la placa patente de forma permanente e imborrable en sus vidrios. Los vendedores no podrán hacer entrega de los mismos si el grabado o impresión no se ha realizado".

Informe de Comisión de Transportes

1.3. Informe de Comisión de Transportes

Senado. Fecha 25 de octubre, 2022. Informe de Comisión de Transportes en Sesión 72. Legislatura 370.

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito, para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica. BOLETINES Nos 15.077-15 y 15.410-15, refundidos.

Objetivo(s) / Constancias / Normas de Quórum Especial / Consulta Excma. Corte Suprema / Asistencia / Antecedentes de Hecho / Discusión en General / Votación en General / Texto / Acordado / Resumen Ejecutivo.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones tiene el honor de informar el proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional, iniciado en las siguientes mociones refundidas:

1.- Moción de los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma, Juan Luis Castro González, Alejandro Kusanovic, Enrique Van Rysselberghe y Matías Walker, (Boletín N° 15.077-15).

2.- Moción de los Honorables Senadores señores Elizalde e Insulza y Honorable Senadora señora Órdenes, (Boletín N° 15.410-15).

- - -

Se deja constancia que en la Sala en sesión 65ª, de fecha 11 de octubre del año en curso, acordó refundir ambas iniciativas legales.

- - -

Se hace presente que, no obstante que el proyecto de ley es de artículo único y que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento de la Corporación, corresponde discutirlo en general y particular a la vez, la Comisión lo discutió sólo en general y propone a la Sala considerarlo del mismo modo.

Asimismo, se deja constancia, que la iniciativa legal en informe fue aprobada en general, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Saavedra y Van Rysselberghe (3X0).

- - -

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Prevenir la venta de vehículos robados sancionando y aumentando la sanción de una serie de conductas que facilitan o propician la comisión de tales hechos delictuales. Además, se establece la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios de todos los vehículos nuevos antes de su entrega a los compradores y su posterior circulación, con la finalidad de establecer formas de identificación de los vehículos que dificulten su comercialización y permitan una pesquisa más efectiva de los organismos a cargo de la investigación de los delitos.

- - -

CONSTANCIAS

- Normas de quórum especial: No tiene.

- Consulta a la Excma. Corte Suprema: No hubo.

- - -

ASISTENCIA

Durante el análisis de este proyecto, vuestra Comisión contó con la participación del Ministro de Transportes y

Informe de Comisión de Transportes

Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz; del Jefe de Gabinete del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Roberto Flores; de la Coordinadora Legislativa del Ministerio, señora Viviana Díaz, y de la Jefa de la División de Normas de la Subsecretaría de Transportes, señora Carola Jorquera.

Además, fueron especialmente invitadas las siguientes entidades:

- De la Subsecretaría de Prevención del Delito: la Jefa de la División Coordinación Nacional, señora María Jesús Fernández y el Coordinador Legislativo, señor Rodrigo Muñoz.
- Del Servicio de Impuestos Internos: el Subdirector Jurídico, señor Marcelo Freyhoffer; el Jefe del Departamento de Defensa Judicial, señor Gonzalo Mardones, y el Jefe del Departamento de Delitos Tributarios, señor Ditzel Carrasco.
- Del Servicio de Registro Civil e Identificación: el Director Nacional (S), señor Jorge Núñez; la Subdirectora Jurídica, señora Mónica Huerta, y el Jefe Registro de Vehículos Motorizados, señor Pedro Rojas-Murphy.
- Del Servicio Nacional de Aduanas: la Subdirectora de Fiscalización, señora Ana Karina Ochoa; la Subdirectora Técnica, señorita Gabriela Landeros; el Subdirector Jurídico, señor Jorge Acevedo y el Jefe del Departamento de Fiscalización contra la Evasión Tributaria Aduanera, señor Rubén Parra.
- De Carabineros de Chile: el Jefe del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos, Coronel señor Luis Tenhamm, y el Capitán de la Sección Análisis Operativo, señor Marco Cancino.
- De la Policía de Investigaciones de Chile: el Jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales, Prefecto Inspector señor Jorge Sánchez.
- De la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH): el Vicepresidente Ejecutivo, señor Jorge Claude, y el Gerente de DPRV, señor Diego Rojas.
- De la Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. (ANAC): el Secretario General, señor Diego Mendoza, y el Gerente de Operaciones, señor Daniel Nunes.
- De COPSA: el Presidente, señor Leonardo Daneri; la Gerente General, señora Marcela Allue y el abogado del Túnel San Cristóbal, señor José Maldonado.

De igual modo, estuvieron presentes de la Biblioteca del Congreso Nacional: los analistas, señora Yahel Gutiérrez y señor Raimundo Roberts, y los asesores de la Honorable Senadora señora Órdenes, señor Juan Calderon; del Honorable Senador señor Castro, señora Teresita Fabres; del Honorable Senador señor Flores, señora Carolina Allende; del Honorable Senador señor Kusanovic, señor Tomás Matheson; del Honorable Senador señor Van Rysselberghe, señor Juan Paulo Morales; del Honorable Senador señor Coloma, señor Williams Valenzuela, y del Honorable Senador señor Velásquez, señor Sebastián León.

- - -

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Los autores de la moción correspondiente al (Boletín N° 15.077-15), señalan que, las bases de la institucionalidad de nuestra Constitución Política consagran el deber esencial del Estado de dar protección a la población y a la familia, por ello, debe realizar y desarrollar un conjunto de acciones tendientes no solo a asegurar y garantizar los derechos esenciales de la persona humana, sino que debe desplegar actos positivos y concretos que permitan la promoción de dichos derechos, a fin de alcanzar el conjunto de condiciones, materiales e inmateriales, que permitan el máxima desarrollo de la persona humana.

Agregan que, en dicho marco, es que la creciente criminalidad genera una serie de consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto y, especialmente, a la víctima, directa o indirecta, de un crimen o delito, y su familia, a quienes el Estado debe prestar especial atención y brindar un conjunto de herramientas para superar la situación traumática que debieron enfrentar.

Asimismo, sostienen que, el presente proyecto de ley establece una serie de medidas tendientes a prevenir la compraventa de vehículos motorizados que son consecuencia de robos, hurtos u otros delitos. En efecto, se ha

Informe de Comisión de Transportes

señalado ampliamente que el foco está puesto hoy en la oferta y no la demanda, debiéndose atacar y sancionar a esta última, lo que influiría sustancialmente en la reducción de este tipo de actos delictuales.

En este orden de ideas, recalcan que, se debe señalar que el proyecto de ley introduce sanciones referidas a los compradores y, asimismo, se castigan una serie de comportamientos que están asociados a dichos ilícitos o que facilitan su ocurrencia.

Finalmente, hacen presente que, el creciente robo de vehículos tiene como causas principales: la comisión de otros delitos; la clonación y posterior venta de éstos, para el desarme y venta de partes y piezas. Asimismo, como datos, la Asociación de Aseguradores de Chile señaló el 28 de abril de 2022 que “un total de 1.000 robos de vehículos con violencia se han reportado en los últimos 28 días, según datos publicados por Carabineros, lo que implica un incremento de 171% en comparación con el mismo período del año pasado. En lo que va del año, se han reportado 3.569 casos de esa modalidad, un aumento de 91% respecto del mismo período 2021”.

2.- Por su parte, los autores de la moción correspondiente al (Boletín N° 15.410-15), señalan que el aumento sostenido de las tasas de robo y hurtos de vehículos motorizados, así como de otros delitos relacionados exige aumentar las medidas tendientes a evitar su comercialización posterior. Para ello resulta imprescindible limitar la venta posterior de esos vehículos o sus accesorios.

Si se comparan las cifras de vehículos robados en el primer semestre del año en curso, en relación a las del primer semestre del año anterior, se constata que este delito ha aumentado en 55% y el robo violento de los mismo en 65%.

Ante esta situación es necesario establecer formas de identificación de los vehículos que dificulten su comercialización y que permitan una pesquisa más efectiva de los organismos a cargo de la investigación de esos delitos.

Este proyecto de ley tiene por finalidad establecer la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios de todos los vehículos nuevos antes de su entrega a los compradores y su posterior circulación.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL [1]

a) Estructura del proyecto.

Artículo 1

El proyecto de ley en informe está estructurado sobre la base de un artículo permanente y dos disposiciones transitorias, que proponen introducir diversas modificaciones al decreto con fuerza de ley N° 1, de 2009, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, a saber:

1. Aumenta los requisitos de la factura electrónica para proceder a la primera inscripción del vehículo;
- 2.- Dispone la obligatoriedad de registrar o grabar en forma permanente e imborrable la placa patente única en los vidrios de los vehículos, estableciendo que los vendedores no podrán hacer entrega de los mismos si el grabado o impresión no se ha realizado;
3. Sanciona a quien adquiera o solicite la inscripción del vehículo sabiendo, o no menos que sabiendo, que tiene su número de chasis adulterado, oculto o borrado;
4. Aumenta la pena de quien conduzca un vehículo con placa patente oculta, adulterada, falsa o que pertenezca a otro vehículo, y
5. Sanciona como delito conducir sin placa patente en los casos que ésta sea obligatoria.

Artículo primero transitorio

Dispone que la exigencia contemplada en el número 1, del artículo 1, comenzará a regir sesenta días después de

Informe de Comisión de Transportes

publicada esta iniciativa legal en el Diario Oficial.

Artículo segundo transitorio

En su inciso primero dispone que la adecuación del reglamento a que se refiere el número 2 del artículo 1, deberá efectuarse en el plazo de cuarenta y cinco días después de la publicación de este proyecto de ley en el Diario Oficial.

En su inciso segundo establece un calendario, de acuerdo a la antigüedad de los vehículos, para cumplir con la obligación de registrar en vidrios el número de la placa patente.

b) Presentaciones.

Presentación del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones

El Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz, manifestó la conformidad del Ejecutivo con la iniciativa legal en estudio, haciendo presente que contiene diversas modificaciones destinadas a enfrentar la venta de vehículos robados y fortalecer las estrategias en contra de esos actos ilícitos.

Destacó la importancia de contar con nuevas herramientas para combatir la venta de vehículos robados, abarcando distintos ámbitos, desde la inclusión de nuevas menciones en las facturas para proceder a la inscripción de los vehículos, hasta acciones como es el grabado de las placas patentes en los vidrios de los vehículos, exigencia que se podría extender a los espejos con la finalidad de incluir a las motocicletas.

Agregó que la inclusión de nuevas menciones en las facturas de los vehículos, se ha analizado con la Subsecretaría de Prevención del Delito con la finalidad de dotar a dichos instrumentos de mayores exigencias para impedir u obstaculizar la creación de empresas ficticias creadas para facilitar la venta de vehículos robados.

Presentación de la Subsecretaría de Prevención del Delito [2]

La Jefa de la División de Coordinación Nacional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señora María Jesús Fernández, inició su presentación señalando que desde el mes de marzo a la fecha, la Subsecretaría de Prevención del Delito ha trabajado con actores públicos y privados para prevenir el robo de vehículos, especialmente encerronas y portonazos. El 7 de julio se realizó la primera reunión extendida y se presentó un plan de trabajo que fue validado por todos los integrantes, acordándose un plazo de dos meses para realizar un primer balance de efectividad.

En dicha instancia participan, además de la Subsecretaría, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, el Ministerio Público, el Ministerio de Obras Públicas, la Subsecretaría de Transportes, la Subsecretaría de Economía, el Servicio de Impuestos Internos, el Registro Civil, el Servicio Nacional de Aduanas, la Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. (ANAC), la Cámara de Comercio Automotriz de Chile A.G. (CAVEM), la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (COPSA) y la Asociación de Aseguradores de Chile A.G. (AACH).

Prosiguió señalando que las principales medidas y avances a la fecha, consisten en la preparación de un plan que aborda acciones en todo el flujo del fenómeno: considerando los delitos violentos de robo de vehículos, conocidos como encerronas y portonazos, el mercado secundario de vehículos robados; y un plan de recuperación de vehículos.

Fortalecimiento el Plan Antiencerronas (Plan "ANEN") de Carabineros

Se aumentó el alcance del plan sumando más comunas, incrementándose el personal, el número de radiopatrullas, incorporando el uso de helicópteros para una estrategia preventiva aéreo-terrestre.

A la fecha, se pueden exhibir los siguientes resultados: 87 vehículos recuperados e incautados, realización de 15.279 controles preventivos, 138 talleres fiscalizados y 358 personas detenidas, de las cuales el 71% registra detenciones previas.

Eliminación del permiso de 5 días para circular sin placa patente única

Informe de Comisión de Transportes

En esta materia informó que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ingresó el lunes 12 del presente indicaciones sustitutivas al Boletín N° 15.016-15 para prohibir el tránsito sin placa patente única, medida que cuenta con el apoyo de los gremios de empresas concesionarias e importadoras de vehículos.

Fortalecimiento de medidas y responsabilidad de autopistas

Sobre el particular, informó que la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (COPSA) comprometió un plan de inversión de mil millones de pesos. Las medidas ya se encuentran autorizadas por los respectivos inspectores fiscales para ser implementadas por las concesionarias, acciones que comprenden el mejoramiento e instalación de nuevas cámaras, la instalación de cierres perimetrales y de señalética y mejoramiento de la señal para Carabineros, que está en licitación.

Asimismo, Carabineros de Chile y el Ministerio Público capacitaron a personal de las salas de control y monitoreo de todas las empresas concesionarias de COPSA sobre medidas de seguridad y procedimientos de flagrancia.

Por otra parte, cabe señalar que las empresas concesionarias están implementando sistemas (VPN), para que Carabineros pueda revisar en tiempo real el tránsito de vehículos con encargo de robo y se está trabajando junto al Ministerio de Obras Públicas para la inclusión de criterios de seguridad en licitaciones futuras.

Enrolamiento de vendedores de autos nuevos en el Registro de Vehículos Motorizados

Informó que el Registro Civil avanza en un sistema para el "enrolamiento" de las empresas que solicitan inscribir vehículos, para detectar las inscripciones fraudulentas, siendo necesario acelerar la marcha blanca del sistema.

Añadió que también se incorporó a este proceso al Servicio Nacional de Aduanas para interconectar las identidades de los vehículos sospechosos, revisando el número de chasis y de motor en caso de que sea necesaria una doble inspección. Medida que es apoyada tanto por los organismos públicos como por los gremios de empresas concesionarias e importadoras de vehículos.

Fortalecimiento de la labor preventiva de las plantas de revisión técnica

En este contexto, precisó que se está trabajando junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para incorporar la revisión de autenticidad del VIN (Vehicle Identification Number) del motor en casos sospechosos que no presenten documentación completa, para lo cual se está modificando el reglamento respectivo.

Junto con lo anterior, se están desarrollando otras medidas para detener el mercado secundario de vehículos robados, que comprenden la interconexión de permisos de circulación con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, para impedir el gomeleo y agregar un segundo nivel de control.

Asimismo, se está evaluando la incorporación de una tercera placa patente junto a Casa de Moneda y el Registro Civil, impulsando una modificación al decreto N°130 junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para mejorar el sistema de duplicados de placas patentes.

En seguida, se refirió a la variación año 2021 y 2022 en el robo violento de vehículo evidenciado una clara tendencia al alza desde el año pasado. Según datos del Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) de Carabineros desde enero al 4 de septiembre 2022, se evidencia un aumento de 122,8% respecto a igual período del año 2021.

Para graficar dicha situación exhibió el siguiente gráfico a nivel nacional:



Sobre el particular, señaló que la Región Metropolitana concentra el 81,2% de los robos violentos de vehículos en el país. Sin embargo, la mayoría de las regiones presenta un alza en la frecuencia de casos policiales. Los mayores aumentos son:

a. Arica y Parinacota (1.510%)

b. Los Ríos (600%)

Informe de Comisión de Transportes

c. O'Higgins (336,8%)

Luego, exhibió los siguientes gráficos que dan cuenta de los robos violentos de vehículos entre enero y septiembre 2021 y 2022 (Fuente: STOP, Carabineros)

Gráfico 2. Casos policiales a nivel regional



Gráfico 3. Evolución semanal en RM de casos policiales de robo violento de vehículos, 2022 (Fuente: STOP).



Luego en relación a las medidas propuestas por el proyecto de ley, efectuó las siguientes sugerencias:

1.- Aumentar los requisitos de la factura electrónica para proceder a la primera inscripción de vehículo.

La moción explica que la ley actual permite la inscripción de un vehículo presentando solo la factura electrónica para acreditar el dominio, lo que se ha prestado para actos fraudulentos, como emisión por empresas inexistentes o de papel.

Por lo anterior, se propone modificar el artículo 39 bis de la Ley de Tránsito con el objeto de establecer que, en estos casos, la factura deba contener en su reverso o en una hoja anexa, los siguientes datos: nombre de la empresa y representante legal; domicilio de la empresa y de su representante legal; fecha de constitución de la empresa y los datos de su inscripción en el registro respectivo; y el nombre, firma y declaración jurada simple de quien suscribe el documento por parte de la empresa. Asimismo, debe venir estampada copia de la cédula de identidad del firmante. Se especifica que sin esa información no se procederá a la inscripción.

La medida parece adecuada para asegurar que la empresa que emite la factura efectivamente exista.

Sin perjuicio de lo anterior, señaló que coincide con lo señalado por el Ministerio de Transportes en sesiones anteriores, en relación a consultar la opinión sobre la implementación al Registro Civil e Identificación, del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.

2.- Disponer la obligatoriedad de registrar o grabar la placa patente única en los vidrios de los vehículos.

La medida resulta adecuada, pero el artículo 62 de la Ley del Tránsito no hace referencia expresa a ningún reglamento. Por lo tanto, no se entiende a qué reglamento se refiere la disposición que se busca incorporar, por lo que sugirió que se aclare.

Asimismo, coincidió con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el sentido de incorporar también el deber de grabar la patente en los espejos laterales del vehículo, ya que con ello se ampliaría el ámbito de aplicación e incluiría a las motocicletas.

Por último, señaló que la expresión "venta de los vehículos en forma clandestina" es un hecho difícil de comprobar y es ambiguo, por lo que resulta más adecuado reemplazarlo por "comercialización de vehículos hurtados o robados".

3.- Sancionar a quien adquiera o solicite la inscripción de vehículo sabiendo o no menos que sabiendo que tiene su número de chasis adulterado, oculto o borrado.

Al respecto, señaló que el uso de la frase "no menos que sabiendo" resulta complejo en cuanto a que no está del todo claro el dolo o intención de quien realiza la conducta.

En este sentido, la mayoría de los otros delitos de este artículo incorporan la frase "a sabiendas", utilizada para restringir el castigo solo al dolo directo y no al dolo eventual.

Por otra parte, coincidió con lo señalado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el sentido de que, con la actual redacción, quedaría fuera el caso en que se compra para un tercero, dado que abarca solo al que "adquiera o solicite para sí", de modo tal que no habría sanción para el tercero que adquirió en nombre de otro. En

Informe de Comisión de Transportes

ese sentido, propuso que se señale "Adquiera o solicite para sí o para otro, personalmente o por interpósita persona...".

4.- Aumentar la pena de quien conduzca un vehículo con placa patente adulterada, falsa o que pertenezca a otro vehículo.

La moción propone derogar el artículo 192, literal e), que actualmente castiga esa conducta, aplicándole una pena de presidio menor en su grado medio a máximo y, en su caso, con la suspensión de la licencia de conductor o inhabilidad para obtenerla, hasta por 5 años, y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales.

Asimismo, se agrega un nuevo artículo 192 quinquies, que sanciona a quien conduzca un vehículo con placa patente adulterada, modificada o falsa o utilice una placa patente que corresponda a otro vehículo. Con la redacción planteada, la pena aumenta y pasa a ser de 3 años y un día a 10 años.

Respecto de esta norma señaló que la pena resulta desproporcionada, por lo que sugirió mantener la norma contenida en el artículo 192 letra e) de la Ley del Tránsito.

Lo anterior coincide con lo señalado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en el sentido de que el texto de la propuesta se refiera al que "conduzca un vehículo", lo que puede involucrar a los conductores profesionales de vehículos respecto de los cuales no son propietarios. Adicionalmente, señaló que esta conducta no considera otros tipos de mecanismos que se utilizan para ocultar la placa patente única.

En consecuencia, propuso agregar "objetos, accesorios o aditamentos que obstaculicen su plena percepción", según lo señala dicho Ministerio.

Se podría entender que existe una responsabilidad objetiva, contraria al principio de culpabilidad que debe regir en materia penal, toda vez que podría la persona no saber que la patente es falsa o adulterada. Por ello, aunque el término "a sabiendas" es muy discutido en doctrina, para evitar que se pueda entender como "responsabilidad objetiva" y considerando que los literales del artículo 192 utilizan varias veces esta expresión, coincidió en que, si se mantiene la voluntad de tipificar este delito, se castigue solo al que "a sabiendas" conduzca un vehículo con placa patente adulterada, modificada o falsa o utilice una placa patente que corresponda a otro vehículo.

5.- Sancionar como delito conducir sin placa patente en los casos en que esta sea obligatoria.

Actualmente, esta conducta constituye una infracción grave y tiene como sanción una multa. En este sentido, el proyecto de ley incorpora un nuevo numeral j), en el artículo 192 que castiga con pena de privativa de libertad a quien realiza esta conducta, la cual va de presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, 541 días a 5 años y, en su caso, con la suspensión de la licencia de conductor o inhabilidad para obtenerla, hasta por 5 años, y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales.

En relación a esta norma señaló que resulta poco proporcional castigar como delito esta conducta. Distinto es la ocultación o falsificación de placa patente, ya que ahí existe un ánimo de "engaño" o "fraude" que puede dar cuentas del objetivo claro de burlar a la autoridad y no solo de haber expirado el plazo para sacar patente sin haberlo realizado.

Finalmente, se plantea la posibilidad de que, en lugar de convertir esta conducta en delito, se incorpore una nueva agravante para los delitos de robo y hurto, consistente en ejecutar el delito usando un vehículo motorizado sin placa patente, que posea vidrios polarizados en contravención con la normativa de tránsito; o en el que se haya utilizado cualquier otra práctica, técnica, herramienta, dispositivo o condición que favorezca su impunidad. Esto podría incorporarse en una nueva circunstancia dentro del artículo 456 bis del Código Penal, del siguiente tenor:

"3°) Ejecutar el delito usando un vehículo motorizado sin placa patente, con vidrios oscuros o polarizados en contravención con las normas del tránsito, o en el que se haya utilizado cualquier otra práctica, técnica, intervención, herramienta, dispositivo o condición que favorezca su impunidad."

6.-Incorporar nuevas infracciones graves, relativas a placas patentes.

La moción en estudio crea dos infracciones en el artículo 200. La primera se refiere a "Conducir un vehículo que no cuente con la placa patente grabada o impresa de forma permanente en los vidrios, cuando esto sea exigible

Informe de Comisión de Transportes

conforme a esta ley y sus reglamentos". La segunda, en tanto, dice relación con los vendedores habituales, y consiste en vender un vehículo sin la placa patente grabada o impresa de forma permanente en los vidrios, cuando sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.

En su opinión, parece adecuado incorporar ambas conductas como infracción grave, ya que ello es consistente con las demás modificaciones propuestas. Sin embargo, si se acoge la idea que el conducir un vehículo sin placa patente sea infracción gravísima, estas nuevas conductas debieran tener también la misma calidad. Asimismo, llama la atención que en el número 45 solo se refiera a los vendedores habituales y no a los no habituales.

Sin perjuicio de lo anterior, se mostró partidaria de incorporar, en el número 44, una sanción al que no grave la placa patente única en los espejos laterales, ya que ampliaría el ámbito de aplicación a otros objetos, e incluiría a las motocicletas. También resulta atendible lo que ha señalado el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en cuanto a castigar también al dueño de un vehículo que no cuente con la placa patente única grabada o impresa y no solo al que lo conduzca, lo que permitiría su verificación en las plantas de revisión técnica o cuando el vehículo esté estacionado.

Finalmente, concordó con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en cuanto a que el número 45 del artículo 200, solo sería aplicable si se elimina la excepción a la exigencia de la placa patente única indicada en el punto 3 del artículo 54 de la Ley de Tránsito, ya sea en el marco de este proyecto de ley o mediante el proyecto que modifica la ley N° 18.920 de Tránsito para suprimir la conducción sin patente única de un vehículo nuevo adquirido en Chile en cuanto excepción a la obligatoriedad del porte de este elemento (Boletín N° 15.016-15). Lo anterior, ya que la referida disposición permite que los vehículos nuevos cuyos propietarios lo internen al país o adquieran en una firma importadora, puedan transitar hasta cinco días sin patente para efectos de obtener tanto ésta como el permiso de circulación.

7.- Incorporar como infracción menos grave conducir un vehículo con la placa patente en mal estado.

Se dispone, también que se entenderá que se encuentra en mal estado cuando posea un deterioro considerable o dificulte la identificación del vehículo.

La referencia a "deterioro considerable" es amplia y de difícil determinación, por lo que se tendría que especificar en un reglamento. Además, esta conducta no considera el mero porte de la placa patente única en ese estado, lo que no permitiría su verificación en las plantas de revisión técnica o cuando el vehículo esté estacionado.

8.- Elevar la multa de quien no inscribe un vehículo dentro de los treinta días siguientes a la fecha de adquisición o indique un domicilio falso o inexistente.

Para ello, se modifica el inciso cuarto del artículo 204, pasando de una multa de 3 a 50 UTM a una de 5 a 75 UTM. El aumento de esa multa es para disuadir el incumplimiento del plazo de inscripción del vehículo dentro del plazo o informar un domicilio falso.

Presentación del Servicio de Impuestos Internos [3]

El Subdirector Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, señor Marcelo Freyhoffer, manifestó que actualmente la factura electrónica contempla sólo en sus menciones el nombre de la empresa, su RUT y domicilio. Sin considerar la información relativa al representante legal, como tampoco el RUT del mismo. Tampoco exige la información sobre la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el registro respectivo.

Las facturas son electrónicas y en su emisión no está la posibilidad de generar un documento anexo con el nombre, firma y declaración jurada simple de quien suscribe el documento por parte de la empresa, tampoco cuenta con la factibilidad de incorporar copia de la cédula de identidad del firmante.

Al respecto precisó que los datos obligatorios que deben contener las facturas están regulados mediante el decreto supremo número 55, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley sobre impuesto a las ventas y servicios, de 2 de febrero de 1977.

A continuación, manifestó que la iniciativa legal en estudio, para su ejecución requerirá de recursos del Estado, en particular, para realizar desarrollos informáticos y poder cumplir con la norma que dispone almacenar y disponibilizar los nuevos datos.

Informe de Comisión de Transportes

Dicha norma incide en el artículo 65 de la Constitución Política de la República, en relación a la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gatos.

Por otra parte, cabe considerar que esta iniciativa parlamentaria realiza modificaciones en un documento tributario como la factura que sirve de base para la determinación de un impuesto. Los elementos que normalmente se exigen en las facturas se regulan de manera general para todos los contribuyentes, según forma de tributación, pero no se crean requisitos especiales por giro del contribuyente o por actividad comercial que se esté realizando.

Para reducir la sustracción de vehículos motorizados, se debería analizar cómo al agregar los datos del vehículo, se logrará limitar el “blanqueamiento” de vehículos sustraídos. En gran parte de los casos de robo y posterior comercialización de vehículos, el vendedor y el comprador pertenecen a la misma organización, por lo tanto, las nuevas exigencias para la inscripción no obstarían a que se pueda cometer el ilícito.

Concluyó proponiendo una coordinación entre el Servicio Nacional de Aduanas, el Registro Civil y el Servicio de Impuestos Internos, con la finalidad de prevenir y perseguir el “blanqueamiento” de vehículos sustraídos y se debería profundizar el trabajo entre esas instituciones y generar mayor traspaso de información. Con lo anterior sería posible efectuar un análisis de la trazabilidad de los vehículos nuevos y comprobación de la consistencia con los datos de importación previa a la inscripción.

Adicionalmente, se puede fortalecer la coordinación y colaboración del Servicio de Impuestos Internos con el Registro Civil con información de los compradores para poder levantar alertas en relación con las inscripciones sospechosas de vehículos, y se puedan realizar determinadas acciones relevantes, como el reporte de operación sospechosa ante la Unidad de Análisis Financieros o la presentación de denuncias.

El Honorable Senador señor Van Rysselberghe solicitó al Ejecutivo el patrocinio de la iniciativa, en caso de que ésta irroque gastos.

La Presidenta de la Comisión, Honorable Senadora señora Órdenes, señaló que, un trabajo de coordinación entre los distintos Servicios, permitiría, por una vía distinta, abordar lo que se plantea como objetivo en el proyecto de ley, en estudio.

El incremento de requisitos especiales en la factura electrónica puede hacerse por vía administrativa. Aún así, el Servicio de Impuestos Internos tiene dudas sobre su eficacia. Atendido lo anterior, consultó la razón de las vacilaciones en relación a ese tema.

El Subdirector Jurídico, señor Marcelo Freyhoffer, sostuvo que la iniciativa propone agregar algunos datos que, en la operación de esas empresas, que son creadas para defraudar o materializar una venta fraudulenta. Lo anterior, con la inclusión de los nuevos datos, no se verá alterada. Agregó, que existe una organización que hace intervenir, en un primer lugar, a dos empresas, por lo tanto, el exigir datos adicionales entre empresas que no son reales, no provocaría un efecto relevante.

Respecto de la declaración, manifestó que, en ella, se puede señalar que contiene datos fidedignos, aunque no lo sean. Añadió que, el proyecto pareciera estar sustentado sobre la base de la existencia de un documento físico, porque se refiere al reverso de la factura, sin embargo, dicho documento es de carácter electrónico, y carece de un anexo o reverso.

Presentación del Servicio de Registro Civil e Identificación [4]

El Director Nacional (S) del Servicio de Registro Civil e Identificación, señor Jorge Núñez, expresó que, la función del Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil consiste en mantener y dar publicidad a la historia de la propiedad automotriz, según lo determina la ley, siendo por tanto, la función del Registro de Vehículos Motorizados, eminentemente registral, motivo por el cual el Servicio sólo emitirá un pronunciamiento respecto de las medidas propuestas por esta moción que sean concordantes con la labor que el ordenamiento jurídico le ha encomendado, esto es, lo relativo a la inscripción de los vehículos motorizados.

En relación a la iniciativa en estudio, sugirió dos modificaciones:

- La primera de ellas, recae en el artículo 39 bis, y consiste en añadir un inciso relativo a la obligatoriedad de consignar información al momento de la primera inscripción.

Informe de Comisión de Transportes

- La segunda, se sugiere agregar, además, una consecuencia a la eventual omisión de dicha información, e incorporar una mención referente a que la primera inscripción sólo podrá fundarse por empresas o concesionarios incluidos en una nómina de habilitados que la autoridad deba llevar al efecto.

Para cumplir ambos puntos, se propone incorporar a continuación del nuevo inciso, lo siguiente:

“La omisión de la información en comento, dará lugar al rechazo de la inscripción. La primera inscripción solo podrá fundarse, tratándose de facturas de primera venta, en las emitidas por empresas o concesionarios incluidos en la nómina de habilitados que la autoridad correspondiente deberá llevar al efecto. El referido listado deberá contener, a lo menos, la razón social y el RUT del emisor de la factura. Si el vendedor o emisor de la factura no se encuentra contemplado en la nómina en comento, no se dará lugar a la inscripción”.

Junto con lo anterior, sugirió modificar el artículo 62, en el sentido de añadir un inciso final con que el reglamento deba disponer que los vehículos motorizados tengan grabada o impresa de forma permanente en sus vidrios la placa patente única. Agregó que, se recomienda aclarar la expresión “El señalado reglamento” en atención que no haya duda sobre a qué cuerpo normativo se refiere.

Presentación del Servicio Nacional de Aduanas

El Subdirector Jurídico del Servicio Nacional de Aduanas, señor Jorge Acevedo, señaló que, la iniciativa en estudio no contiene norma expresa de carácter aduanero. Sin embargo, puntualizó que, al ser los responsables de la fiscalización del ingreso y salida de los vehículos, la participación de Aduanas, resulta fundamental. Atendido lo anterior, ofreció toda la colaboración para que las normas que buscan regular y prevenir el robo de vehículos, puedan ser cumplidas en las fronteras del país.

Indicó que el Servicio controla los puertos habilitados, por lo tanto, el flagelo que implica el ingreso de vehículos por puntos no habilitados, constituye una problemática que han tratado de fiscalizar, en la zona secundaria conjuntamente con Carabineros de Chile.

Finalmente, consideró fundamental que quede de manera expresa en la norma, la regulación de aquellos vehículos que ingresan y salen de nuestro país.

La Subdirectora de Fiscalización, señora Ana Karina Ochoa, expresó que, el Servicio Nacional de Aduanas celebró convenios de intercambio de información con el Registro Civil. Lo anterior permite que Aduanas pueda acceder a información relacionada con la primera inscripción de los vehículos motorizados. Agregó que, también remiten información de manera periódica al Registro de Vehículos Motorizados respecto de las ventas en las zonas francas. En ese orden de ideas, remarcó que, por esa vía es importante el intercambio y la verificación de la información.

Respecto de la problemática específica de los vehículos robados, expresó que cuando se detectan intentos de inscripción de éstos, se produce el envío de información entre las distintas entidades competentes.

En el control fronterizo, existe un sistema de control vehicular e información en línea con el Registro Civil, puesto que el vehículo es una mercancía y debe tener una destinación aduanera de ingreso o salida temporal del país.

El Servicio, en general, respecto al tema de los vehículos, cuenta con planes de fiscalización donde verifica el uso efectivo de las franquicias aduaneras, particularmente cuando se trata de vehículos usados que se encuentran en el norte del país.

Finalmente, manifestó que en la medida que el proyecto de ley avance, debe analizarse la fiscalización, en el procedimiento de movimientos transfronterizos de vehículos.

Presentación de Carabineros de Chile [5]

El Jefe del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos, Coronel, señor Luis Tenhamm, efectuó los siguientes planteamientos y proposiciones a las normas del proyecto de ley en informe, que se refieren a los artículos 39 bis, 62 y 192, de la ley N° 18.290, de Tránsito:

Artículo 39 bis

Informe de Comisión de Transportes

Señaló que resulta adecuada la incorporación de un inciso final nuevo, para agregar nuevas menciones a la factura emitida como documento fundante para la inscripción del vehículo. Añadió que dicha norma es atinente para el combate de las organizaciones criminales que utilizan testaferros para la creación de sociedades ficticias.

Esa modificación establecerá un nuevo impedimento para los delincuentes en el reclutamiento de los denominados “palos blancos”, de los cuales captan su identidad y accesos informáticos para la constitución de empresas falsas, destinadas a la comisión de delitos.

La exigencia relativa a incluir el domicilio de la empresa y de su representante legal, debería ser constatado físicamente por el Servicio de Impuestos Internos para su real utilidad.

Junto con lo anterior, recomendó incorporar una norma que determine que las empresas que generan factura de primera venta de vehículos motorizados, se incluyan en una nómina de un registro especial del Registro Nacional de Vehículos Motorizados verificando la fidelidad de la información de la importación de los vehículos a través del Servicio Nacional de Aduanas.

Artículo 62

La moción en estudio, propone agregar un inciso final, nuevo, relativo a la exigencia de que los vehículos motorizados deban tener grabada o impresa, de forma permanente en sus vidrios, la placa patente única y disponer de toda otra medida que dificulte la venta de los vehículos en forma clandestina.

Sobre el particular, señaló que es una medida adecuada, puesto que el marcaje inhibe el robo de vehículos por los costos asociados al reemplazo de elementos identificatorios y sugirió que el reglamento disponga además que los vehículos motorizados tengan grabada de forma permanente mediante la técnica de desgaste por arenado, en sus vidrios la serie del número VIN y la placa patente única en los espejos retrovisores, en los logos de la marca y en las llantas.

Asimismo, propuso eliminar la expresión “impresa” puesto que la impresión con pintura o tintado de vidrios puede ser eliminada o corroída mediante el uso de agentes químicos.

Artículo 192

En relación a la modificación de este artículo, consideró apropiado sancionar la conducción de un vehículo sin placa patente o con ella oculta, agregando la frase “total o parcialmente, no permitiendo la total visualización de la combinación de letras y números”, cuando sea exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 51.

Además, sugirió agregar al hecho punible la conducción de un vehículo motorizado con el número de chasis o de motor adulterado o borrado y sancionar al que adultere o borre el número de chasis o de motor de un vehículo motorizado.

A continuación, formuló las siguientes proposiciones:

1.- Creación de un registro.

Sobre el particular, indicó que debería crearse un nuevo registro administrado por el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, que contenga una nómina de las empresas o de los concesionarios habilitados por la autoridad correspondiente para la inscripción de vehículos de primera venta y su corroboración con el Servicio Nacional de Aduanas.

La referida nómina debería contener, a lo menos, la razón social y el rol único tributario (RUT) del emisor de la factura. Si el vendedor o el emisor de la factura no se encuentra contemplado en la nómina en comento, se sugiere rechazar la inscripción.

Además, estimó apropiado establecer requerimientos de inscripción en el registro descrito precedentemente, para dar a lugar a la inscripción de vehículos motorizados.

2.- Encargo de vehículos clonados gemelos

Informe de Comisión de Transportes

En esta materia, señaló que el propietario de un vehículo que detecte la circulación de otro vehículo que posea idéntica combinación de placa patente única inscrita a su nombre, podrá establecer una denuncia ante Carabineros de Chile, generándose un encargo policial por motivo de “duplicidad vehicular” a fin de ser pericidados ambos vehículos por Carabineros de Chile previo informe de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros de Chile o de las Secciones de Investigación Policial de Carabineros certificadas por el SEBV.

3.- Prohibición de circulación sin placa patente

Al respecto indicó que los propietarios de vehículos que no posean placa patente única, ya sea por extravío o robo, deberán efectuar una constancia o denuncia en Carabineros de Chile, y registrarse en el sistema de encargo de vehículos de la institución el extravío o robo de la placa patente, prohibiéndose la circulación de aquéllos hasta la entrega de un nuevo ejemplar por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación.

4.- Incautación de vehículos

En esta materia señaló que los vehículos que sean detectados por Carabineros de Chile, de acuerdo a lo establecido en el artículo 192 letras j) y k) y artículo 192 quinquies, quedarán incautados hasta la corroboración de las serie identificatorias y de la verificación de registro de encargo policial.

Dicha verificación se realizará previo informe de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros de Chile o las Secciones de Investigación Policial de Carabineros certificadas por el SEBV

5.- Sistema de sujeción placa patente única

Propuso incorporar a la iniciativa legal las materias reguladas en el decreto número 53, de 1984, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que dicta normas para la placa patente única de vehículos motorizados, relativo a los mecanismos de fijación de la placa patente indicando las zonas de ubicación de los pernos, a fin de evitar las alteraciones que dificultan la lectura de sistemas para la detección de vehículos con encargo policial.

Dicha incorporación sería útil para introducir mayores especificaciones en la seguridad de las placas patentes, pudiendo replicar el sistema de billetes de la Casa de Moneda.

Asimismo, solicitó considerar la modificación del decreto número 130, de 1984, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece requisitos para solicitar duplicado de placa patente única, con la finalidad de eliminar la patente provisoria de cartón, por la facilidad para su falsificación.

Finalizada la intervención anterior, el Honorable Senador señor Flores solicitó información acerca de la importación de placas patentes clonadas que ingresan al país.

El Jefe de Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos, Coronel, señor Luis Tenhamm, respondió que se han detenido a sesenta y ocho personas por el ingreso de placas patentes clonadas, que normalmente ingresan al país dos veces al año. Dichos cargamentos se declaran como placas metálicas, y provienen, en general, de China.

El Servicio Nacional de Aduanas emite alertas cuando ingresan esas placas metálicas.

Asimismo, se informó que se está analizando con la Subsecretaría de Prevención del Delito y con la Casa de Moneda la creación de una tercera placa patente o la huella digital del vehículo que sería una pegatina con doble código QR, que permitiría adicionar un mecanismo para el control.

Las placas metálicas que ingresan al país están destinadas al blanqueo de los vehículos, puesto que las bandas criminales funcionan con criterio de empresas delictuales, incentivos, costos y beneficios.

Presentación de la Policía de Investigaciones de Chile

El Jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales, de la Policía de Investigaciones de Chile, Prefecto Inspector, señor Jorge Sánchez, manifestó, en primer término, su concordancia con los planteamientos formulados por Carabineros de Chile, porque están en la lógica investigativa de la Policía de Investigaciones de Chile.

Informe de Comisión de Transportes

En seguida, expresó que, para combatir el crimen organizado y a las bandas criminales que se dedican al robo de vehículos, se debe considerar que la prevención y las modificaciones propuestas en esta iniciativa legal se orientan en ese sentido.

El blanqueo de los vehículos robados es la estrategia que se debe abordar, para lo cual se debe dificultar la acción de las empresas ficticias que intervienen en estos actos ilícitos. Agregó que estas mayores exigencias van a incidir en una disminución de la inscripción de vehículos robados.

En su opinión, las exigencias del Registro de Vehículos Motorizados para la inscripción de vehículos, permite que las personas que están iniciando carreras criminales conformen sociedad y puedan lucrar.

Las modificaciones que se proponen a los artículos 39 bis y 62 de la ley N° 18.290, de Tránsito, tienen gran relevancia para la mesa de trabajo formada con la Subsecretaría de Prevención del Delito porque enfatiza los ejes en el desincentivo del delito de robo, en particular, a los lugares en que se realiza el desarme de los vehículos para la comercialización de las piezas.

La mayor preocupación es el blanqueo de vehículos, vale decir, clonación, gемеleo y falsificación de documentos.

El Honorable Senador señor Flores señaló que en el blanqueo de vehículos la presencialidad de los actos es muy importante. Añadió que cuando se realiza la inscripción de un vehículo se da fe de que el documento que se presenta es real y está correcto, sin embargo, en la actualidad, la tecnología permite alterar un video, una voz o un documento, con lo cual la verificación personal del número de chasis o del número del motor es fundamental, lo que no sucede cuando se solicita la inscripción de un vehículo en el Registro de Vehículos Motorizados, por lo que consultó si se ha intentado corregir esta situación, porque los funcionarios del Registro Civil que reciben la solicitud de inscripción no están capacitados para determinar si un documento está alterado.

Se respondió que el proceso de inscripción de un vehículo nuevo es muy sencillo y debe contar con mayores condiciones de seguridad, porque los funcionarios que practican las inscripciones no pueden verificar la efectividad del documento que se presenta.

Se han realizado diversas investigaciones en las cuales se ha detectado que se han inscrito vehículos con giros de empresas que dudosamente podrían requerir cierto tipo de vehículo y no es posible efectuar un reparo.

La exigencia de la firma del representante legal del concesionario de vehículos motorizados, en la factura está adicionando una dificultad a quienes realizan inscripciones fraudulentas. También se puede incorporar la exigencia de firma electrónica para que cada vehículo que se inscriba tenga la firma electrónica del representante legal en la factura y la certificación para que en el Registro Civil puedan conocer el catastro de los números de chasis de los vehículos que ingresarán al país y así se pueden comparar y eventualmente rechazar la inscripción hasta la presentación de un documento aclaratorio emanado del concesionario.

De esta forma, se puede iniciar un procedimiento investigatorio por parte del Ministerio Público.

Presentación de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G. [6]

El Vicepresidente de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G, señor Jorge Claude, inició su presentación exhibiendo un gráfico que da cuenta del parque automotor al año 2021, incluyendo el número de vehículos asegurados.



Luego, dio cuenta de una lámina que indica la evolución del número de vehículos asegurados robados a diciembre de cada año desde 2012 y la cantidad proyectada a 2022, explicando que han aumentado los robos y ha disminuido la recuperación de los vehículos robados.



Prosiguió señalando que uno de los puntos más importantes para prevenir la venta de vehículos robados es atacar la demanda, puesto que parte importante de aquéllos tienen como destino la reinscripción fraudulenta, por lo tanto, la institución que representa considera adecuada la iniciativa legal en estudio, cuyo objetivo es dificultar la

Informe de Comisión de Transportes

venta de vehículos robados, como también sus partes y piezas, para desincentivar la compra informal.

Añadió que el marcaje de piezas es fundamental, junto con la exigencia de una documentación adecuada que permita contrastar facturas y guías de despacho con el origen real de las partes y piezas.

Respecto del reglamento a que se refiere el artículo 2° de la iniciativa legal en estudio, señaló que además del grabado de la placa patente en los vidrios, debería incluir todas las medidas que dificulten la venta de los vehículos en forma clandestina.

Hizo presente que dicha facultad es de gran relevancia y debe ser lo suficientemente amplia para que se adapte a los “modus operandi” e incorpore las medidas necesarias para combatir nuevos delitos. Así, se refirió a la posibilidad de incorporar una tercera placa patente que podría dificultar en mayor medida la comercialización de vehículos adulterados.

Asimismo, propuso la creación de un registro de empresas que comercializan vehículos, para evitar la emisión de facturas electrónicas por parte de empresas inexistentes o ficticias, que suelen reinscribir como vehículos legítimos aquellos que han sido robados y a los cuales se les intervienen maliciosamente sus números identificatorios de chasis y de motor.

Finalmente, se refirió a la importancia de prohibir la circulación de vehículos sin las placas patentes, haciendo presente la dificultad que se produce para identificar vehículos en esas condiciones en un accidente vehicular.

El Honorable Senador señor Flores señaló que las primas de seguro de los vehículos han experimentado durante este año un alza en sus valores, principalmente respecto de las marcas de vehículos que roban con más facilidades, incluso algunas empresas de seguros les niegan la cobertura, lo que afecta a los derechos de los consumidores.

Se informó que la asociación que representa se rige por normas muy estrictas desconociendo las políticas internas de las compañías aseguradoras. Por otra parte, el aumento de las primas se debe a diversos factores, entre ellos, el incremento del precio de los vehículos, el mayor valor de las reparaciones y el aumento de los accidentes de tránsito.

Presentación de la Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. [7]

El Secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G., señor Diego Mendoza, señaló que la entidad que representa agrupa al mercado de vehículos livianos y medianos, camiones, buses y maquinarias, que da cuenta la siguiente lámina:



Explicó que la totalidad de los vehículos son importados de 29 orígenes distintos, gracias a los 26 tratados de libre comercio y acuerdos de complementación económica vigentes, siendo catalogado por los fabricantes como el mercado más competitivo del mundo.

En seguida, resaltó la participación activa de los socios de ANAC en la introducción de 12 marcas de vehículos de cero o bajas emisiones (híbridos y eléctricos), con más de 30 modelos presentes en el mercado, que prácticamente se han duplicado desde el inicio de la pandemia.

Marcas e importadores agrupados en ANAC

Asia Motors SPA, Automotores Fortaleza S.A., Automotores Gildemeister S.A., Cidef S.A., Citroën Chile S.A.C., Comercial Fiat Chrysler SpA, Comercial Gildemeister S.A., Comercial Kaufmann S.A., Comercial Motores De Los Andes S.A., Comercializadora Ditec Automóviles S.A., Derco S.A., Dercomaq S.A., Ford Motor Company Chile SpA, General Motors Chile Ltda., Hino Chile S.A., Honda Motor de Chile S.A., Hyundai Vehículos Comerciales Chile S.A., Importadora y Distribuidora Alameda S.A., Inchcape Automotriz Chile S.A., Kia Chile S.A., Maco Tattersall S.A., MMC Chile S.A., NAN Motors., GAC Motor Chile SpA., Newco Motors Chile S.A., Nissan Chile SpA., PSA Chile S.A., Porsche Chile SpA., Salinas y Fabres S.A., Scania Chile S.A., SK Comercial S.A., SAIC Motor Sudamérica SpA., SsangYong Motor Chile S.A., Tattersall Automotriz S.A., Toyota Chile S.A. y Volvo Chile SpA.

Informe de Comisión de Transportes

El aporte tributario del sector automotor, se grafica en la siguiente lámina, detallando además, la composición del aporte tributario del sector:



Año 2021

Detalle Composición aporte tributario sector automotor

Total 2021: 4.948 MUSD



Seguidamente, informó que el proyecto de ley en estudio, es una buena iniciativa, que pretende prevenir delitos cuya connotación pública ha aumentado significativamente en este último tiempo. Aborda objetivos comunes compartidos con la institución que representa y con las marcas asociadas y con el trabajo conjunto realizado con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que ha detectado el ingreso de múltiples iniciativas legislativas que pretenden regular el régimen de inscripción y patentamiento de los vehículos motorizados y la necesidad de coordinación a fin de generar una política pública homogénea y coherente.

A continuación, se refirió a las siguientes materias del proyecto de ley en estudio:

1.- Proposición de modificación del artículo 39 bis de la ley N° 18.290, de Tránsito, para agregar un inciso final, nuevo, relativo a la inclusión de una serie de datos informativos a la factura de venta para la primera inscripción de un vehículo motorizado.

Al respecto, propuso considerar una norma que contenga de mejor manera el manejo de los datos e inscripciones por parte de los comercializadores de vehículos, puesto que en la actualidad la facturación es electrónica, sin embargo, para las menciones que el proyecto propone agregar, la facturación debería ser manual.

En este contexto, sugirió que el importador o comercializador de vehículos motorizados, esté enrolado en un sistema de registro de vehículos motorizados para emitir la primera factura con la que posteriormente se practicará la primera inscripción de un vehículo motorizado, denominándose esta fase "enrolamiento".

Junto con lo anterior, propuso que la factura de venta contenga una glosa que indique el número de registro o de enrolamiento del importador o del concesionario respectivo, con la finalidad de detectar cualquier fraude o suplantación a través de empresas ficticias.

El número de registro o enrolamiento del importador o del concesionario debería ser similar a la inscripción de los contratistas de obras públicas del Ministerio de Obras Públicas, que permite identificarlo de manera simple y sería detectado automáticamente en el Registro de Vehículos Motorizados al solicitarse la primera inscripción de un vehículo.

2.- Exigencia de grabado o inscripción de la placa patente única en los vidrios de los vehículos.

Indicó que dicha medida es apropiada y técnicamente factible, su fiscalización podría ser realizada por Carabineros de Chile, inspectores municipales y en las plantas de revisión técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, señaló que dicha impresión o grabado debe ser de cargo del usuario y no del vendedor.

3.- Aumento de sanciones a la adulteración de las características de un vehículo.

En esta materia señaló que ANAC comparte dicha proposición y sugirió mejorar la redacción del número 5. propuesto, incorporando la creación del enrolamiento de vendedores de vehículos motorizados nuevos, de manera tal que sea un cuerpo orgánico por el que fácilmente se pueda identificar a quienes importan y comercializan vehículos con sus números de identificación o "VIN" fidedignos. Así, se podría incluir una oración del siguiente tenor:

"(...) k) Modifique o altere personalmente o por interpósita persona, la inscripción de un vehículo motorizado, o sus señales de identificación, tales como el número de chasis o número de identificación del vehículo (VIN),

Informe de Comisión de Transportes

adulterándolo en cualquier forma o utilizando uno falso o que no corresponda al declarado en el documento de internación, o borrándolo físicamente del vehículo motorizado".

De esta manera, cualquier ilícito relacionado al mal uso de un número VIN tendrá una sanción efectiva. Adicionalmente, se exigirá que todos los vendedores oficiales formen parte del enrolamiento, excluyendo en forma automática a las empresas fraudulentas que venden vehículos robados clonando sus números VIN o utilizando códigos maliciosos.

La factibilidad técnica de las medidas comentadas en esta presentación es alta y no supondrían un sobre costo excesivo o impedimento, a la compra de un automóvil para los consumidores que lo hagan a través de los canales formales.

No obstante, tratándose de otros elementos propuestos ante esta Comisión, como el mencionado por la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), en orden a marcar piezas y partes con señales identificatorias, estimó que la factibilidad técnica hoy es baja y que puede suponer un sobre costo excesivo para los consumidores, porque las máquinas para marcar partes y piezas nunca han sido implementadas en forma masiva, sino solo como programas piloto y para un número limitado de vehículos. Dicha medida demostró un bajo impacto en los resultados efectivos que se esperaban.

Esas tecnologías se usaron en los años 2000 para modelos japoneses de una marca específica.

Hizo presente que en esta Comisión no se ha analizado la factibilidad técnica y económica versus el resultado esperado de la medida llamada "marcaje de partes o piezas" por lo que recomendó su estudio.

La iniciativa legal en estudio es positiva, va en beneficio de mejorar la seguridad privada y pública. Gran parte de las proposiciones que contiene podría implementarse por los concesionarios e importadores en un tiempo prudente desde la publicación de la ley, anunciando que la industria que representa trabajará desde ya en allanar el camino para los cambios propuestos.

Aseveró que los proyectos como éste, pueden ir aparejados con medidas que apunten a mejorar aspectos tales como: la infraestructura vial; aumento de la presencia policial en las vías públicas; patentes diferenciadas para vehículos que ingresan por regímenes de excepción para desincentivar la adquisición de modelos inseguros y contaminantes y aumento en las sanciones.

En este contexto, resaltó la importancia del proyecto de ley correspondiente al (Boletín 14.924-25), que regula el mercado de las desarmaduras, exigiendo que cuenten con facturas de compra de los motores y otros componentes, evitando así la receptación de dichos bienes.

Además, se facultaría al Ministerio del Interior y Seguridad Pública para que a través de un reglamento se regule el correcto funcionamiento del mercado de desarmadores que, al día de hoy, es 95% informal y sólo 5% formal.

Presentación de Copsa [8]

El Presidente de Copsa, señor Leonardo Daneri, informó que las estadísticas del Ministerio Público evidencian que el 84% de los delitos relacionados con adulteración, clonación u ocultamiento de las placas patentes se registran en la Región Metropolitana. Lo cual coincide con el aumento de delitos como encerronas, portonazos y abordazos.

A su turno, conforme a lo recogido por el plan autopista segura de Carabineros de Chile, el 40% de los detenidos en los controles policiales por ocultamiento de placa patente u otros delitos, registran antecedentes penales u órdenes de detención vigente.

En el año en curso, los robos de vehículos con intimidación han crecido un 94%; y un 70% en el caso de los automóviles estacionados. El preocupante informe de la Fiscalía sobre las "encerronas", indica que entre los años 2020 y 2022, solo cinco comunas de la Región Metropolitana se salvan de ese ilícito

Por su parte, el informe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos Occidente da cuenta que entre el año 2020 y el primer trimestre del 2022, se han registrado 1.531 casos de esos delitos. El 30%, ocurrió en una autopista o carretera, mientras que el 70%, restante ocurrió en alguna avenida principal o calle.

Informe de Comisión de Transportes

Las autopistas representan un 6% de la red vial estructurante de Santiago, en las que circula el 30% de los vehículos y el 40% de los camiones, con lo cual los usuarios enfrentan cada día más inseguridad pública, tanto en calles como en vías concesionadas.

En seguida, se refirió a las siguientes normas propuestas en la iniciativa legal en estudio:

1.- Aumento de los requisitos de la factura electrónica para proceder a la primera inscripción del vehículo.

En esta materia sugirió agregar un correo electrónico, que permita al usuario recibir información o correspondencia y permita ubicarlo en caso de una investigación. Además, propuso incorporar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de las empresas que incurran en esas hipótesis, sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas naturales que cometan estos delitos.

2.- Obligatoriedad de registrar o grabar la placa patente única en los vidrios de los vehículos.

Al respecto, propuso incorporar que se grabe la placa patente única en los vidrios, en el chasis y en otras partes adicionales de los vehículos, de manera visible.

Además, sería positivo prohibir el polarizado de los vidrios y sancionar dicha acción como falta grave, extendiendo las obligaciones de la norma y las sanciones asociadas, a los propietarios y conductores de motocicletas.

Así, se podría agregar el siguiente inciso final nuevo, al artículo 62:

"En el caso de vehículos nuevos, éstos deberán contar con la respectiva placa patente grabada en un lugar visible de sus vidrios y chasis. En caso contrario, el propietario será responsable civil y penalmente frente a terceros".

Respecto de las motocicletas, señaló que la normativa a que alude este proyecto es mayormente atingente a vehículos livianos y pesados, inscribiendo la placa patente única en parabrisas y chasis. Sin embargo, también se puede generar una obligación especial sobre las motocicletas de hacer visible su placa patente única para que los sistemas de verificación de imágenes las puedan detectar.

Agregó que, en otros países, como en Colombia, se obliga a inscribir la placa patente única en el casco del conductor de una motocicleta y en el chaleco refractante.

3. Establecer como falta grave conducir sin la placa patente única en los casos que sea obligatoria.

En esta materia, resaltó la importancia de aprobar una norma que impida la circulación de vehículos motorizados sin placas patentes, dado la imposibilidad de identificar a los vehículos que en esas circunstancias participan en un accidente de tránsito y evitar el tránsito libre de pago por las vías concesionadas.

Ante la próxima aprobación de la ley que establece un sistema automatizado de tratamiento de infracciones de tránsito, será más conveniente para los infractores circular sin placa patente, con lo cual no se los podrá identificar y en caso que sean fiscalizados por dicha falta, la multa sería de menor monto que la que correspondería en caso de que el sistema automatizado de infracciones de tránsito detecte una infracción.

En ese contexto, propuso además, sancionar como falta grave conducir un vehículo que no cuente con placa patente grabada o impresa en los vidrios.

A continuación, efectuó las siguientes proposiciones:

1.- Incorporar la obligación de los portales de ventas en línea de vehículos motorizados, de requerir mayor información sobre las personas que publican con frecuencia, como requisito para hacer una publicación, utilizando como datos para el cruce tanto el correo electrónico como el número de teléfono del anunciante. Esto debería ir aparejado con una sanción a las plataformas en caso de incumplimiento, como falta grave.

2.- Reducir el plazo para la inscripción de un vehículo nuevo ante el Registro Nacional de Vehículos Motorizados de 30 a 15 días, y exigir que el comprador acredite su domicilio al inscribir un vehículo nuevo o usado.

3.- Establecer la obligación para el Registro Nacional de Vehículos Motorizados de revisar los datos del adquirente con los que existan en las bases de datos antes de realizar la inscripción, verificando que coincidan, emitiendo una

Informe de Comisión de Transportes

alerta en caso de que el adquirente o solicitante de inscripción, tenga condenas por este tipo de delitos.

4.- Sancionar al adquirente o al que solicite la inscripción de un vehículo sabiendo, o debiendo saber, que tiene su número de chasis adulterado, oculto o borrado.

5.- Aumentar la pena a quien conduzca un vehículo con placa patente oculta, adulterada, falsa o que pertenezca a otro vehículo.

6.- Sancionar la inscripción de un vehículo nuevo o usado, informando al Registro Nacional de Vehículos Motorizados un domicilio falso o inexistente, ya sea total o parcialmente, como por ejemplo, indicando parcela sin número en un sector.

Establecer, además, una agravante si se comprueba que el vehículo fue utilizado en la comisión de otros ilícitos, aplicable también al conductor del vehículo con placa adulterada y sancionar al tercero que realice la gestión.

En la actualidad, la multa es baja considerando que el valor del vehículo probablemente será superior, por lo que se sugiere elevarla, fijando el mínimo en 100 unidades tributarias mensuales.

7.- Sancionar a quien conduzca o sea propietario de un vehículo que cuente con una copia de placa patente única no original, sin causa debidamente justificada.

Agregar el caso de placas patentes sucias u ocultas por cualquier elemento que dificulte su identificación, como son el barro, las luces encandilantes, los portabicicletas, entre otros, y la conducta de circular con las placas instaladas en lugares que no permitan su identificación, lo que es muy común en camiones.

Finalmente, estimó primordial añadir aquellas normas que inciden directamente en el vehículo clonado. En línea con ello, la sugerencia es la creación de un registro especial de placas patentes únicas clonadas, por parte del Registro Civil, en el que se inscriban aquellas patentes que a través de resolución judicial sean declaradas como tales, facultando a dicho servicio para otorgar una nueva placa patente única al propietario del vehículo afectado.

Dicho registro especial, permitiría a Carabineros de Chile detectar fácilmente y detener a quienes circulan con vehículos robados o clonados, las víctimas podrían regularizar la situación de sus vehículos y consecuentemente las situaciones en que se han visto involucrados, por la existencia del vehículo clonado, participación en delitos y tránsitos por autopistas concesionadas.

Se podría autorizar el acceso al registro, a las municipalidades y las concesionarias de autopistas para que puedan tomar conocimiento instantáneo de la circulación de dichos vehículos y adoptar acciones concretas.

- - -

- Puesta en votación en general, esta iniciativa legal, fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Saavedra y Van Rysselberghe.

TEXTO DEL PROYECTO

En mérito de los acuerdos precedentemente expuestos, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, tiene el honor de proponer a la Sala la aprobación, en general del siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único - Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley N°1, de 2009, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito:

1. Agréguese un inciso final nuevo al artículo 39 bis del siguiente tenor:

“La señalada factura deberá contener en su reverso u hoja anexa los siguientes datos:

a) Nombre de la empresa y su representante legal, con sus respectivos roles únicos tributarios;

Informe de Comisión de Transportes

- b) El domicilio de la empresa y de su representante legal;
- c) La fecha de constitución de la empresa y los datos de su inscripción en el registro respectivo, y
- d) El nombre, firma y declaración jurada simple de quien suscribe el documento por parte de la empresa, de que dicha información es fidedigna.

Asimismo, en dicho documento deberá venir estampada copia de la cédula de identidad del firmante. Sin dicha información no se procederá a la inscripción.”.

2. Agréguese un inciso final nuevo al artículo 62 del siguiente tenor:

“El señalado reglamento deberá disponer además que los vehículos motorizados tengan grabada o impresa de forma permanente e imborrable en sus vidrios la placa patente única y disponer de toda otra medida que dificulte la venta de los vehículos en forma clandestina. Los vendedores no podrán hacer entrega de los mismos si el grabado o impresión no se ha realizado.”.

3. Deróguese el literal e) del artículo 192.

4. Agréguese un literal j) nuevo al inciso primero del artículo 192 del siguiente tenor:

“j) Conduzca un vehículo sin placa patente o con ella oculta cuando ésta sea exigible conforme con lo dispuesto en el artículo 51;”.

5. Agréguese un literal k) nuevo al inciso primero del artículo 192 del siguiente tenor:

“k) Adquiera o solicite para sí, personalmente o por interpósita persona, la inscripción de un vehículo motorizado, a sabiendas o no menos que sabiendo, que el número de chasis y/o número de identificación del vehículo (VIN) esté adulterado, sea falso o no corresponde al declarado en el documento o se encuentre borrado.”.

6. Agréguese un artículo 192 quinquies del siguiente tenor:

“Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y, en su caso, con la suspensión de la licencia de conductor o inhabilidad para obtenerla, hasta por 5 años, y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales, el que conduzca un vehículo con placa patente adulterada, modificada o falsa o utilice una placa patente que corresponda a otro vehículo.”.

7. Deróguese el numeral 5 del artículo 200.

8. Agréguese un numeral 44 nuevo al artículo 200 del siguiente tenor:

“Conducir un vehículo que no cuente con la placa patente grabada o impresa de forma permanente en los vidrios, cuando esto sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos, y”.

9. Agréguese un numeral 45 nuevo al artículo 200 del siguiente tenor:

“Tratándose de vendedores habituales, vender un vehículo sin la placa patente grabada o impresa de forma permanente en los vidrios, cuando esto sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.”.

10. Agréguese un numeral 27 nuevo al artículo 201 del siguiente tenor:

“Conducir un vehículo con la placa patente en mal estado. Se entenderá que se encuentra en mal estado cuando posea un deterioro considerable o dificulte la identificación del vehículo.”.

11. Remplácese en el inciso cuarto del artículo 204 la expresión “multa de 3 a 50 unidades tributarias mensuales” por “multa de 5 a 75 unidades tributarias mensuales”.

Artículo primero transitorio: Lo dispuesto en el numeral 1 de esta ley entrará a regir sesenta días después de publicada en el Diario Oficial.

Informe de Comisión de Transportes

Artículo segundo transitorio: La adecuación del reglamento, a que alude el numeral 2 de esta ley, deberá efectuarse en el plazo de cuarenta y cinco días luego de publicada esta ley en el Diario Oficial.

La obligación de registrar en vidrios el número de placa patente será aplicable conforme al siguiente calendario:

- a) Todo vehículo nuevo que se venda desde el cuarto mes de publicada la señalada modificación reglamentaria. La impresión o grabado será de cargo del vendedor.
- b) Vehículos antiguos será obligatoria para aquellos cuyo año de fabricación sea el año 2020 o posteriores en seis meses de publicada la señalada modificación reglamentaria.
- c) Vehículos antiguos será obligatoria para aquellos cuyo año de fabricación sea el año 2018 y 2019 en doce meses de publicada la señalada modificación reglamentaria.
- d) Vehículos antiguos será obligatoria para aquellos cuyo año de fabricación sea el año 2016 y 2017 en dieciocho meses de publicada la señalada modificación reglamentaria.
- e) Vehículos antiguos será obligatoria para aquellos cuyo año de fabricación sea el año 2014 y 2015 en veinticuatro meses de publicada la señalada modificación reglamentaria.”.

- - -

ACORDADO

Acordado en sesiones celebradas el 10 de agosto de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señora Ximena Órdenes Neira (Presidenta) y señores Juan Luis Castro González, Alejandro Kusanovic Glusevic y Enrique Van Rysselberghe Herrera; 14 de septiembre de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señora Ximena Órdenes Neira (Presidenta) y señores Iván Flores García, Alejandro Kusanovic Glusevic y Enrique Van Rysselberghe Herrera; 28 de septiembre de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señora Ximena Órdenes Neira (Presidenta) y señores Juan Luis Castro González, Iván Flores García, Alejandro Kusanovic Glusevic y Enrique Van Rysselberghe Herrera; 5 de octubre de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señora Ximena Órdenes Neira (Presidenta) y señores Juan Luis Castro González, Iván Flores García, Alejandro Kusanovic Glusevic y Enrique Van Rysselberghe Herrera, y el 19 de octubre de 2022, con asistencia de los Honorables Senadores señora Ximena Órdenes Neira (Presidenta) y señores Gastón Saavedra Chandia (Juan Luis Castro González), y Enrique Van Rysselberghe Herrera.

Sala de la Comisión, a 25 de octubre de 2022.

ARACELI GARRIDO FERNÁNDEZ

Abogado Secretaria (S) de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, PARA PREVENIR LA VENTA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS ROBADOS Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS QUE INDICA (BOLETINES Nos 15.077-15 y 15.410-15, REFUNDIDOS).

I. OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: prevenir la venta de vehículos robados sancionando y aumentando la sanción de una serie de conductas que facilitan o propician la comisión de tales hechos delictuales. Además, se establece la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios de todos los vehículos nuevos antes de su entrega a los compradores y su posterior circulación, con la finalidad de establecer formas de identificación de los vehículos que dificulten su comercialización y permitan una pesquisa más efectiva de los organismos a cargo de la investigación de los delitos.

II. ACUERDOS: aprobado en general (3x0).

Informe de Comisión de Transportes

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de un artículo permanente y dos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no hay.

V. URGENCIA: no tiene.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Senado. Moción de los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma, Juan Luis Castro González, Alejandro Kusanovic, Enrique Van Rysselberghe y Matías Walker. Moción de los Honorables Senadores señores Elizalde e Insulza y señora Órdenes.

VII TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: ingresó al Senado el 13 de junio de 2022.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: primer informe, en general.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Decreto con fuerza de ley N° 1, de 2009, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.

Valparaíso, a 25 de octubre de 2022.

ARACELI GARRIDO FERNÁNDEZ

Abogado Secretaria (S) de la Comisión

[1] A continuación figura el link de cada una de las sesiones transmitidas por TV Senado que la Comisión dedicó al estudio del proyecto: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/transportes--telecomunicaciones/comision-de-transportes-y-telecomunicaciones/2022-08-09/145145.html>
<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/transportes--telecomunicaciones/comision-de-transportes-y-telecomunicaciones/2022-09-14/081248.html>
<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/transportes--telecomunicaciones/comision-de-transportes-y-telecomunicaciones/2022-09-27/161125.html>
<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/transportes--telecomunicaciones/comision-de-transportes-y-telecomunicaciones/2022-10-04/180752.html>
<https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/transportes--telecomunicaciones/comision-de-transportes-y-telecomunicaciones/2022-10-18/185240.html>

[2]
https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=14774&tipodoc=docto_comision

[3]
https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=14775&tipodoc=docto_comision

[4]
https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=14776&tipodoc=docto_comision

[5]
https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=14880&tipodoc=docto_comision

[6]
https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=14881&tipodoc=docto_comision

[7]
https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=14964&tipodoc=docto_comision

Informe de Comisión de Transportes

[8]

https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=tramitacion&ac=getDocto&iddocto=14965&tipodoc=docto_comision

Discusión en Sala

1.4. Discusión en Sala

Fecha 08 de noviembre, 2022. Diario de Sesión en Sesión 73. Legislatura 370. Discusión General. Se aprueba en general.

MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO PARA PREVENIR VENTA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS ROBADOS

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El señor Presidente pone en discusión en general el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica, que corresponde a los boletines números 15.077-15 y 15.410-15, refundidos.

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 15.077-15 y 15.410-15, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El objetivo de este proyecto de ley es prevenir la venta de vehículos robados, castigando y aumentando la sanción de una serie de conductas que facilitan o propician la comisión de tales hechos delictuales. Además, se establece la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios de todos los vehículos nuevos antes de su entrega a los compradores y su posterior circulación, con la finalidad de establecer formas de identificación de los vehículos que dificulten su comercialización y permitan una pesquisa más efectiva de los organismos a cargo de la investigación de los delitos.

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones hace presente que, no obstante que el proyecto de ley es de artículo único y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento corresponde debatirlo en general y particular a la vez, dicha instancia lo discutió solo en general, proponiendo a la Sala considerarlo del mismo modo.

La referida Comisión deja constancia, además, de que aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Saavedra y Van Rysselberghe.

El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 37 y siguientes del primer informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.

Es todo, señor Presidente.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Sobre este punto, tiene la palabra el Senador Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.-

Gracias, Presidente.

Efectivamente, como dice el Secretario , se trata de dos proyectos de ley refundidos, consignados en los boletines números 15.077-15, del cual soy coautor junto con los Senadores Castro González , Kusanovic , Van Rysselberghe , Walker , Insulza , Elizalde y Órdenes, y 15.410-15, donde otros Senadores al final se suman a lo planteado.

¿Cuál es la idea de fondo, y por eso el proyecto se halla muy vinculado con la seguridad, cuestión que así se explica en el informe? Básicamente, hoy día si hay un tipo de delito que ha ido aumentando y teniendo nuevas formas de aplicarse en beneficio de la delincuencia es el robo de vehículos.

El dato más reciente al que tuve acceso es que en 2022 ya van más de mil robos de vehículos con violencia -es lo que señala Carabineros-, lo que implica un aumento de 171 por ciento respecto del mismo período del año anterior. Igualmente, los robos de vehículos aumentaron en 55 por ciento, si se comparan las cifras del primer semestre de este año con las del primer semestre del año pasado. De acuerdo con Carabineros, esta cifra tenderá

Discusión en Sala

a subir a 122,8 por ciento a fines de año.

¿Cuál es la idea, entonces, de este proyecto? Buscar cinco elementos: primero, aumentar los requisitos de las facturas electrónicas para proceder a la primera inscripción del vehículo; segundo -y quizás lo más importante-, disponer la obligatoriedad de registrar o grabar de forma permanente e imborrable la placa patente única en los vidrios de los vehículos, estableciendo que los vendedores no podrán hacer entrega de ellos si el grabado o impresión no se ha realizado; tercero, sancionar a quien adquiera o solicite la inscripción del vehículo sabiendo o debiendo saber que tiene su número de chasis adulterado, oculto o borrado; cuarto, aumentar la pena de quien conduzca un vehículo con placa patente oculta, adulterada, falsa o que pertenezca a otro vehículo, lo que lamentablemente es algo se está dando mucho hoy día en nuestro país, y por último, sancionar como delito conducir sin placa patente en los casos en que esta sea obligatoria.

Por consiguiente, ¿cuál es la filosofía de estos dos proyectos refundidos? Fundamentalmente, dar un paso en favor de la seguridad, generando lógicas de Estado que sean capaces de prevenir, obviamente dentro de lo que se pueda, la comisión de estos delitos, no solamente aumentando penas para castigar la violencia, sino también agregando elementos centrales respecto de acciones que deben realizarse, como disponer que los vehículos tengan grabada la placa patente única de forma imborrable en sus vidrios, que es lo que se usa en otras partes del mundo y que hace muy difícil la venta por partes, cosa que se hace masivamente en este tipo de hechos delictuales.

Por eso está bien que se vea ahora la idea de legislar. Aquí, por lo que pude ver en la Comisión, que preside la Senadora Órdenes, estuvieron presentes el Ministerio de Transportes, las Policías, la Asociación de Aseguradores, la Fiscalía, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Asociación Nacional Automotriz.

O sea, ha sido bien discutido este proyecto, y hay ánimo en el sentido de entender que obviamente ayuda a enfrentar los actos de violencia que tienen angustiados al país, dándonos más elementos -es lo que debe hacer el Estado en este tipo de situaciones- para abordar de mejor manera los actos delictuales vinculados con esta clase de hechos.

Por ello, ciertamente la idea es votar a favor de la iniciativa.

Gracias, Presidente .

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Gracias, Senador Coloma.

Vamos a hacer lo siguiente.

Le daré la palabra a la Presidenta de la Comisión de Transportes , para que haga el informe respectivo, quien además es autora de una de las iniciativas, por lo que también argumentará sobre el particular.

Antes propongo que abramos de forma inmediata la votación, toda vez que el Orden del Día vence a las dos de la tarde.

El señor CASTRO (don Juan Luis).-

Sí.

El señor DURANA.-

¿Cómo se votaría?

El señor COLOMA.-

En general, Senador.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Se votará en general el proyecto.

Discusión en Sala

La señora ÓRDENES.-

¡No, Presidente!

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Entonces, ¿no da acuerdo para abrir la votación?

La señora ÓRDENES.-

No.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Lo que pasa es que si interviene hasta más allá de las dos de la tarde, el proyecto no se votará hoy día.

La señora ÓRDENES.-

Presidente, quiero que se dé el tiempo que necesita una materia como esta.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Senadora, mi petición es para que se pueda votar el proyecto hoy; si no, terminará el Orden del Día.

La señora ÓRDENES.-

Quiero que se le dé el tiempo que corresponde.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Perfecto.

Si termina después de las dos de la tarde, no se votará el proyecto.

Perfecto.

Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión.

La señora ÓRDENES.-

Presidente, yo quiero manifestar mi molestia con respecto al tratamiento que le da la Mesa a este proyecto de ley.

Primero, porque correspondía que la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, antes de la intervención del Senador Coloma, hubiera realizado el informe correspondiente, lo que es bastante obvio. Por eso también no estoy de acuerdo con lo que plantea, porque a mi juicio se está legislando de manera demasiado rápida en esta materia.

El proyecto es importante, y estoy segura de que habrá unanimidad sobre el particular. Se origina en dos mociones; yo participo en una de ellas. Pero claramente me parece que no es la forma de discutirlo. Y quiero manifestar el punto como Presidenta de la Comisión . Lo digo con hartos respeto: las cosas no son tan rápidas. Le hemos dedicado bastante tiempo a los temas vinculados con el narcotráfico, pero también en la mayor parte de los delitos que se están cometiendo participan autos robados, y acá se propone sancionar una serie de conductas a objeto de prevenir el robo de vehículos.

Hoy día no solo ha aumentado de manera significativa este tipo de hechos, sino que esto es mucho más creciente. En las noticias de ayer veíamos que solo en una comuna santiaguina, Providencia, el incremento en el robo de vehículos es superior al 70 por ciento.

Por lo tanto, le solicito a la Sala que este proyecto se deje para el primer lugar de la tabla de la siguiente sesión. Ello, por cuanto, además, varias de las iniciativas que está viendo nuestra Comisión en general se están tratando como punto tres o cuatro del Orden del Día. Creo que no sería serio continuar con esta práctica, que finalmente no respeta el informe inicial, ni tampoco le da el tratamiento exhaustivo que corresponde al análisis de cada proyecto.

Discusión en Sala

No estoy de acuerdo con que este proyecto se ponga en votación el día de hoy.

Gracias, Presidente .

El señor ELIZALDE (Presidente).-

¿Ese es su informe, Presidenta?

La señora ÓRDENES.-

No.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Entonces, escuchemos el informe.

La señora ÓRDENES.-

Quiero que se le dé el tiempo.

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Lo que pasa es que -insisto-, si termina antes de las dos, se podrá votar; si no, tendremos que recabar la unanimidad para ver si se puede prorrogar la sesión y votar esta iniciativa.

Señalo aquello en cumplimiento del Reglamento.

Le doy las disculpas del caso por no haberle dado la palabra a fin de que hubiera rendido antes el informe respectivo.

Yo también soy autor de la misma iniciativa que usted firmó; este asunto lo discutimos en los Comités, y precisamente porque nos pareció un tema importante y porque solo se vería en general, dijimos que haríamos el mayor de los esfuerzos para que se votara hoy.

No entiendo la lógica de dilatar la votación para la sesión siguiente. De hecho, fui yo el que propuso en los Comités que lo pusiéramos en la tabla de hoy, porque no estaba dentro de la prelación de proyectos para verse esta semana.

Le doy disculpas por no haberle otorgado la palabra primero, y en eso tiene usted un punto; pero no comparto el criterio respecto de que estemos tramitando a la rápida. Al contrario, como entendemos que este es un proyecto importante, que tiene apoyo unánime, los Comités decidimos ponerlo en tabla y votarlo hoy día. Ahora, si usted considera que es mejor votarlo en varias semanas más, está en su derecho; sin embargo, creo que debiéramos tratar de votarlo hoy.

Vamos a escuchar el informe, y después veremos lo que hacemos al respecto.

La señora ÓRDENES.-

Gracias, Presidente.

Lo que he solicitado es que se den los tiempos adecuados para el análisis adecuado de una iniciativa de ley.

Ahora voy a pasar a dar el informe respecto del proyecto de ley que usted ha puesto en discusión general en esta oportunidad.

Estoy hablando de dos mociones: la primera de ellas es de autoría de los Senadores señores Coloma , Castro González , Kusanovic , Van Rysselberghe y Walker , y la segunda pertenece a los Senadores señores Elizalde , Insulza y quien habla.

El objetivo de ambas iniciativas va dirigido, como ya se señaló en la relación, a prevenir la venta de vehículos

Discusión en Sala

robados, sancionando y aumentando la pena de una serie de conductas que facilitan o propician la comisión de tales hechos delictuales.

Además, este proyecto de ley establece la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios de todos los vehículos nuevos antes de su entrega a los compradores y su posterior circulación. Esto, con la finalidad de establecer formas de identificación de los vehículos que dificulten su comercialización y permitan, obviamente, una pesquisa más efectiva de los organismos a cargo de la investigación de los delitos.

Al respecto, cabe consignar que, a pesar de tratarse de una iniciativa de artículo único, la Comisión decidió discutirla solo en general. Ello, porque los invitados nos plantearon varias consultas o dudas que dejamos para una discusión posterior.

Durante el estudio de este proyecto la Comisión contó con la participación del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz . Asimismo, invitamos especialmente a exponer sus puntos de vista a las entidades pertinentes, como la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Nacional de Aduanas, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, la Asociación de Aseguradores de Chile, la Asociación Nacional Automotriz de Chile, la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa). Cada una de ellas realizó observaciones y aportes que queremos analizar durante la discusión particular.

Como se señaló, estamos hablando de una iniciativa de artículo único que propone, por ejemplo, aumentar los requisitos de la factura electrónica para proceder a la primera inscripción de vehículos. Esto tuvo bastantes observaciones y se manifestaron algunas dificultades al respecto, razón por la cual -insisto- las vamos a discutir en una instancia en particular.

Además, el artículo pertinente propone disponer la obligatoriedad de registrar o grabar la placa patente única en los vidrios de los vehículos, estableciendo que los vendedores no podrán hacer entrega de los mismos si el grabado o la impresión no se ha realizado.

Asimismo, se plantea sancionar como delito conducir sin placa patente en los casos en que esta sea obligatoria; elevar la multa de quien no inscriba un vehículo dentro de los treinta días siguientes a la fecha de adquisición o indique un domicilio falso o inexistente.

También se establece sancionar a quien adquiera o solicite la inscripción del vehículo sabiendo o debiendo saber que tiene su número de chasis adulterado, oculto o borrado.

El proyecto contiene además artículos transitorios.

El primero dispone que la exigencia contemplada en el N° 1 del artículo único comenzará a regir sesenta días después de publicada la respectiva ley en el Diario Oficial.

Por su parte, el artículo segundo transitorio establece que la adecuación del reglamento a que se refiere el N° 2 del artículo único deberá efectuarse en el plazo de cuarenta y cinco días después de la publicación de la ley en el Diario Oficial. Y en su inciso segundo señala un calendario, de acuerdo a la antigüedad de los vehículos, para cumplir con la obligación de registrar en vidrios el número de la placa patente.

Finalmente, hago notar que el informe de la Comisión da cuenta del trabajo realizado, consignando las intervenciones escuchadas durante el ciclo de audiencias que se llevó a cabo.

Es cuanto puedo informar, en mi calidad de Presidenta de la Comisión.

He dicho, Presidente .

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Gracias.

Yo solo quiero recordar que este proyecto estaba número treinta y seis en la tabla de proyectos -treinta y seis!-, y que el miércoles pasado propusimos incorporarlo al Orden del Día de esta sesión precisamente por la importancia

Discusión en Sala

que tiene.

Entonces, me parece injusto que se diga que no existe compromiso con este proyecto.

Le reitero mis disculpas, Senadora Órdenes, porque, como el Senador Coloma pidió la palabra antes, yo se la di, y en eso tiene un punto.

El señor COLOMA .-

¡Y perdón!

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Pero no me parece justo que se señale que no se le está dando relevancia correspondiente a este proyecto; porque, si no se la hubiéramos dado, se habría puesto en tabla en tres meses más.

Entonces, como le damos relevancia, voy a pedir la unanimidad de la Sala para abrir la votación.

¿Les parece a Sus Señorías abrir la votación, pese a que terminó el Orden del Día?

Acordado.

Se abre la votación.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En votación.

(Durante la votación).

El señor ELIZALDE (Presidente).-

Tiene la palabra el Senador Durana.

El señor DURANA.-

Presidente, yo solo quiero hacer un punto respecto de este proyecto, que obviamente voy a aprobar en general, pero para que se considere en su tratamiento en particular y se tomen las previsiones respectivas a fin de que no se produzcan efectos colaterales.

Hay regiones que tenemos zonas francas. Y, por lo tanto, lo importante en este proyecto es que cuando alguien vaya a comprar su vehículo a la zona franca -y estoy hablando fundamentalmente de la Región de Arica y Parinacota, de la Región de Tarapacá y de la Región de Magallanes- si lo hace una persona residente, sea de la Región de Arica y Parinacota o de una de sus comunas, debería salir con las placas que entrega el Servicio de Registro Civil, pero el objeto es que el permiso de circulación se pague en la comuna de la región donde viva.

Existen también las ventas por mandato, y en ese caso, obviamente, se tiene que utilizar el mecanismo de zona franca de extensión, en que la placa patente debiese ser entregada por el Registro Civil de la región.

Yo voy a considerar este punto en la fase de indicaciones; sin embargo, quiero señalarlo ante el pleno de la Sala.

Gracias, Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

El Senador Galilea no está; tampoco el Senador Walker.

¿Senador Chahuán?

Discusión en Sala

¿Senador Moreira?

Tiene la palabra el Senador Coloma.

El señor COLOMA.-

Muy brevemente.

Yo pido todas las disculpas del caso respecto de lo anterior, que fue absolutamente involuntario. Me había inscrito y fue para tratar de hacer las cosas para mejor, no para peor.

Yo estoy pareado con el Senador Insulza, pero esta votación es unánime. Entonces, no sé si el Partido Socialista...

No, parece que no: ¡me pareo nomás!

Iba a pedir autorización para votar, en este caso, un proyecto de mi autoría. ¡Pero está bien...!

Gracias.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias a usted, Senador.

Tiene la palabra el Senador Sanhueza.

El señor SANHUEZA.-

Gracias, Presidenta .

Sin duda, entregar seguridad y protección a las familias de nuestro país no es una sugerencia. No debe convertirse en declaraciones de buena voluntad, ni traducirse en discursos donde la frase "estamos haciendo todos los esfuerzos posibles" se repita una y otra vez.

Por mandato constitucional, es deber del Estado brindar protección a la población. Y, para ello, se deben realizar y desarrollar un conjunto de acciones que aseguren y garanticen los derechos esenciales de la persona humana, entre los que se encuentran la seguridad. Pero, incluso más allá, lo anterior debe traducirse en actos positivos y concretos, que permitan la promoción de dichos derechos, a fin de que el conjunto de condiciones materiales e inmateriales permitan el máximo desarrollo de la persona humana.

Señora Presidenta , en el papel esto suena muy razonable, pero lamentablemente este Gobierno no ha sabido priorizar la seguridad en el tiempo que lleva a cargo. Y más aún, la ha relegado a un segundo plano dejándose indefensas a las familias de nuestro país, que día a día y en todas las regiones ven cómo los delitos que antes se veían por televisión están ocurriendo a metros de su hogar.

Es más, desde anoche está circulando un video donde una banda, una mafia del norte, está haciendo y ufanándose del uso de armas de fuego y diciendo que están en la ciudad de Chillán, capital de la Región de Ñuble. Y esto, obviamente, genera mucha inseguridad en la población, en las familias de Ñuble.

Aprovechamos de hacer un llamado al Gobierno, a través del Ministerio del Interior, del delegado presidencial, de la Fiscalía, para que se tomen las medidas más urgentes posibles para que este hechos de este tipo no generen la inseguridad que existe hoy día la Región de Ñuble, producto de la circulación de un video donde se muestran armas de grueso calibre. Y esperamos que los culpables sean prontamente detenidos y sacados de circulación.

La moción que hoy se vota -propuesta que nace de un grupo de Senadores, no del Gobierno- propone medidas concretas y efectivas tendientes a prevenir la compraventa de vehículos motorizados que hayan sido producto de robos, hurtos u otros delitos. Se busca frenar el negocio de la compra y venta de vehículos que sean objeto de encerronas y portonazos.

Para lograr los objetivos señalados, el proyecto de ley contempla sanciones para los compradores de vehículos producto de estos ilícitos; establecer límites a su comercialización, y castigar una serie de comportamientos

Discusión en Sala

asociados a toda la cadena delictual imperante en estas acciones de hurto y robo.

Si bien el Gobierno aborda los hechos luego de que estos ocurren, es decir, no es una iniciativa preventiva, es positivo legislar sobre las consecuencias generadas, puesto que el aumento exponencial del robo de vehículos también propicia la comisión de otros hechos contra la ley, como son la clonación, venta, desarme y venta por piezas.

Los números respaldan la preocupación en la materia. Según datos entregados por Carabineros de Chile, este año el incremento de delitos ha sido de 171 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Además, en lo que va del año se han reportado 3.569 delitos bajo esta modalidad, un aumento de 91 por ciento respecto del mismo período del año 2021.

Dentro de las medidas concretas que se establecen se encuentran:

- Aumentar los requisitos de la factura electrónica para proceder a la primera inscripción de un vehículo.
- Disponer la obligatoriedad de registrar o grabar en forma permanente e imborrable la placa patente única en los vidrios de los vehículos, estableciendo que los vendedores no podrán hacer entrega de estos si el grabado o impresión no está realizado.
- Sancionar a quien adquiera o solicite la inscripción del vehículo sabiendo que tiene su número de chasis adulterado, oculto o borrado.
- Aumentar la pena de quien conduzca un vehículo con placa patente oculta, adulterada, falsa o que pertenezca a otro vehículo.
- Y sancionar como delito conducir sin placa patente en los casos en que esta sea obligatoria.

Esta es solo una de las acciones delictuales violentas que han aumentado bajo la mirada pasiva del Gobierno.

Estamos ante un mandato que no ha puesto como prioridad la seguridad de nuestros vecinos. Esperamos que este ejemplo, que surge de esta Corporación, sirva para que, de una vez por todas, las autoridades que correspondan respalden el actuar de nuestras Policías, lo refuercen, y se den cuenta de que la seguridad, o mejor dicho la inseguridad, ya no es de un sector o región en particular: ha llegado a cada rincón de nuestro país, de la mano de bandas organizadas, muchas veces con mejores elementos de defensa sobre quienes legítimamente tienen este rol.

Llamo al Gobierno a tomar con fuerza la bandera de proteger a Chile y de devolver la tranquilidad a nuestros barrios.

Voto a favor, señora Presidenta .

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Gracias, Senador.

No habiendo más inscritos, señor Secretario , haga el llamado correspondiente.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Terminada la votación.

-Se aprueba en general el proyecto (29 votos a favor y 1 pareo).

Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Campillai, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Rincón y Sepúlveda y los señores Castro González, Castro Prieto, Chahuán, Durana, Elizalde, Flores, Gahona, García, Keitel, Kuschel, Latorre,

Discusión en Sala

Macaya, Moreira, Ossandón, Pugh, Saavedra, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

No votó, por estar pareado, el señor Coloma.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En la Mesa se registran los pareos del Senador señor Coloma con el Senador señor Insulza y del Senador señor Prohens con el Senador señor Araya.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

El proyecto queda aprobado en general y se devuelve a la Comisión para su estudio en particular.

¿Tenemos que fijar plazo para presentar indicaciones?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Sí, pero no hay quorum.

La señora EBENSPERGER (Vicepresidenta).-

Entonces, queda pendiente el plazo de indicaciones por falta de quorum en la Sala.

1.5. Oficio de Indicaciones

Boletín Indicaciones. Fecha 18 de noviembre, 2022. Oficio

BOLETINES Nos 15.077-15 y 15.410-15, refundidos

INDICACIONES

18.11.22

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, PARA PREVENIR LA VENTA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS ROBADOS Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS QUE INDICA

ARTÍCULO ÚNICO

Número 1

Inciso final propuesto

o o o o o

Inciso nuevo

1.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para agregar un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“La omisión de la información señalada dará lugar al rechazo de la inscripción, sin ulterior recurso.”.

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

2.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para intercalar el siguiente número, nuevo:

“.... Reemplázase el inciso final del artículo 56 por los siguientes:

“El mismo procedimiento se aplicará a los vehículos que transiten sin el permiso de circulación vigente, sin el certificado vigente de un seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados, o circulen con placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados.

Se entenderá que la placa patente se encuentra oculta o en mal estado cuando esté cubierta o mantenga cualquier elemento, fijo o móvil, que dificulte su identificación total o parcialmente; o posea un deterioro considerable.”.

o o o o o

Número 2

3.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“2. Agrégase, en el artículo 62, el siguiente inciso final, nuevo:

“Las características técnicas establecidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberán, además, establecer que los vehículos motorizados tengan grabada de forma permanente, mediante técnica de desgaste por arenado o similar, la placa patente única en sus vidrios y espejos laterales, según corresponda, y disponer de toda otra medida que dificulte la comercialización de vehículos hurtados o robados. Los vendedores habituales y no habituales no podrán hacer entrega de estos sin el grabado permanente señalado.”.

Oficio de Indicaciones

Número 4

Literal j) propuesto

4.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“j) Conduzca un vehículo sin placa patente delantera, trasera o ambas; o con ella oculta, cubierta o mantenga cualquier elemento, fijo o móvil, que dificulte su identificación total o parcialmente.”.

ooooo

Número nuevo

5.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para intercalar, a continuación del número 4, el siguiente número, nuevo:

“... Agrégase, en el inciso primero del artículo 192, un literal, nuevo, del siguiente tenor:

“...) Conduzca, a sabiendas, un vehículo con placa patente adulterada, modificada o falsa o utilice una placa patente que corresponda a otro vehículo.”.

ooooo

ooooo

Número nuevo

6.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para incorporar, a continuación del número 4, el siguiente número, nuevo:

“... Agrégase, en el inciso primero del artículo 192, un literal, nuevo, del siguiente tenor:

“...) Adquiera o solicite para sí o para otro, personalmente o por interpósita persona, la inscripción de un vehículo motorizado, a sabiendas, que el número de chasis y/o número de identificación del vehículo (VIN) esté adulterado o borrado, sea falso o no corresponde al declarado en el documento o que corresponda al de otro vehículo.”.

ooooo

ooooo

Número nuevo

7.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para incorporar, a continuación del número 4, el siguiente número, nuevo:

“... Agrégase, en el inciso primero del artículo 192, un literal, nuevo, del siguiente tenor:

“...) El que conduzca un vehículo motorizado, a sabiendas, con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados; o corresponda al de otro vehículo, así como quien adultere o borre el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor de un vehículo.”.

ooooo

Número 6

8.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para eliminarlo.

Número 8

9.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

Oficio de Indicaciones

“8. Agrégase, en el inciso primero del artículo 200, el siguiente numeral, nuevo, consultado como numeral 44:

“44. Conducir un vehículo que no cuente con la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, según corresponda. Dicha sanción también será aplicable al dueño del vehículo, y”. ”.

Número 9

10.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“9. Agrégase, en el inciso primero del artículo 200, el siguiente numeral, nuevo, consultado como numeral 45:

“45. Vender un vehículo sin la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, según corresponda.”. ”.

Número 10

Numeral 27 propuesto

11.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para reemplazar la palabra “Conducir” por “Mantener”.

oooo

Artículo nuevo

12.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para incorporar el siguiente artículo 2°, nuevo:

“Artículo 2°.- Intercálase, en el artículo 456 bis del Código Penal, un numeral 3), nuevo, del siguiente tenor:

“3) Ejecutar el delito usando un vehículo motorizado sin placa patente delantera, trasera o ambas; o con cualquiera oculta o con vidrios oscuros o polarizados, en contravención con las normas del tránsito; o en el que se haya utilizado cualquier otra práctica, técnica, intervención, herramienta, dispositivo o condición que favorezca su impunidad.”. ”.

oooo

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

oooo

Inciso nuevo

13.- Del Honorable Senador señor Durana, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Los vehículos que sean importados las automotoras o usuarios de zona franca, están eximidos de la obligación de la obtención de la placa patente, sólo para su traslado desde el momento de su desembarque a sus bodegas, sucursales, talleres de reparación o lugares para su comercialización. En todo caso, una vez vendidos los vehículos que se encuentran bajo régimen de zona franca, estos deberán contar con su placa patente para circular.”.

oooo

- - -

Boletín de Indicaciones

1.6. Boletín de Indicaciones

Fecha 25 de mayo, 2023. Indicaciones del Ejecutivo y de Parlamentarios.

BOLETINES Nos 15.077-15 y 15.410-15, refundidos

INDICACIONES

18.11.22

25.05.25

INDICACIONES FORMULADAS DURANTE LA DISCUSIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, PARA PREVENIR LA VENTA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS ROBADOS Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS QUE INDICA

ARTÍCULO ÚNICO

o o o o o

Número nuevo

1a).- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir su denominación como “Artículo único” por la de “Artículo primero”.

o o o o o

Número 1

1b).- De S.E. el Presidente de la República, para eliminar su numeral 1, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes.

Inciso final propuesto

o o o o o

Inciso nuevo

1.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para agregar un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“La omisión de la información señalada dará lugar al rechazo de la inscripción, sin ulterior recurso.”.

o o o o o

1 bis.- Del Honorable Senador señor Van Rysselberghe, para agregar el siguiente inciso final, nuevo, al artículo 39 bis del siguiente tenor:

“El Registro Civil y de Identificación deberá contar con todos los números de VIN correspondiente a los vehículos motorizados importados o producidos en Chile, debidamente provistos por el Servicio de Aduanas y no podrá, en consecuencia, inscribir un vehículo que no haya sido importado o producido por Chile. Esta información deberá ser provista, obligatoriamente, al momento de su internación por cualquier importador de vehículos en todo Chile, sin excepción.”

o o o o o

Número nuevo

2.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para intercalar el siguiente número, nuevo:

“.... Reemplázase el inciso final del artículo 56 por los siguientes:

Boletín de Indicaciones

“El mismo procedimiento se aplicará a los vehículos que transiten sin el permiso de circulación vigente, sin el certificado vigente de un seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados, o circulen con placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados.

Se entenderá que la placa patente se encuentra oculta o en mal estado cuando esté cubierta o mantenga cualquier elemento, fijo o móvil, que dificulte su identificación total o parcialmente; o posea un deterioro considerable.”.

oooo

Número 2

3.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“2. Agrégase, en el artículo 62, el siguiente inciso final, nuevo:

“Las características técnicas establecidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberán, además, establecer que los vehículos motorizados tengan grabada de forma permanente, mediante técnica de desgaste por arenado o similar, la placa patente única en sus vidrios y espejos laterales, según corresponda, y disponer de toda otra medida que dificulte la comercialización de vehículos hurtados o robados. Los vendedores habituales y no habituales no podrán hacer entrega de estos sin el grabado permanente señalado.”.

3 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituirlo, por el siguiente:

“... Agrégase un inciso final, nuevo, al artículo 62, del siguiente tenor:

“Los vehículos motorizados deberán contar con su placa patente única grabada o impresa, de forma permanente, en sus vidrios y espejos laterales. Un reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá establecer las características de este grabado o impresión.”.

oooo

Numerales nuevos

3 ter.- De S.E. el Presidente de la República, para agregar un numeral, nuevo, del siguiente tenor:

“... Reemplázase el inciso primero del artículo 71, por el siguiente:

“Se prohíbe el uso, adosamiento y/o la conducción con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley o sus reglamentos.”.

oooo

3 quáter.- De S.E. el Presidente de la República, para agregar un numeral, nuevo, del siguiente tenor:

“... Agrégase un nuevo inciso final al artículo 80 del siguiente tenor:

“El casco referido en el inciso anterior deberá tener adherida la placa patente única del vehículo motorizado que se esté utilizando, cuando se trate de vehículos que deban contar con placa patente única. Un reglamento expedido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinará los detalles de la forma en que se tiene que adherir al casco la placa patente única del vehículo motorizado, así como también el tamaño y color de las letras y números, entre otras especificaciones.”.

oooo

Número 3

3 quinquies.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar el actual numeral 3, por el siguiente:

“... Reemplázase el literal e) del artículo 192, por el siguiente:

Boletín de Indicaciones

“e) Conduzca, a sabiendas, un vehículo con placa patente falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo, cuando ésta sea exigible conforme con lo dispuesto en el artículo 51;”.’.”.

o o o o o

Número 4

Literal j) propuesto

4.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“j) Conduzca un vehículo sin placa patente delantera, trasera o ambas; o con ella oculta, cubierta o mantenga cualquier elemento, fijo o móvil, que dificulte su identificación total o parcialmente.”.

4 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para eliminarlo.

o o o o o

Número nuevo

5.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para intercalar, a continuación del número 4, el siguiente número, nuevo:

“... Agrégase, en el inciso primero del artículo 192, un literal, nuevo, del siguiente tenor:

“...) Conduzca, a sabiendas, un vehículo con placa patente adulterada, modificada o falsa o utilice una placa patente que corresponda a otro vehículo.”.’.”.

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

6.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para incorporar, a continuación del número 4, el siguiente número, nuevo:

“... Agrégase, en el inciso primero del artículo 192, un literal, nuevo, del siguiente tenor:

“...) Adquiera o solicite para sí o para otro, personalmente o por interpósita persona, la inscripción de un vehículo motorizado, a sabiendas, que el número de chasis y/o número de identificación del vehículo (VIN) esté adulterado o borrado, sea falso o no corresponde al declarado en el documento o que corresponda al de otro vehículo.”.’.”.

o o o o o

o o o o o

Número nuevo

7.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para incorporar, a continuación del número 4, el siguiente número, nuevo:

“... Agrégase, en el inciso primero del artículo 192, un literal, nuevo, del siguiente tenor:

“...) El que conduzca un vehículo motorizado, a sabiendas, con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados; o corresponda al de otro vehículo, así como quien adultere o borre el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor de un vehículo.”.’.”.

o o o o o

Número 5

Boletín de Indicaciones

7 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para eliminarlo.

Número 6

8.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, y 8 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para eliminarlo.

oooo

Número nuevo

8 ter.- De S.E. el Presidente de la República, para incorporar un numeral, nuevo, del siguiente tenor:

"... Incorpórase, en el artículo 199, un numeral 7, nuevo:

"Conducir o utilizar un vehículo con la placa patente oculta o que utilice objetos, accesorios, luces o aditamentos que obstaculicen su plena percepción, o si la placa patente se encuentra en mal estado y dificulte la identificación del vehículo, siempre que la placa patente sea exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 51."."

oooo

Número 7

8 quáter.- De S.E. el Presidente de la República, para eliminarlo.

Número 8

9.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

"8. Agrégase, en el inciso primero del artículo 200, el siguiente un numeral, nuevo, consultado como numeral 44:

"44. Conducir un vehículo que no cuente con la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, según corresponda. Dicha sanción también será aplicable al dueño del vehículo, y".

oooo

Número nuevo

9 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar el actual numeral 8, por el siguiente:

"... Incorpórase, en el artículo 200, un numeral 45, nuevo, del siguiente tenor:

"45. Conducir o utilizar un vehículo que no cuente con la placa patente grabada o impresa de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando esto sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos;"."

oooo

Número 9

10.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

"9. Agrégase, en el inciso primero del artículo 200, el siguiente numeral, nuevo, consultado como numeral 45:

"45. Vender un vehículo sin la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, según corresponda."."

10 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar el actual numeral 9, por el siguiente:

".... Incorpórase, en el artículo 200, un numeral 46, nuevo, del siguiente tenor:

"46. Tratándose de comercializadores de vehículos motorizados, vender un vehículo sin la placa patente grabada o

Boletín de Indicaciones

impresa de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando el grabado o impresión sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.”.”.

o o o o o

Número nuevo

10 ter.- De S.E. el Presidente de la República, para incorporar un numeral, nuevo, del siguiente tenor:

“... Modifícase el artículo 201 en el siguiente sentido:

a. Reemplázase el numeral 3 del artículo 201, por el siguiente:

“3. Conducir un vehículo usando indebidamente las luces, con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos en esta ley o sus reglamentos, sin perjuicio de lo establecido en el número 15 del artículo anterior;”.

b. Reemplázase su numeral 14 por el siguiente:

“14. Conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares, contraviniendo la norma sobre uso obligatorio de casco protector y demás elementos de seguridad. Asimismo, constituirá infracción la conducción de vehículos motorizados utilizando un casco que no cumpla con la obligación del inciso segundo del artículo 80;”.

o o o o o

Número 10

Numeral 27 propuesto

11.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para reemplaza la palabra “Conducir” por “Mantener”.

11 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para eliminarlo.

o o o o o

11 ter.- Del Honorable Senador señor Coloma, para introducir, el siguiente, número, nuevo:

“... Agrégase, el siguiente artículo 200 bis nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 200 bis.- Se prohíbe la venta y carga al público de combustible a los vehículos motorizados que no cuenten con su placa patente delantera o trasera.

Las estaciones de servicio deberán exhibir carteles visibles que indique expresamente la prohibición de venta y carga de combustible a los vehículos que no cuenten con su placa patente.

La contravención a lo dispuesto en este artículo será castigada con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales y se aplicará al concesionario o dueño de la estación de servicio. El que reiterare la conducta se le aplicará siempre el máximo de la multa”.

o o o o o

Número 11

11 quáter.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar en el actual numeral 11, la expresión “cuarto” por la expresión “quinto”.

o o o o o

Artículo nuevo

11 quinquies.- De S.E. el Presidente de la República, para agregar un artículo segundo, nuevo, del siguiente tenor:

Boletín de Indicaciones

“Artículo segundo. Modifícase el inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 20.931 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, entre la expresión “vehículo motorizado” y el punto seguido, la oración “y no motorizado, tales como autos, motocicletas, triciclos y ciclos.”.

b) Sustitúyese la expresión “o en uno de tracción animal” por “motorizado o de tracción animal, o a contenedores o mochilas que sirvan para el transporte de mercancía”.

oooo

Artículo nuevo

12.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para incorporar el siguiente artículo 2°, nuevo:

“Artículo 2°.- Intercálase, en el artículo 456 bis del Código Penal, un numeral 3), nuevo, del siguiente tenor:

“3) Ejecutar el delito usando un vehículo motorizado sin placa patente delantera, trasera o ambas; o con cualquiera oculta o con vidrios oscuros o polarizados, en contravención con las normas del tránsito; o en el que se haya utilizado cualquier otra práctica, técnica, intervención, herramienta, dispositivo o condición que favorezca su impunidad.”.

oooo

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

12 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar el artículo segundo transitorio por el siguiente:

“Artículo segundo transitorio: La dictación de el o los reglamentos a que alude el inciso final del artículo 62 y 80 de la ley N° 18.290, de Tránsito, deberá efectuarse en el plazo de seis meses luego de publicada esta ley en el Diario Oficial.

La obligación de grabar o imprimir la placa patente única en vidrios y espejos laterales de los vehículos motorizados será aplicable conforme a lo siguiente:

a) Para vehículos nuevos, la obligación será exigible desde el cuarto mes de publicado el reglamento en el Diario Oficial.

b) Para vehículos comercializados con anterioridad a la publicación de esta ley, la obligación será exigible luego de transcurridos veinticuatro meses desde la publicación del reglamento en el Diario Oficial.”.

oooo

Inciso nuevo

13.- Del Honorable Senador señor Durana, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Los vehículos que sean importados las automotoras o usuarios de zona franca, están eximidos de la obligación de la obtención de la placa patente, sólo para su traslado desde el momento de su desembarque a sus bodegas, sucursales, talleres de reparación o lugares para su comercialización. En todo caso, una vez vendidos los vehículos que se encuentran bajo régimen de zona franca, estos deberán contar con su placa patente para circular.”.

oooo

oooo

Artículos nuevos

Boletín de Indicaciones

14.- De S.E. el Presidente de la República, para agregar un artículo tercero transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo tercero transitorio: Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 80 de la ley N° 18.290, de Tránsito, regirá doce meses luego publicada la presente ley en el Diario Oficial.”.

o o o o o

15.- Del Honorable Senador señor Coloma, para incorporar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“.... La obligación dispuesta en el inciso segundo del artículo 200 bis entrará a regir treinta días luego de publicada esta ley en el diario oficial.”.

o o o o o

- - -

Segundo Informe de Comisión de Transportes

1.7. Segundo Informe de Comisión de Transportes

Senado. Fecha 07 de junio, 2023. Informe de Comisión de Transportes en Sesión 29. Legislatura 371.

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito, para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica. BOLETINES Nos 15.077-15 y 15.410-15, refundidos.

HONORABLE SENADO:

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones tiene el honor de informar, en particular, el proyecto de ley de la referencia, en primer trámite constitucional, iniciado en las siguientes mociones refundidas:

1.- Moción de los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma, Juan Luis Castro González, Alejandro Kusanovic, Enrique Van Rysselberghe y Matías Walker, (Boletín N° 15.077-15).

2.- Moción de los Honorables Senadores señores Elizalde e Insulza y Honorable Senadora señora Órdenes, (Boletín N° 15.410-15).

- - -

Se deja constancia que en la Sala en sesión 65ª, de fecha 11 de octubre del año en curso, acordó refundir ambas iniciativas legales.

- - -

Para el despacho de esta iniciativa legal, el Ejecutivo hizo presente la urgencia calificándola de “discusión inmediata”.

- - - - -

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento del Senado, se deja constancia de lo siguiente:

I.- Artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: Artículo 1 transitorio.

II.- Indicaciones aprobadas sin modificaciones: 1b); 3 quáter; 3 quinquies; 4 bis; 8; 8 bis; 8 ter; 8 quáter; 10 ter; 11 bis; 11 ter; 11 quáter; 14 y 15.

III.- Indicaciones aprobadas con modificaciones: 1a); 1 bis; 2; 3 bis; 3 ter; 6; 7; 9 bis; 10 bis; 11 quinquies; 12 y 12 bis.

IV.- Indicaciones rechazadas: 4; 7 bis y 13.

V.- Indicaciones retiradas: 1; 3; 5; 9; 10 y 11.

VI.- Indicaciones declaradas inadmisibles: ninguna.

- - -

ASISTENCIA

Durante el análisis de este proyecto, vuestra Comisión contó con la participación del Subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza; de la Jefa de la División de Normas y Operaciones de la Subsecretaría de Transportes, señora Carola Jorquera; de la Coordinadora Legislativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, señora Viviana Díaz; del Jefe de asesores de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señor Rodrigo Muñoz y el asesor legislativo de dicha Subsecretaría, señor Alonso Boegeholz.

Además, concurrieron los asesores de la Honorable Senadora señora Órdenes, señor Julio Valladares; del Honorable

Segundo Informe de Comisión de Transportes

Senador señor Castro, señoras Meggy López y Teresita Fabres; del Honorable Senador señor Kusanovic, señor Tomás Matheson; del Honorable Senador señor Van Rysselberghe, señor Juan Paulo Morales; del Honorable Senador señor Coloma, señor Williams Valenzuela; del Comité Partido Unión Demócrata Independiente, señor Fernando Castro; del Comité Partido Socialista, señor Miguel Ángel Díaz; de la Segpres, señora Maritza Cabrera, y de la Fundación Jaime Guzmán, señora María Ignacia Navarro.

- - -

DISCUSIÓN EN PARTICULAR[1]

La Comisión se abocó al estudio de 35 indicaciones presentadas al texto del proyecto de ley aprobado en general por el Honorable Senado, dejando constancia del debate de que fueron objeto, como asimismo de las disposiciones en que ellas inciden y de los acuerdos adoptados sobre las mismas.

ARTÍCULO ÚNICO

Introduce modificaciones al decreto con fuerza de ley N°1, de 2009, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.

- - -

Indicación N°1a)

1a).- De S.E. el Presidente de la República, para sustituir su denominación como “Artículo único” por la de “Artículo primero”.

Esta indicación, fue aprobada con una modificación formal, con la finalidad de uniformar la referencia a los artículos.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.

- - -

Número 1

El artículo 39 bis de la ley vigente, señala que la primera inscripción de los vehículos nuevos o usados, según corresponda, así como las variaciones del dominio de los vehículos inscritos; los gravámenes, prohibiciones, embargos y medidas precautorias; los arrendamientos con opción de compra y otros títulos que otorguen la mera tenencia material; las alteraciones que hagan cambiar la naturaleza de los vehículos, sus características esenciales o que los identifiquen; su abandono, destrucción o desarmadura total o parcial; las denuncias por la apropiación de un vehículo motorizado; las rectificaciones de errores, omisiones o cualquier modificación equivalente de una inscripción; y las cancelaciones de inscripción, se tramitarán a través del sistema electrónico del Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación, acompañando la documentación pertinente.

Su inciso segundo dispone que tratándose de la primera inscripción del dominio de un vehículo en el Registro de Vehículos Motorizados, quien solicite dicho trámite deberá presentar la respectiva factura electrónica, documentos aduaneros o sentencia judicial y el comprobante del pago de los tributos correspondientes, sin perjuicio de cualquier otra documentación cuya presentación disponga el reglamento indicado en el artículo 46.

El numeral 1, aprobado en general por el Honorable Senado, es del siguiente tenor:

“1. Agréguese un inciso final nuevo al artículo 39 bis del siguiente tenor:

“La señalada factura deberá contener en su reverso u hoja anexa los siguientes datos:

- a) Nombre de la empresa y su representante legal, con sus respectivos roles únicos tributarios;
- b) El domicilio de la empresa y de su representante legal;

Segundo Informe de Comisión de Transportes

c) La fecha de constitución de la empresa y los datos de su inscripción en el registro respectivo, y

d) El nombre, firma y declaración jurada simple de quien suscribe el documento por parte de la empresa, de que dicha información es fidedigna.

Asimismo, en dicho documento deberá venir estampada copia de la cédula de identidad del firmante. Sin dicha información no se procederá a la inscripción.”.

A este numeral 1, se presentaron tres indicaciones, signadas con los Nos 1b), 1 y 1 bis.

Indicación N° 1b)

1b).- De S.E. el Presidente de la República, para eliminar su numeral 1.

El jefe de asesores, de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señor Rodrigo Muñoz, explicó que la proposición de eliminación del numeral 1 dice relación con los planteamientos formulados por el Servicio de Impuestos Internos durante la discusión en general de esta iniciativa legal, en el sentido de que la norma propuesta se basa en las características de las facturas físicas. Por otra parte, las menciones que se proponen agregar a las facturas electrónicas no contienen elementos que permitan la trazabilidad de los delitos.

A mayor abundamiento, indicó que la inclusión de dicha norma irrogaría un mayor gasto fiscal.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.

- - -

Inciso nuevo

Indicación N° 1

1.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para agregar un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“La omisión de la información señalada dará lugar al rechazo de la inscripción, sin ulterior recurso.”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

- - -

Indicación N° 1 bis

1 bis.- Del Honorable Senador señor Van Rysselberghe, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“El Registro Civil y de Identificación deberá contar con todos los números de VIN correspondiente a los vehículos motorizados importados o producidos en Chile, debidamente provistos por el Servicio de Aduanas y no podrá, en consecuencia, inscribir un vehículo que no haya sido importado o producido por Chile. Esta información deberá ser provista, obligatoriamente, al momento de su internación por cualquier importador de vehículos en todo Chile, sin excepción.”

El asesor del Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Van Rysselberghe, señor Williams Valenzuela, señaló que el Registro Civil no cuenta con toda la información necesaria, principalmente de los vehículos que se arman en el país o aquellos que se pretenden inscribir mediante un procedimiento judicial, por lo tanto, para evitar la clonación de los números correspondientes a la identificación de los vehículos es importante que dicho servicio disponga de todos los antecedentes para que cuando se realicen las transferencias posteriores se pueda mantener la historia del vehículo, evitando en el futuro clonaciones o adulteraciones. De este modo, se pretende que no sólo la placa patente contenga el registro de la historia del vehículo, lo que permitirá conocer otros antecedentes para prevenir la inscripción de un vehículo clonado o que el número de motor esté falsificado, con lo cual será posible seguir el historial de las transferencias cuando se comercialicen los vehículos.

Segundo Informe de Comisión de Transportes

La Comisión acordó aprobar esta indicación con modificaciones formales.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.

- - -

Número nuevo

El artículo 56 de la ley vigente, dispone que todo vehículo que transite sin llevar la placa patente respectiva, será retirado de la circulación por Carabineros o Inspectores Municipales, para ser puesto a disposición del Juzgado de Policía Local que corresponda. Dichos vehículos serán mantenidos en lugares especialmente habilitados por la Municipalidad para tal efecto, quedando el Juez facultado para ordenar su devolución al propietario tan pronto éste obtenga la placa patente.

Su inciso segundo señala que el mismo procedimiento se aplicará a los vehículos que transiten sin el permiso de circulación vigente o sin el certificado vigente de un seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados.

Indicación N° 2

2.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para intercalar el siguiente número, nuevo:

“.... Reemplázase el inciso final del artículo 56 por los siguientes:

“El mismo procedimiento se aplicará a los vehículos que transiten sin el permiso de circulación vigente, sin el certificado vigente de un seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados, o circulen con placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados.

Se entenderá que la placa patente se encuentra oculta o en mal estado cuando esté cubierta o mantenga cualquier elemento, fijo o móvil, que dificulte su identificación total o parcialmente; o posea un deterioro considerable.”.

El asesor del Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Van Rysselberghe, señor Williams Valenzuela, explicó que la ley vigente permite el retiro de circulación de los vehículos cuando no cuenten con el permiso de circulación vigente o con el seguro obligatorio de accidentes personales.

La indicación en estudio, propone aplicar el mismo procedimiento para los vehículos que no cuenten con la placa patente, circulen con aquella oculta, o que, en un proceso de fiscalización, Carabineros de Chile o de inspectores municipales puedan verificar que el número VIN está borrado o adulterado o que no corresponde al registro. Así, se pretende ampliar la hipótesis de retiro de los vehículos para privilegiar el uso adecuado de la placa patente y para fiscalizar en la eventualidad que el número VIN esté clonado o adulterado.

La Honorable Senadora señora Órdenes propuso incorporar a esta norma la exigencia de contar con el certificado de homologación individual o de revisión técnica del vehículo al día.

El Subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza, se mostró partidario de incorporar en la norma, los elementos señalados por la señora Senadora.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.

- - -

Número 2

El artículo 62 de la ley vigente, señala que los vehículos deberán reunir las características técnicas de construcción, dimensiones y condiciones de seguridad, comodidad, presentación y mantenimiento que establezca el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y no podrán exceder los pesos máximos permitidos por el Ministerio de Obras Públicas. En el caso específico de los vehículos pertenecientes a los Cuerpos de Bomberos, las

Segundo Informe de Comisión de Transportes

características técnicas y pesos máximos permitidos deberán considerar a lo menos la necesidad de su adecuada y oportuna intervención en el auxilio de incendios y otros siniestros, sus especiales características funcionales y su flujo de circulación.

Su inciso segundo agrega que no podrán transitar los vehículos que excedan los pesos máximos permitidos.

El numeral 2, aprobado en general por el Honorable Senado, agrega un inciso final nuevo, del siguiente tenor:

“El señalado reglamento deberá disponer además que los vehículos motorizados tengan grabada o impresa de forma permanente e imborrable en sus vidrios la placa patente única y disponer de toda otra medida que dificulte la venta de los vehículos en forma clandestina. Los vendedores no podrán hacer entrega de los mismos si el grabado o impresión no se ha realizado.”.

A este numeral 2, se presentaron dos indicaciones, signadas con los Nos 3 y 3 bis.

Indicación N° 3

3.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“2. Agrégase, en el artículo 62, el siguiente inciso final, nuevo:

“Las características técnicas establecidas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberán, además, establecer que los vehículos motorizados tengan grabada de forma permanente, mediante técnica de desgaste por arenado o similar, la placa patente única en sus vidrios y espejos laterales, según corresponda, y disponer de toda otra medida que dificulte la comercialización de vehículos hurtados o robados. Los vendedores habituales y no habituales no podrán hacer entrega de estos sin el grabado permanente señalado.”.

Indicación N° 3 bis

3 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para sustituirlo, por el siguiente:

“... Agrégase un inciso final, nuevo, al artículo 62, del siguiente tenor:

“Los vehículos motorizados deberán contar con su placa patente única grabada o impresa, de forma permanente, en sus vidrios y espejos laterales. Un reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá establecer las características de este grabado o impresión.”.

La Comisión analizó, en conjunto ambas indicaciones y acordó aprobar la indicación N° 3 bis del Ejecutivo, con una modificación tendiente a eliminar el término “o impresa” y “o impresión”, en consideración a las observaciones formuladas por Carabineros de Chile durante la discusión en general de esta iniciativa legal, en el sentido de establecer sólo el término “grabado” y no “impresión”, por cuanto en la actualidad, existen diversas técnicas de impresión en pintura que podrían identificar la placa patente en los vidrios o espejos y que fácilmente pueden ser borradas y reemplazadas en el caso de robo del vehículo.

- La indicación N° 3, fue retirada por sus autores, en consideración al debate anterior.

- En votación la indicación N°3 bis, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.

- - -

Numerales nuevos

El artículo 71 de la ley vigente prohíbe el uso de cualquier foco o luz que induzca a error en la conducción.

Su inciso segundo prescribe que sólo los vehículos de emergencia y los demás que determine el reglamento que se dicte podrán o deberán estar provistos de dispositivos luminosos, fijos o giratorios, y su uso se sujetará a lo que el reglamento respectivo determine.

Indicación N° 3 ter

Segundo Informe de Comisión de Transportes

3 ter.- De S.E. el Presidente de la República, para agregar un numeral, nuevo, del siguiente tenor:

“... Reemplázase el inciso primero del artículo 71, por el siguiente:

“Se prohíbe el uso, adosamiento y/o la conducción con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley o sus reglamentos.”.

El Subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza, señaló que mediante esta norma se pretende desincentivar el uso no reglamentario de las luces, para prevenir delitos relacionados con la mala utilización de aquéllas.

Con la aprobación de esta norma se dificultará la conducción con luces que dificultan la lectura de las placas patentes por dispositivos electrónicos o por la vista humana.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.

- - -

El artículo 80 de la ley vigente, señala que todo conductor de motocicletas, motonetas, bicimotos y su acompañante deberán usar casco protector reglamentario. El uso de casco protector, en el caso de las bicicletas, será exigible sólo en las zonas urbanas.

Indicación N° 3 quáter

3 quáter.- De S.E. el Presidente de la República, para agregar un numeral, nuevo, del siguiente tenor:

“... Agrégase un nuevo inciso final al artículo 80 del siguiente tenor:

“El casco referido en el inciso anterior deberá tener adherida la placa patente única del vehículo motorizado que se esté utilizando, cuando se trate de vehículos que deban contar con placa patente única. Un reglamento expedido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinará los detalles de la forma en que se tiene que adherir al casco la placa patente única del vehículo motorizado, así como también el tamaño y color de las letras y números, entre otras especificaciones.”.

El jefe de asesores de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señor Rodrigo Muñoz, explicó que el fundamento de esta indicación dice relación con la necesidad de que en los cascos de los motociclistas se pueda identificar la placa patente única.

La aprobación de esta norma, permitirá una mayor fiscalización de este tipo de vehículos y además será un aporte para el tratamiento automatizado de infracciones de tránsito y de gran utilidad para la persecución de los delitos y la prevención de los mismos.

Agregó que esta norma forma parte de los compromisos asumidos por el Ejecutivo para la prevención de los delitos.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.

- - -

Número 3

El literal e) del artículo 192 vigente, es del siguiente tenor:

“e) Conduzca, a sabiendas, un vehículo con placa patente ocultada o alterada o utilice, a sabiendas, una placa patente falsa o que corresponda a otro vehículo;”

El numeral 3, aprobado en general por el Honorable Senado, propone derogarlo.

Indicación N° 3 quinquies

Segundo Informe de Comisión de Transportes

3 quinquies.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar el actual numeral 3, por el siguiente:

“... Reemplázase el literal e) del artículo 192, por el siguiente:

“e) Conduzca, a sabiendas, un vehículo con placa patente falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo, cuando ésta sea exigible conforme con lo dispuesto en el artículo 51;”.

El Subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza, explicó que esta indicación dice relación con la aplicación del principio de proporcionalidad para que sólo se considere delito la circulación con placa patente falsa y el ocultamiento se sancione como una falta.

Agregó que se pretende asimilar la conducción con patente falsa con la falsificación de instrumento público.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.

- - -

Número 4

Literal j) propuesto

El numeral 4, aprobado en general por el Honorable Senado, agrega un literal j) nuevo, al inciso primero del artículo 192 del siguiente tenor:

“j) Conduzca un vehículo sin placa patente o con ella oculta cuando ésta sea exigible conforme con lo dispuesto en el artículo 51;”.

Indicación N° 4

4.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“j) Conduzca un vehículo sin placa patente delantera, trasera o ambas; o con ella oculta, cubierta o mantenga cualquier elemento, fijo o móvil, que dificulte su identificación total o parcialmente.”.

Durante el estudio de esta indicación, el asesor del Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Van Rysselberghe, señor Williams Valenzuela, explicó que una de las ideas centrales del proyecto busca sancionar como delito la conducción de un vehículo sin placa patente.

En la actualidad, conducir un vehículo con placa patente oculta se sanciona como delito; conducir sin placa patente se sanciona como falta gravísima, por lo tanto, es necesario generar un criterio único, en el sentido que la conducción sin placa patente única u oculta, se consideran como conductas similares y en ese ámbito determinar si será delito o una falta gravísima.

El artículo 192, letra e) tipifica como delito la conducción con placa patente oculta.

En su opinión, existe un criterio dispar en virtud del cual conductas similares se sancionarían de forma distinta, por lo que propuso aprobar la indicación N° 4 en consideración a que las estadísticas de las autopistas, de Carabineros de Chile y de las empresas aseguradoras, indican que un porcentaje muy alto de vehículos circulan por las vías sin placa patente, circunstancia que no siempre está asociada al no pago por el paso por los pódicos de las autopistas, sino que, en la mayoría de los casos están destinados a la comisión de delitos.

La conducción sin placa patente o con ella oculta, es una conducta similar y en ambos casos debería sancionarse como delito, para que Carabineros de Chile puede actuar ante la flagrancia.

La Coordinadora Legislativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, señora Viviana Díaz, explicó que la indicación 8 ter del Ejecutivo propone calificar como falta gravísima conducir un vehículo con placa patente oculta.

En opinión del Ejecutivo, no es lo mismo la acción de falsificar una placa patente, que debe ser calificado de delito,

Segundo Informe de Comisión de Transportes

que se puede asimilar a la falsificación de un documento público al ocultamiento la placa patente.

La conducta es diferente y debe sancionarse de manera distinta.

Considerar el ocultamiento de la placa patente como infracción gravísima, implica la aplicación de una multa más alta, la suspensión de la licencia de conducir y eventualmente su cancelación.

El asesor del Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Van Rysselberghe, señor Williams Valenzuela, recalcó que en la actualidad conducir con un vehículo con placa patente oculta es un delito, por lo que no se entiende la diferencia en la tipificación de ambas conductas que son muy similares y gravísimas.

La idea original del proyecto aprobado en general era igualar las conductas de ocultamiento, en que existe dolo y la conducción sin placa patente.

El Subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza, informó que mediante la indicación número 4 bis, del Ejecutivo, se busca establecer una diferencia entre lo que significa deliberadamente falsificar un instrumento público, como es la placa patente y ocultarlo. En la circulación, puede ocurrir que un conductor oculte la placa patente por alguna razón, como puede ser una mancha de barro en la carretera o alguna circunstancia especial que podría generarse como atenuante ante la fiscalización de Carabineros de Chile.

- En votación esta indicación fue rechazada con los votos en contra de los Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Kusanovic y con el voto a favor del Honorable Senador señor Van Rysselberghe.

Indicación N° 4 bis

4 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para eliminarlo.

- En votación esta indicación fue aprobada sin modificaciones, con los votos a favor de los Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro, Kusanovic y con el voto en contra del Honorable Senador señor Van Rysselberghe.

- - -

Número nuevo

Indicación N° 5

5.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para intercalar, a continuación del número 4, el siguiente número, nuevo:

".... Agrégase, en el inciso primero del artículo 192, un literal, nuevo, del siguiente tenor:

"...) Conduzca, a sabiendas, un vehículo con placa patente adulterada, modificada o falsa o utilice una placa patente que corresponda a otro vehículo."."

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

- - -

Número nuevo

Indicación N° 6

6.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para incorporar, a continuación del número 4, el siguiente número, nuevo:

".... Agrégase, en el inciso primero del artículo 192, un literal, nuevo, del siguiente tenor:

"...) Adquiera o solicite para sí o para otro, personalmente o por interpósita persona, la inscripción de un vehículo motorizado, a sabiendas, que el número de chasis y/o número de identificación del vehículo (VIN) esté adulterado o

Segundo Informe de Comisión de Transportes

borrado, sea falso o no corresponde al declarado en el documento o que corresponda al de otro vehículo.”.”.

El asesor del Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Van Rysselberghe, señor Williams Valenzuela, explicó que el ordenamiento jurídico sanciona al que vende los vehículos y las partes o piezas de vehículos robados; mediante esta indicación se pretende sancionar al que compra o adquiere un vehículo o partes y piezas robadas, para lo cual se exige un conocimiento fehaciente de la acción que se está realizando, por lo que se agregó la expresión “para sí o para otro, personalmente o por interpósita persona, o se solicite la inscripción del vehículo a sabiendas”.

Con esta norma se pretende cambiar el enfoque en la política criminal, para no sólo sancionar la oferta de vehículos robados o de partes y piezas, sino que la demanda de aquéllos.

La Comisión acordó aprobar esta indicación con modificaciones formales.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.

- - -

Número nuevo

Indicación N° 7

7.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para incorporar, a continuación del número 4, el siguiente número, nuevo:

“... Agrégase, en el inciso primero del artículo 192, un literal, nuevo, del siguiente tenor:

“...) El que conduzca un vehículo motorizado, a sabiendas, con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados; o corresponda al de otro vehículo, así como quien adultere o borre el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor de un vehículo.”.”.

La Comisión aprobó esta indicación con modificaciones formales.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.

- - -

Número 5

El numeral 5, aprobado en general por el Honorable Senado, agrega un literal k) nuevo al inciso primero del artículo 192 del siguiente tenor:

“k) Adquiera o solicite para sí, personalmente o por interpósita persona, la inscripción de un vehículo motorizado, a sabiendas o no menos que sabiendo, que el número de chasis y/o número de identificación del vehículo (VIN) esté adulterado, sea falso o no corresponde al declarado en el documento o se encuentre borrado.”.

Indicación N° 7 bis

7 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para eliminarlo.

- En votación esta indicación, fue rechazada, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.

Número 6

El numeral 6, aprobado en general por el Honorable Senado, agrega un artículo 192 quinquies del siguiente tenor:

“Será castigado con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y, en su caso, con la

Segundo Informe de Comisión de Transportes

suspensión de la licencia de conductor o inhabilidad para obtenerla, hasta por 5 años, y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales, el que conduzca un vehículo con placa patente adulterada, modificada o falsa o utilice una placa patente que corresponda a otro vehículo.”.

Indicaciones Nos 8 y 8 bis

8.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, y 8 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para eliminarlo.

- En votación estas indicaciones, fueron aprobadas sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.

- - -

Número nuevo

El artículo 199 de la ley vigente, señala que son infracciones o contravenciones gravísimas, las siguientes:

1.- No detenerse ante la luz roja de las señales luminosas del tránsito, o ante la señal "PARE".

2.- Conducir un vehículo motorizado o a tracción animal sin haber obtenido licencia de conductor, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 194.

3.- Conducir un vehículo infringiendo lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 75.

4.- Acceder a los servicios de transporte público remunerado de pasajeros utilizando un pase escolar, pase de educación superior o cualquier instrumento o mecanismo que permita el uso del transporte público remunerado de pasajeros con beneficios, sin ser su titular, o alterándolo con el fin de aparentar la titularidad sobre éstos, para el exclusivo uso de quien efectúe tal alteración.

5.- Conducir un vehículo manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital, que no venga incorporado de fábrica en él, excepto si la acción se realiza a través de un sistema de manos libres, conforme a las especificaciones que determine el reglamento.

6.- Conducir un vehículo sin la placa patente única cuando ésta sea exigible conforme con lo dispuesto en el artículo 51.

Indicación N° 8 ter

8 ter.- De S.E. el Presidente de la República, para incorporar un numeral, nuevo, del siguiente tenor:

“... Incorpórase, en el artículo 199, un numeral 7, nuevo:

“Conducir o utilizar un vehículo con la placa patente oculta o que utilice objetos, accesorios, luces o aditamentos que obstaculicen su plena percepción, o si la placa patente se encuentra en mal estado y dificulte la identificación del vehículo, siempre que la placa patente sea exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 51.”.

El Subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza, informó que el origen del proyecto de ley en estudio, busca sancionar las bandas criminales dedicadas al robo de vehículos motorizados y en ese sentido la falsificación de las placas patentes dice relación con sancionar a las bandas dedicadas a ese cometido. Sin embargo, las personas que ocultan sus placas patentes no están intentando robar los vehículos, sino que infringir las normas relativas al cobro por el tránsito por los pódicos de las autopistas, por lo que se propone esta diferenciación en la ley.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, con los votos a favor de los Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Kusanovic y con el voto en contra del Honorable Senador señor Van Rysselberghe.

- - -

Número 7

Segundo Informe de Comisión de Transportes

El numeral 5, del inciso primero del artículo 200 de la ley vigente, es del siguiente tenor:

“5. Conducir un vehículo sin la placa patente cuando ésta sea exigible conforme con lo dispuesto en el artículo 51;”

El numeral 7, aprobado en general por el Honorable Senado, lo deroga.

Indicación N° 8 quáter

8 quáter.- De S.E. el Presidente de la República, para eliminarlo.

Se explicó que es una indicación formal para adecuar la norma a la ley N° 21.539.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro, Kusanovic y Van Rysselberghe.

Número 8

El numeral 8, aprobado en general por el Honorable Senado, agrega un numeral 44 nuevo al artículo 200 del siguiente tenor:

“Conducir un vehículo que no cuente con la placa patente grabada o impresa de forma permanente en los vidrios, cuando esto sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos, y”.

Indicación N° 9

9.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para reemplazarlo por el siguiente:

“8. Agrégase, en el inciso primero del artículo 200, el siguiente un numeral, nuevo, consultado como numeral 44:

“44. Conducir un vehículo que no cuente con la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, según corresponda. Dicha sanción también será aplicable al dueño del vehículo, y”.”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

- - -

Número nuevo

Indicación N° 9 bis

9 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar el actual numeral 8, por el siguiente:

“... Incorporase, en el artículo 200, un numeral 45, nuevo, del siguiente tenor:

“45. Conducir o utilizar un vehículo que no cuente con la placa patente grabada o impresa de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando esto sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos;”.”.

La Comisión acordó aprobar esta indicación con una modificación consistente en eliminar la expresión “o utilizar” y el término “impresa”, en conformidad a lo acordado durante el debate.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.

- - -

Número 9

El numeral 9, aprobado en general por el Honorable Senado, agrega un numeral 45 nuevo al artículo 200 del siguiente tenor:

“45. Tratándose de vendedores habituales, vender un vehículo sin la placa patente grabada o impresa de forma

Segundo Informe de Comisión de Transportes

permanente en los vidrios, cuando esto sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.”.

Indicación N° 10

10.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para sustituirlo por el siguiente:

“9. Agrégase, en el inciso primero del artículo 200, el siguiente numeral, nuevo, consultado como numeral 45:

“45. Vender un vehículo sin la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, según corresponda.”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

Indicación N° 10 bis

10 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar el actual numeral 9, por el siguiente:

“.... Incorpórase, en el artículo 200, un numeral 46, nuevo, del siguiente tenor:

“46. Tratándose de comercializadores de vehículos motorizados, vender un vehículo sin la placa patente grabada o impresa de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando el grabado o impresión sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.”.

La Comisión acordó aprobar esta indicación con una modificación consistente en eliminar el término “impresa”, en conformidad al debate anterior.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.

- - -

Número nuevo

Los numerales 3 y 14 del artículo 201, de la ley vigente, son del siguiente tenor:

“3. Conducir un vehículo usando indebidamente las luces, sin perjuicio de lo establecido en el número 15 del artículo anterior;”

“14. Conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares, contraviniendo la norma sobre uso obligatorio de casco protector y demás elementos de seguridad;”

Indicación N° 10 ter

10 ter.- De S.E. el Presidente de la República, para incorporar un numeral, nuevo, del siguiente tenor:

“... Modifícase el artículo 201 en el siguiente sentido:

a. Reemplázase el numeral 3 del artículo 201, por el siguiente:

“3. Conducir un vehículo usando indebidamente las luces, con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos en esta ley o sus reglamentos, sin perjuicio de lo establecido en el número 15 del artículo anterior;”.

b. Reemplázase su numeral 14 por el siguiente:

“14. Conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares, contraviniendo la norma sobre uso obligatorio de casco protector y demás elementos de seguridad. Asimismo, constituirá infracción la conducción de vehículos motorizados utilizando un casco que no cumpla con la obligación del inciso segundo del artículo 80;”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.

Segundo Informe de Comisión de Transportes

- - -

Número 10

Numeral 27 propuesto

El numeral 10, aprobado en general por el Honorable Senado, agrega un numeral 27 nuevo, al artículo 201 del siguiente tenor:

“Conducir un vehículo con la placa patente en mal estado. Se entenderá que se encuentra en mal estado cuando posea un deterioro considerable o dificulte la identificación del vehículo.”.

Indicación N° 11

11.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para reemplaza la palabra “Conducir” por “Mantener”.

- Esta indicación fue retirada por sus autores.

Indicación N° 11 bis

11 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para eliminarlo.

El Subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza, reiteró los argumentos del Ejecutivo, en el sentido de incluir la conducción de un vehículo motorizado con placa patente en mal estado dentro de las infracciones gravísimas.

El fundamento es la coherencia, en el sentido de que toda acción que impida el reconocimiento de un vehículo se sancione como falta gravísima.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, con los votos de los Honorables Senadores señora Ordenes y señores Castro y Kusanovic y con el voto en contra del Honorable Senador señor Van Rysselberghe.

- - -

Indicación N° 11 ter

11 ter.- Del Honorable Senador señor Coloma, para introducir, el siguiente, número, nuevo:

“... Agrégase, el siguiente artículo 200 bis nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 200 bis.- Se prohíbe la venta y carga al público de combustible a los vehículos motorizados que no cuenten con su placa patente delantera o trasera.

Las estaciones de servicio deberán exhibir carteles visibles que indique expresamente la prohibición de venta y carga de combustible a los vehículos que no cuenten con su placa patente.

La contravención a lo dispuesto en este artículo será castigada con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales y se aplicará al concesionario o dueño de la estación de servicio. El que reiterare la conducta se le aplicará siempre el máximo de la multa”.

El asesor del Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Van Rysselberghe, señor Williams Valenzuela, explicó que esta indicación tiene por finalidad desincentivar que los vehículos circulen sin la placa patente. De esta forma, se pone de manifiesto la importancia del uso de la placa patente, porque no sólo sirve para identificar a los vehículos, sino que circular sin ella se asocia a la comisión de delitos.

La exigencia de establecer la exhibición de carteles crea una especie de conciencia social en relación al uso de la placa patente como un elemento indispensable para la identificación de los vehículos, que se asocia a la persecución penal.

Durante el estudio de esta indicación, el Ejecutivo se mostró partidario de aprobar esta norma y propuso una

Segundo Informe de Comisión de Transportes

modificación para incluir la misma prohibición respecto de los ciclos adaptados para funcionar con motor de combustión.

La Honorable Senadora señora Órdenes manifestó sus dudas en relación a la proposición del Ejecutivo de incluir en esta indicación a los ciclos adaptados, haciendo presente que comprende la necesidad práctica de establecer esa norma, no obstante, la responsabilidad recaerá en el bombero y en los concesionarios o propietarios de las estaciones de servicio.

En su opinión, la solución para impedir la circulación de los ciclos adaptados podría ser prohibir su venta, en vez de trasladar la responsabilidad a terceros.

Finalmente, expresó que comparte el propósito de la norma, pero tiene dudas en cuanto a la aplicación práctica de esta norma, por lo que solicitó votar la indicación original, sin la modificación propuesta.

Por su parte, el Presidente de la Comisión, Honorable Senador señor Van Rysselberghe, compartió las observaciones anteriores y propuso dejar para un análisis posterior la modificación propuesta por el Ejecutivo, haciendo presente que esta iniciativa legal se encuentra en primer trámite legislativo.

El Subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza, señaló que todas las normas para apoyar la legislación son válidas, porque estos ciclos no existen en el mercado, sino que se venden las partes y se arman, por lo que es más difícil su control.

Al limitar mediante la legislación la circulación de esos ciclos, se puede ayudar, en forma adicional a impedir que circulen.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, con los votos a favor de los Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe y con el voto en contra del Honorable Senador señor Kusanovic.

- - -

Número 11

El inciso cuarto del artículo 204 de la ley vigente, señala que el adquirente de un vehículo, que no cumpla con la obligación establecida en el inciso cuarto del artículo 42, o que indique domicilio falso o inexistente, será sancionado con multa de 3 a 50 unidades tributarias mensuales. Asimismo, si no diera cumplimiento a la obligación establecida en el inciso final del mismo artículo, será sancionado con multa de 3 a 5 unidades tributarias mensuales.

El numeral 11, aprobado en general por el Honorable Senado, es del siguiente tenor:

11. Remplácese en el inciso cuarto del artículo 204 la expresión “multa de 3 a 50 unidades tributarias mensuales” por “multa de 5 a 75 unidades tributarias mensuales”.

Indicación N° 11 quáter

11 quáter.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar en el actual numeral 11, la expresión “cuarto” por la expresión “quinto”.

-En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y Van Rysselberghe.

- - -

Artículos nuevos

El inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 20.931, dispone que Carabineros de Chile, en el marco de sus labores de supervigilancia de las normas de la ley N° 18.290, del Tránsito, podrá realizar controles preventivos de los ocupantes de un vehículo motorizado. En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales podrán realizar registros al interior de los maleteros o portaequipajes del respectivo vehículo o en uno de tracción animal.

Segundo Informe de Comisión de Transportes

Indicación N° 11 quinquies

11 quinquies.- De S.E. el Presidente de la República, para agregar un artículo segundo, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo segundo. Modifícase el inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 20.931 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, entre la expresión “vehículo motorizado” y el punto seguido, la oración “y no motorizado, tales como autos, motocicletas, triciclos y ciclos.”.

b) Sustitúyese la expresión “o en uno de tracción animal” por “motorizado o de tracción animal, o a contenedores o mochilas que sirvan para el transporte de mercancía”.

El jefe de asesores de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señor Rodrigo Muñoz, explicó que esta indicación se fundamenta en la necesidad de efectuar actualizaciones como consecuencia de modificaciones a la ley N° 18.290, de Tránsito, en relación a ciertas materias penales. En particular, esta indicación se refiere a la facultad de Carabineros de Chile para realizar los controles de identidad preventivos en el marco de las fiscalizaciones de la ley N° 18.290, de Tránsito.

La indicación en estudio, amplía el ámbito de aplicación a esa facultad a los vehículos motorizados y no motorizados y permitirá realizar las inspecciones no sólo a los equipajes y portaequipajes sino que a las mochilas o contenedores que sirvan para el transporte de mercancía.

En los planes de fiscalización de la Subsecretaría de Prevención del Delito y en los planes operativos que se realizan en conjunto con la Subsecretaría de Transportes, se ha detectado dentro de esas mochilas o contenedores, armas y drogas.

La Comisión acordó aprobar esta indicación con una modificación formal para uniformar la numeración de los artículos.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro. Kusanovic y Van Rysselberghe.

- - -

Indicación N° 12

12.- De los Honorables Senadores señores Coloma y Van Rysselberghe, para incorporar el siguiente artículo 2°, nuevo:

“Artículo 2°.- Intercálase, en el artículo 456 bis del Código Penal, un numeral 3), nuevo, del siguiente tenor:

“3) Ejecutar el delito usando un vehículo motorizado sin placa patente delantera, trasera o ambas; o con cualquiera oculta o con vidrios oscuros o polarizados, en contravención con las normas del tránsito; o en el que se haya utilizado cualquier otra práctica, técnica, intervención, herramienta, dispositivo o condición que favorezca su impunidad.”.

Durante la discusión en general, Carabineros de Chile propuso establecer esta norma en el Código Penal, para considerarla una agravante en la comisión de delitos utilizando vehículos motorizados.

Para mayor precisión se acordó modificar la redacción, en el sentido de sustituir la expresión “las normas del tránsito” por “las normas de la ley N° 18.290, de Tránsito”.

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro y van Rysselberghe.

- - -

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO

Segundo Informe de Comisión de Transportes

El artículo segundo transitorio, aprobado en general por el Honorable Senado, es del siguiente tenor:

“Artículo segundo transitorio: La adecuación del reglamento, a que alude el numeral 2 de esta ley, deberá efectuarse en el plazo de cuarenta y cinco días luego de publicada esta ley en el Diario Oficial.

La obligación de registrar en vidrios el número de placa patente será aplicable conforme al siguiente calendario:

- a) Todo vehículo nuevo que se venda desde el cuarto mes de publicada la señalada modificación reglamentaria. La impresión o grabado será de cargo del vendedor.
- b) Vehículos antiguos será obligatoria para aquellos cuyo año de fabricación sea el año 2020 o posteriores en seis meses de publicada la señalada modificación reglamentaria.
- c) Vehículos antiguos será obligatoria para aquellos cuyo año de fabricación sea el año 2018 y 2019 en doce meses de publicada la señalada modificación reglamentaria.
- d) Vehículos antiguos será obligatoria para aquellos cuyo año de fabricación sea el año 2016 y 2017 en dieciocho meses de publicada la señalada modificación reglamentaria.
- e) Vehículos antiguos será obligatoria para aquellos cuyo año de fabricación sea el año 2014 y 2015 en veinticuatro meses de publicada la señalada modificación reglamentaria.”.

A este artículo transitorio, se presentaron dos indicaciones, signadas con los Nos 12 bis y 13.

Indicación N° 12 bis

12 bis.- De S.E. el Presidente de la República, para reemplazar el artículo segundo transitorio por el siguiente:

“Artículo segundo transitorio: La dictación de el o los reglamentos a que alude el inciso final del artículo 62 y 80 de la ley N° 18.290, de Tránsito, deberá efectuarse en el plazo de seis meses luego de publicada esta ley en el Diario Oficial.

La obligación de grabar o imprimir la placa patente única en vidrios y espejos laterales de los vehículos motorizados será aplicable conforme a lo siguiente:

- a) Para vehículos nuevos, la obligación será exigible desde el cuarto mes de publicado el reglamento en el Diario Oficial.
- b) Para vehículos comercializados con anterioridad a la publicación de esta ley, la obligación será exigible luego de transcurridos veinticuatro meses desde la publicación del reglamento en el Diario Oficial.”.

La Comisión acordó aprobar esta indicación con modificaciones; la primera formal en el inciso primero; luego, en el inciso segundo eliminar la expresión “imprimir” y en la letra b), modificar el plazo propuesto por doce meses, en lugar de veinticuatro meses.

El Honorable Senador señor Kusanovic propuso que la obligación de grabar la placa patente en los vidrios y espejos de los vehículos motorizados sea exigible en la revisión técnica, que al ser periódicas permitirán cumplir de manera gradual con esta obligación.

La jefa de la División de Normas y Operaciones de la Subsecretaría de Transportes, señora Carola Jorquera, compartió la proposición anterior y señaló que después de la aprobación de esta iniciativa legal, se realizarán las modificaciones normativas para exigir que el grabado de las placas patentes sea parte de la revisión de todos los vehículos.

Respecto de la disminución del plazo de veinticuatro a doce meses, señaló que es una adaptación relativamente sencilla, agregando que el plazo de veinticuatro meses se consideró por un tema de equilibrio de oferta y demanda, para evitar que aumente el precio del servicio de grabado.

El Subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza, manifestó la conformidad del Ejecutivo con la norma propuesta.

Segundo Informe de Comisión de Transportes

- En votación esta indicación, fue aprobada con modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro, Kusanovic y Van Rysselberghe.

- - -

Inciso nuevo

Indicación N° 13

13.- Del Honorable Senador señor Durana, para agregar el siguiente inciso final, nuevo:

“Los vehículos que sean importados las automotoras o usuarios de zona franca, están eximidos de la obligación de la obtención de la placa patente, sólo para su traslado desde el momento de su desembarque a sus bodegas, sucursales, talleres de reparación o lugares para su comercialización. En todo caso, una vez vendidos los vehículos que se encuentran bajo régimen de zona franca, estos deberán contar con su placa patente para circular.”.

El Subsecretario de Transportes, señor Jorge Daza, señaló que la aprobación de esta indicación importaría consagrar una excepción a la ley N° 21.539.

Luego, añadió que esta indicación se presentó en la tramitación de la ley N° 21.539 y se rechazó porque no es posible fiscalizar que los vehículos cumplan con la condición establecida en esa excepción. La opción que ciertos vehículos puedan circular sin placa patente, aumenta la inseguridad en esas áreas.

- En votación esta indicación, fue rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro, Kusanovic y Van Rysselberghe.

- - -

Artículos nuevos

Indicación N° 14

14.- De S.E. el Presidente de la República, para agregar un artículo tercero transitorio, nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo tercero transitorio: Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 80 de la ley N° 18.290, de Tránsito, regirá doce meses luego publicada la presente ley en el Diario Oficial.”.

El jefe de asesores de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señor Rodrigo Muñoz, explicó que esta norma transitoria tiene por finalidad establecer la gradualidad para la entrada en vigencia de los adhesivos en los cascos de los conductores de motocicletas, motonetas y bicimotos.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro, Kusanovic y Van Rysselberghe.

- - -

Indicación N° 15

15.- Del Honorable Senador señor Coloma, para incorporar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“.... La obligación dispuesta en el inciso segundo del artículo 200 bis entrará a regir treinta días luego de publicada esta ley en el Diario Oficial.”.

- En votación esta indicación, fue aprobada sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables Senadores señora Órdenes y señores Castro, Kusanovic y Van Rysselberghe.

- - -

MODIFICACIONES

Segundo Informe de Comisión de Transportes

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Transportes y Telecomunicaciones tiene el honor de proponeros las siguientes modificaciones al proyecto de ley, aprobado en general por el Honorable Senado, que consta en el primer informe:

ARTÍCULO ÚNICO

--- Ha pasado a ser artículo 1, con las siguientes modificaciones:

(Indicación 1a), aprobada con modificaciones 3X0)

Número 1

--- Sustituirlo por el siguiente:

"1. Agréguese un inciso final nuevo al artículo 39 bis del siguiente tenor:

"El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá contar con todos los números de VIN correspondiente a los vehículos motorizados importados o producidos en Chile, debidamente provistos por el Servicio Nacional de Aduanas y no podrá, en consecuencia, inscribir un vehículo que no haya sido importado o producido en el país. Esta información deberá ser otorgada, obligatoriamente, al momento de su internación por cualquier importador de vehículos en todo Chile, sin excepción."."

(Indicación N° 1 bis aprobada con modificaciones 3X0)

Número 2, nuevo

--- Consultar, a continuación del numeral 1, el siguiente, nuevo:

"2. Reemplázase el inciso final del artículo 56 por los siguientes:

"El mismo procedimiento se aplicará a los vehículos que transiten sin el permiso de circulación vigente, sin el certificado vigente del seguro obligatorio de accidentes personales, sin el certificado de revisión técnica al día o sin contar con el certificado de homologación individual o que circulen con placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados.

Se entenderá que la placa patente se encuentra oculta o en mal estado cuando esté cubierta o mantenga cualquier elemento, fijo o móvil, que dificulte su identificación total o parcialmente o posea un deterioro considerable."."

(Indicación N° 2, aprobada con modificaciones 3X0)

Número 2

Ha pasado a ser Número 3.

--- Sustituirlo por el siguiente:

"3. Agréguese un inciso final, nuevo, al artículo 62, del siguiente tenor:

"Los vehículos motorizados deberán contar con su placa patente única grabada, de forma permanente, en sus vidrios y espejos laterales. Un reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá establecer las características de este grabado."."

(Indicación N° 3 bis, aprobada con modificaciones 3X0)

Número 4, nuevo

--- Consultar, a continuación del numeral 3, el siguiente, nuevo:

"4. Reemplázase el inciso primero del artículo 71, por el siguiente:

"Se prohíbe el uso, adosamiento o la conducción con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley

Segundo Informe de Comisión de Transportes

o sus reglamentos.”.”.

(Indicación N° 3 ter, aprobada con modificaciones 3X0)

Número 5, nuevo

--- Consultar, a continuación del numeral 4, el siguiente, nuevo:

“5. Agréguese un nuevo inciso final al artículo 80 del siguiente tenor:

“El casco referido en el inciso anterior deberá tener adherida la placa patente única del vehículo motorizado que se esté utilizando, cuando se trate de vehículos que deban contar con placa patente única. Un reglamento expedido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinará los detalles de la forma en que se tiene que adherir al casco la placa patente única del vehículo motorizado, así como también el tamaño y color de las letras y números, entre otras especificaciones.”.”.

(Indicación N° 3 quáter, aprobada 3X0)

Número 3

Ha pasado a ser número 6.

--- Sustituirlo por el siguiente:

6. Reemplázase el literal e) del artículo 192, por el siguiente:

“e) Conduzca, a sabiendas, un vehículo con placa patente falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo, cuando ésta sea exigible conforme con lo dispuesto en el artículo 51;”.”.

(Indicación N° 3 quinquies, aprobada 3X0)

Número 4

Eliminarlo.

(Indicación N° 4 bis, aprobada 3X1 en contra)

Número 5

--- Ha pasado ser número 7, con el siguiente texto:

7. Agréguese un literal j) nuevo al inciso primero del artículo 192 del siguiente tenor:

“j) Adquiera o solicite para sí o para otro, personalmente o por interpósita persona, la inscripción de un vehículo motorizado, a sabiendas, que el número de chasis o número de identificación del vehículo (VIN) esté adulterado o borrado, sea falso o no corresponde al declarado en el documento o que corresponda al de otro vehículo.”.”.

(Indicación N° 6, aprobada con modificaciones 3X0)

Número 8, nuevo

--- Consultar, a continuación del numeral 7, el siguiente, nuevo:

“8. Agréguese, en el inciso primero del artículo 192, un literal, nuevo, del siguiente tenor:

“k) El que conduzca un vehículo motorizado, a sabiendas, con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterado o borrado; o corresponda al de otro vehículo, y el que adultere o borre el número de identificación del vehículo (VIN) o de su motor.”.”.

(Indicación N° 7, aprobada con modificaciones 3X0)

Segundo Informe de Comisión de Transportes

Número 6

Eliminarlo.

(Indicaciones Nos 8 y 8 bis, aprobadas 3X0)

Número 9, nuevo

--- Consultar, el siguiente numeral 9, nuevo:

“9. Incorpórase, en el artículo 199, un numeral 7, nuevo:

“Conducir un vehículo con la placa patente oculta o que utilice objetos, accesorios, luces o aditamentos que obstaculicen su plena percepción, o si la placa patente se encuentra en mal estado y dificulte la identificación del vehículo, siempre que la placa patente sea exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 51.”.

(Indicación N° 8 ter, aprobada 3X1 en contra)

Número 7

Eliminarlo.

(Indicación N° 8 quáter, aprobada 4X0)

Número 8

--- Ha pasado a ser número 10, con el siguiente texto:

“10. Incorpórase, en el artículo 200, un numeral 45, nuevo, del siguiente tenor:

“45. Conducir un vehículo que no cuente con la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando esto sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.”.

(Indicación N° 9 bis, aprobada con modificaciones 3X0)

Número 9

--- Ha pasado a ser número 11, con el siguiente texto:

“11. Incorpórase, en el artículo 200, un numeral 46, nuevo, del siguiente tenor:

“46. Tratándose de comercializadores de vehículos motorizados, vender un vehículo sin la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando el grabado sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.”.

(Indicación N° 10 bis, aprobada con modificaciones 3X0)

Número 12, nuevo

--- Consultar el siguiente numeral 12, nuevo:

“12. Modifícase el artículo 201 en el siguiente sentido:

a. Reemplázase el numeral 3 del artículo 201, por el siguiente:

“3. Conducir un vehículo usando indebidamente las luces, con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos en esta ley o sus reglamentos, sin perjuicio de lo establecido en el número 15 del artículo anterior;”.

b. Reemplázase su numeral 14 por el siguiente:

“14. Conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares, contraviniendo la norma sobre uso obligatorio de casco

Segundo Informe de Comisión de Transportes

protector y demás elementos de seguridad. Asimismo, constituirá infracción la conducción de vehículos motorizados utilizando un casco que no cumpla con la obligación del inciso segundo del artículo 80;".

(Indicación N° 10 ter, aprobada 3X0)

Número 10

Eliminarlo.

(Indicación N° 11 bis, aprobada 3X1)

- - -

Número 13, nuevo

--- Consultar, a continuación del numeral 12, el siguiente, nuevo:

"13. Agréguese, el siguiente artículo 200 bis nuevo, del siguiente tenor:

"Artículo 200 bis.- Se prohíbe la venta y carga al público de combustible a los vehículos motorizados y a las bicicletas a motor que no cuenten con su placa patente delantera o trasera.

Las estaciones de servicio deberán exhibir carteles visibles que indiquen expresamente la prohibición de venta y carga de combustible a los vehículos que no cuenten con su placa patente señalados en el inciso anterior.

La contravención a lo dispuesto en este artículo será castigada con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales y se aplicará al concesionario o dueño de la estación de servicio. El que reiterare la conducta se le aplicará siempre el máximo de la multa.".

(Indicación N° 11 ter, aprobada 3X1 en contra)

Número 11

--- Ha pasado a ser número 14, reemplazando la expresión "cuarto" por "quinto".

(Indicación N° 11 quáter, aprobada 3X0)

Artículo 2, nuevo

--- Consultar el siguiente artículo 2, nuevo:

"Artículo 2. Modifícase el inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 20.931 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, entre la expresión "vehículo motorizado" y el punto seguido, la oración "y no motorizado, tales como autos, motocicletas, triciclos y ciclos.".

b) Sustitúyese la expresión "o en uno de tracción animal" por "motorizado o de tracción animal, o a contenedores o mochilas que sirvan para el transporte de mercancía"."

(Indicación N° 11 quinquies, aprobada con modificaciones 4X0)

Artículo 3, nuevo

--- Consultar el siguiente artículo 3, nuevo:

"Artículo 3.- Intercálase, en el artículo 456 bis del Código Penal, un numeral 3), nuevo, del siguiente tenor:

"3) Ejecutar el delito usando un vehículo motorizado sin placa patente delantera, trasera o ambas; o con cualquiera oculta o con vidrios oscuros o polarizados, en contravención a la ley N° 18.290, de Tránsito; o en el que se haya utilizado cualquier otra práctica, técnica, intervención, herramienta, dispositivo o condición que favorezca su impunidad."."

Segundo Informe de Comisión de Transportes

(Indicación N° 12, aprobada con modificaciones 4X0)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo segundo transitorio

--- Sustituirlo por el siguiente:

“Artículo segundo transitorio: La dictación del o los reglamentos a que aluden los incisos finales de los artículos 62 y 80, de la ley N° 18.290, de Tránsito, deberá efectuarse en el plazo de seis meses luego de publicada esta ley en el Diario Oficial.

La obligación de grabar la placa patente única en vidrios y espejos laterales de los vehículos motorizados será aplicable conforme a lo siguiente:

a) Para vehículos nuevos, la obligación será exigible desde el cuarto mes de publicado el reglamento en el Diario Oficial.

b) Para vehículos comercializados con anterioridad a la publicación de esta ley, la obligación será exigible luego de transcurridos doce meses desde la publicación del reglamento en el Diario Oficial.”.

(Indicación N° 12 bis, aprobada con modificaciones 4X0)

Artículo tercero transitorio, nuevo

--- Agregar el siguiente artículo tercero transitorio:

“Artículo tercero transitorio: Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 80 de la ley N° 18.290, de Tránsito, regirá doce meses luego de publicada la presente ley en el Diario Oficial.”.

(Indicación N° 14, aprobada 4X0)

Artículo cuarto transitorio, nuevo

--- Incorporar el siguiente artículo cuarto transitorio nuevo:

“Artículo cuarto transitorio: La obligación establecida en el inciso segundo del artículo 200 bis regirá treinta días luego de publicada esta ley en el Diario Oficial.”.

(Indicación N° 15, aprobada 4 X0)

- - -

Como consecuencia de las modificaciones anteriores, el proyecto de ley que os propone aprobar vuestra Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1.- Introdúcense las siguientes modificaciones al decreto con fuerza de ley N°1, de 2009, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito:

1. Agréguese un inciso final nuevo al artículo 39 bis del siguiente tenor:

“El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá contar con todos los números de VIN correspondiente a los vehículos motorizados importados o producidos en Chile, debidamente provistos por el Servicio Nacional de Aduanas y no podrá, en consecuencia, inscribir un vehículo que no haya sido importado o producido en el país. Esta información deberá ser otorgada, obligatoriamente, al momento de su internación por cualquier importador de vehículos en todo Chile, sin excepción.”.

Segundo Informe de Comisión de Transportes

2. Reemplázase el inciso final del artículo 56 por los siguientes:

“El mismo procedimiento se aplicará a los vehículos que transiten sin el permiso de circulación vigente, sin el certificado vigente del seguro obligatorio de accidentes personales, sin el certificado de revisión técnica al día o sin contar con el certificado de homologación individual o que circulen con placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados.

Se entenderá que la placa patente se encuentra oculta o en mal estado cuando esté cubierta o mantenga cualquier elemento, fijo o móvil, que dificulte su identificación total o parcialmente o posea un deterioro considerable.”.

3. Agréguese un inciso final nuevo al artículo 62 del siguiente tenor:

“Los vehículos motorizados deberán contar con su placa patente única grabada, de forma permanente, en sus vidrios y espejos laterales. Un reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá establecer las características de este grabado.”.

4. Reemplázase el inciso primero del artículo 71, por el siguiente:

“Artículo 71.- Se prohíbe el uso, adosamiento o la conducción con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley o sus reglamentos.”.

5. Agréguese un nuevo inciso final al artículo 80 del siguiente tenor:

“El casco referido en el inciso anterior deberá tener adherida la placa patente única del vehículo motorizado que se esté utilizando, cuando se trate de vehículos que deban contar con placa patente única. Un reglamento expedido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinará los detalles de la forma en que se tiene que adherir al casco la placa patente única del vehículo motorizado, así como también el tamaño y color de las letras y números, entre otras especificaciones.”.

6. Reemplázase el literal e) del artículo 192, por el siguiente:

“e) Conduzca, a sabiendas, un vehículo con placa patente falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo, cuando ésta sea exigible conforme con lo dispuesto en el artículo 51;”.

7. Agréguese un literal j) nuevo al inciso primero del artículo 192 del siguiente tenor:

“j) Adquiera o solicite para sí o para otro, personalmente o por interpósita persona, la inscripción de un vehículo motorizado, a sabiendas, que el número de chasis o número de identificación del vehículo (VIN) esté adulterado o borrado, sea falso o no corresponde al declarado en el documento o que corresponda al de otro vehículo.”.

8. Agréguese, en el inciso primero del artículo 192, un literal, nuevo, del siguiente tenor:

“k) El que conduzca un vehículo motorizado, a sabiendas, con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterado o borrado; o corresponda al de otro vehículo, y el que adultere o borre el número de identificación del vehículo (VIN) o de su motor.”.

9. Incorpórase, en el artículo 199, un numeral 7, nuevo:

“Conducir un vehículo con la placa patente oculta o que utilice objetos, accesorios, luces o aditamentos que obstaculicen su plena percepción, o si la placa patente se encuentra en mal estado y dificulte la identificación del vehículo, siempre que la placa patente sea exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 51.”.

10. Incorpórase en el artículo 200, un numeral 45, nuevo, del siguiente tenor:

“45. Conducir un vehículo que no cuente con la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando esto sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.”.

11. Incorpórase, en el artículo 200, un numeral 46, nuevo, del siguiente tenor:

“46. Tratándose de comercializadores de vehículos motorizados, vender un vehículo sin la placa patente grabada

Segundo Informe de Comisión de Transportes

de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando el grabado sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.”.

12. Modifícase el artículo 201 en el siguiente sentido:

a. Reemplázase el numeral 3 del artículo 201, por el siguiente:

“3. Conducir un vehículo usando indebidamente las luces, con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos en esta ley o sus reglamentos, sin perjuicio de lo establecido en el número 15 del artículo anterior;”.

b. Reemplázase su numeral 14 por el siguiente:

“14. Conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares, contraviniendo la norma sobre uso obligatorio de casco protector y demás elementos de seguridad. Asimismo, constituirá infracción la conducción de vehículos motorizados utilizando un casco que no cumpla con la obligación del inciso segundo del artículo 80;”.

13. Agréguese, el siguiente artículo 200 bis nuevo, del siguiente tenor:

“Artículo 200 bis.- Se prohíbe la venta y carga al público de combustible a los vehículos motorizados que no cuenten con su placa patente delantera o trasera.

Las estaciones de servicio deberán exhibir carteles visibles que indiquen expresamente la prohibición de venta y carga de combustible a los vehículos que no cuenten con su placa patente señalados en el inciso anterior.

La contravención a lo dispuesto en este artículo será castigada con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales y se aplicará al concesionario o dueño de la estación de servicio. El que reiterare la conducta se le aplicará siempre el máximo de la multa.”.

14. Remplácese en el inciso quinto del artículo 204 la expresión “multa de 3 a 50 unidades tributarias mensuales” por “multa de 5 a 75 unidades tributarias mensuales”.

Artículo 2.- Modifícase el inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 20.931 en el siguiente sentido:

a) Intercálase, entre la expresión “vehículo motorizado” y el punto seguido, la oración “y no motorizado, tales como autos, motocicletas, triciclos y ciclos.”.

b) Sustitúyese la expresión “o en uno de tracción animal” por “motorizado o de tracción animal, o a contenedores o mochilas que sirvan para el transporte de mercancía”.

Artículo 3.- Intercálase, en el artículo 456 bis del Código Penal, un numeral 3), nuevo, del siguiente tenor:

“3) Ejecutar el delito usando un vehículo motorizado sin placa patente delantera, trasera o ambas; o con cualquiera oculta o con vidrios oscuros o polarizados, en contravención a la ley N° 18.290, de Tránsito; o en el que se haya utilizado cualquier otra práctica, técnica, intervención, herramienta, dispositivo o condición que favorezca su impunidad.”.

Artículo primero transitorio: Lo dispuesto en el numeral 1 de esta ley entrará a regir sesenta días después de publicada en el Diario Oficial.

Artículo segundo transitorio: La dictación del o los reglamentos, a que aluden los incisos finales de los artículos 62 y 80, de la ley N° 18.290, de Tránsito, deberá efectuarse en el plazo de seis meses luego de publicada esta ley en el Diario Oficial.

La obligación de grabar la placa patente única en vidrios y espejos laterales de los vehículos motorizados será aplicable conforme a lo siguiente:

a) Para vehículos nuevos, la obligación será exigible desde el cuarto mes de publicado el reglamento en el Diario Oficial.

b) Para vehículos comercializados con anterioridad a la publicación de esta ley, la obligación será exigible luego de

Segundo Informe de Comisión de Transportes

transcurridos doce meses desde la publicación del reglamento en el Diario Oficial.

Artículo tercero transitorio.- Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 80 de la ley N° 18.290, de Tránsito, regirá doce meses luego publicada la presente ley en el Diario Oficial.

Artículo cuarto transitorio.- La obligación establecida en el inciso segundo del artículo 200 bis, entrará en vigencia treinta días después de publicada la presente ley en el Diario Oficial.”.”.

- - -

ACORDADO

Acordado en sesión celebrada el 7 de junio de 2023, con asistencia de los Honorables Senadores señor Enrique Van Rysselberghe (Presidente), señora Ximena Órdenes y señores Juan Luis Castro y Alejandro Kusanovic.

Sala de la Comisión, a 7 de junio de 2023.

ARACELI GARRIDO FERNÁNDEZ

Abogado Secretaria (S) de la Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, PARA PREVENIR LA VENTA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS ROBADOS Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS QUE INDICA (BOLETINES Nos 15.077-15 y 15.410-15, REFUNDIDOS).

I.OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN: prevenir la venta de vehículos robados sancionando y aumentando la sanción de una serie de conductas que facilitan o propician la comisión de tales hechos delictuales. Además, se establece la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios de todos los vehículos nuevos antes de su entrega a los compradores y su posterior circulación, con la finalidad de establecer formas de identificación de los vehículos que dificulten su comercialización y permitan una pesquisa más efectiva de los organismos a cargo de la investigación de los delitos.

II.ACUERDOS:

Indicación N° 1a), aprobada con modificaciones (3X0).

Indicación N° 1 b), aprobada (3X0).

Indicación N° 1, retirada.

Indicación N° 1 bis, aprobada con modificaciones (3X0).

Indicación N° 2, aprobada con modificaciones (3X0).

Indicación N° 3, retirada.

Indicación N° 3 bis, aprobada con modificaciones (3X0).

Indicación N° 3 ter, aprobada con modificaciones (3X0).

Indicación N° 3 quáter, aprobada (3X0).

Indicación N° 3 quinquies, aprobada (3X0).

Indicación N° 4, rechazada (3 X1).

Segundo Informe de Comisión de Transportes

Indicación N° 4 bis, aprobada (3X1).

Indicación N° 5, retirada.

Indicación N° 6, aprobada con modificaciones (3X0).

Indicación N° 7, aprobada con modificaciones (3X0).

Indicación N° 7 bis, rechazada (3X0).

Indicaciones Nos 8 y 8 bis, aprobadas (3X0).

Indicación N° 8 ter, aprobada (3X1).

Indicación N° 8 quáter, aprobada (4X0).

Indicación N° 9, retirada.

Indicación N° 9 bis, aprobada con modificaciones (3X0).

Indicación N° 10, retirada.

Indicación N° 10 bis, aprobada con modificaciones (3X0).

Indicación N° 10 ter, aprobada (3X0).

Indicación N° 11, retirada.

Indicación N° 11 bis, aprobada (3X1).

Indicación N° 11 ter, aprobada (3X1).

Indicación N° 11 quáter, aprobada (3X0).

Indicación N° 11 quinquies, aprobada con modificaciones (4X0).

Indicación N° 12, aprobada con modificaciones (3X0).

Indicación N° 12 bis, aprobada con modificaciones (4X0).

Indicación N° 13, rechazada.

Indicación N° 14, aprobada (4X0).

Indicación N° 15, aprobada (3X0)

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: consta de tres artículos permanentes y cuatro artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: no hay.

V. URGENCIA: discusión inmediata.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Senado. Moción de los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma, Juan Luis Castro González, Alejandro Kusanovic, Enrique Van Rysselberghe y Matías Walker. Moción de los Honorables Senadores señores Elizalde e Insulza y señora Órdenes.

VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL: primero.

VIII. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO: ingresó al Senado el 13 de junio de 2022.

Segundo Informe de Comisión de Transportes

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: segundo informe.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Decreto con fuerza de ley N° 1, de 2009, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.

- Ley N° 20.931.

- Código Penal.

Valparaíso, a 7 de junio de 2023.

ARACELI GARRIDO FERNÁNDEZ

Abogado Secretaria (S) de la Comisión

[1] A continuación figura el link de la sesión transmitidas por TV Senado que la Comisión dedicó al estudio del proyecto: <https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/transportes--telecomunicaciones/comision-de-transportes-y-telecomunicaciones/2023-06-06/144616.html>

Discusión en Sala

1.8. Discusión en Sala

Fecha 13 de junio, 2023. Diario de Sesión en Sesión 29. Legislatura 371. Discusión Particular. Se aprueba.

MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO PARA PREVENIR VENTA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS ROBADOS

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El señor Presidente pone en discusión, también en particular, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito, para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica, iniciativa correspondiente a los boletines Nos 15.077-15 y 15.410-15, refundidos.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "suma".

--A la tramitación legislativa de este proyecto (boletines 15.077-15 y 15.410-15, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Este proyecto de ley fue aprobado en general en sesión del 8 de noviembre de 2022 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, la que deja constancia para los efectos reglamentarios de que el artículo primero transitorio del proyecto de ley no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones. Esta disposición debe darse por aprobada, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador , con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación.

La mencionada Comisión, además, efectuó un conjunto de modificaciones al texto aprobado en general, las cuales fueron aprobadas por unanimidad, con excepción de cuatro de ellas que fueron sancionadas por mayoría de votos, por lo que serán puestas en discusión y votación en su oportunidad.

Cabe recordar que las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieren indicaciones renovadas.

Modificaciones aprobadas por mayoría de votos en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones:

En el artículo único, que pasó a ser artículo 1, que modifica la Ley de Tránsito, la eliminación del número 4. Este numeral sanciona, conforme al artículo 192, al que conduzca un vehículo sin placa patente o con ella oculta. Se encuentra en la página 8 del comparado.

El señor COLOMA (Presidente).-

Entonces, para ir despachándolo altiro, ¿son votaciones muy diferentes, señor Secretario ?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

No. Lo que debiera...

El señor COLOMA (Presidente).-

A ver.

Primero, sugiero dar por aprobados el artículo que no fue objeto de indicaciones y las enmiendas que fueron aprobadas unánimemente por la Comisión.

Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas.

--Se aprueban.

El señor COLOMA (Presidente).-

Discusión en Sala

Vamos ahora a ver las normas que vienen por mayoría.

Veremos si podemos hacer una sola votación o tendremos que hacer varias, según el mérito.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Como indiqué, la Comisión propone eliminar el número 4, que modificaba el artículo 192 de la Ley de Tránsito, respecto al conducir con placa patente oculta o sin ella.

Luego, la segunda modificación aprobada por mayoría es la incorporación de un número 9, nuevo, que agrega en el artículo 199 de la Ley de Tránsito, como infracción o contravención gravísima, el conducir un vehículo con la placa patente oculta o que utilice objetos, accesorios, luces o aditamentos que obstaculicen su plena percepción, o si la placa patente se encuentra en mal estado dificultando la identificación del vehículo. Esta enmienda se encuentra en la página 12 del comparado.

La tercera enmienda que fue aprobada por mayoría es la eliminación del número 10, que incorporaba en el artículo 201 de la Ley de Tránsito, como infracción o contravención menos grave, el conducir un vehículo con la placa patente en mal estado (página 23 del comparado).

Y, por último, la enmienda que incorpora un número 13, nuevo, que agrega un artículo 200 bis para prohibir la venta y carga al público de combustible a los vehículos motorizados y a las bicicletas a motor que no cuenten con su placa patente delantera o trasera (página 24 del comparado).

Sus Señorías tienen a su disposición un boletín comparado que transcribe el texto aprobado en general, las enmiendas realizadas por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, y el texto como quedaría de aprobarse estas modificaciones.

Es todo, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias.

Tiene la palabra el Senador Van Rysselberghe, para que nos informe un poco.

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Muy bien, Presidente .

Voy a dar el informe del proyecto de ley.

En mi condición de Presidente de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, me corresponde dar cuenta del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica (boletines Nos 15.077-15 y 15.410-15, refundidos).

Este proyecto tiene su origen en dos mociones presentadas. La primera de los Senadores Coloma, Castro González, Kusanovic, Van Rysselberghe y Walker, y la segunda del ex Senador Elizalde, el Senador Insulza y la Senadora Órdenes.

Durante la discusión en general del proyecto se escuchó a nuestro Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quien hoy día nos acompaña; a la Subsecretaría de Prevención del Delito; al Servicio de Impuestos Internos; al Servicio de Registro Civil e Identificación; al Servicio Nacional de Aduanas; al Departamento de Búsqueda de Personas y Vehículos de Carabineros de Chile; a la Policía de Investigaciones; a la Asociación de Aseguradores de Chile; a la Asociación Nacional Automotriz de Chile y la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública.

Para el estudio en particular se presentaron treinta y cinco indicaciones en total, correspondiendo diecisiete de ellas al Ejecutivo y dieciocho a parlamentarios.

El objetivo del proyecto es prevenir la venta de vehículos robados, sancionando y aumentando las sanciones de

Discusión en Sala

una serie de conductas que facilitan o propician la comisión de tales hechos delictuales.

Además, se establece la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios de todos los vehículos nuevos antes de su entrega a los compradores y su posterior circulación, con la finalidad de establecer formas de identificación que dificulten su comercialización y permitan una pesquisa más efectiva de los organismos encargados de la investigación de los delitos de robo de vehículos.

En otras palabras, lo que este proyecto de ley busca es establecer una serie de medidas que tienen por objeto atacar la demanda de la comercialización ilegal de vehículos y sus partes en el mercado secundario informal de nuestro país, por medio de prevenir la compraventa de vehículos motorizados que son el resultado de robos, hurtos u otros delitos.

Lo anterior considerando que, como se ha señalado ampliamente en discusiones públicas derivadas de la crisis de seguridad que se vive en nuestro país, el foco de la actual legislación está puesto en la oferta y no en la demanda, debiéndose atacar y sancionar esta última, lo que ayudará sustancialmente en la reducción de este tipo de actos delictuales.

Para cumplir con este objetivo, el presente proyecto propone la aplicación de las siguientes medidas por medio de diversas modificaciones legales:

- 1.- Disponer la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios de los vehículos.
- 2.- Sancionar a quien adquiera o solicite la inscripción de un vehículo a sabiendas de que tiene un número de chasis adulterado, oculto o borrado.
- 3.- Aumentar la pena a quien conduzca un vehículo con placa patente adulterada, falsa o que pertenezca a otro vehículo.
- 4.- Sancionar como delito conducir sin placa patente en los casos que esta sea obligatoria.

Cabe destacar que todas las indicaciones presentadas en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, para mejorar la redacción y el alcance de estas medidas, fueron aprobadas de forma unánime por sus miembros.

De la misma forma, cabe mencionar que la única votación dividida de este proyecto se relaciona con la indicación que buscaba sancionar como falta gravísima el conducir un vehículo con placa patente en mal estado, idea que fue rechazada por 4 votos contra 1 en la Comisión.

Para finalizar, hago notar que el informe de la Comisión da cuenta del trabajo realizado,... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... consignando los planteamientos formulados por los parlamentarios durante la discusión de esta iniciativa legal y las intervenciones de los invitados ya mencionados.

Es cuanto puedo informar en mi calidad de Presidente de la Comisión de Transportes.

He dicho.

Muchas gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

A usted, Senador.

Antes de darle la palabra al Ministro de Transportes , le quiero pedir, Senador, que en su calidad de Presidente nos sugiera una forma de votar: si votamos todas las enmiendas juntas o si, por su naturaleza, pueden agruparse de alguna forma.

Tiene la palabra el Ministro Juan Carlos Muñoz.

El señor MUÑOZ (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-

Discusión en Sala

Muchas gracias, señor Presidente .

Por su intermedio, quiero saludar a las Senadoras y los Senadores que se encuentran hoy en la Sala.

Esta vez nos presentamos ante ustedes, junto con el Ministerio del Interior, para exponer las mejoras que trabajamos con la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones al proyecto de ley presentado mediante las mociones refundidas, una, de los Senadores Coloma , Castro González , Kusanovic , Van Rysselberghe y Walker , y la otra, del ex Senador Elizalde, el Senador Insulza y la Senadora Órdenes, iniciativa que busca prevenir la venta de vehículos motorizados robados.

Este proyecto, al igual que la ley No 21.539, que modifica la ley No 18.290, de Tránsito, para suprimir la excepción a la exigencia de patente única para la circulación de vehículos nuevos adquiridos en Chile (Ley Patente Cero Días), que tramitamos juntos durante el año pasado, se enmarca dentro de los esfuerzos que nos encontramos realizando tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo para enfrentar los problemas de seguridad pública que tanto preocupan a los habitantes del país.

Durante la discusión de este proyecto avanzamos esencialmente en lo siguiente:

Primero, mejorar el flujo de información entre el Registro Civil y Aduanas a fin de obligar a los importadores de vehículos a registrar los VIN (número de identificación del vehículo) en Aduanas. Así, se prohíbe que el Registro Civil inscriba vehículos con números VIN inexistentes.

Segundo, se establece la obligación de grabado de patentes en ventanas y espejos a todos los vehículos.

Tercero, se incorpora la sanción de retiro de vehículo para aquellos que circulan con la placa patente oculta, en mal estado, con el número de VIN o de motor adulterados o borrados y aquellos que circulan sin su correspondiente certificado de homologación o de revisión técnica al día.

Cuarto, se establece la obligación de adherencia de la patente de las motos a los cascos.

Quinto, se establece la prohibición de circulación de vehículos con luces o focos diferentes o adicionales a los permitidos por la normativa. Esto con el fin de evitar que continúen utilizándose para evadir el pago del tag o cometer ilícitos sin poder identificar el vehículo que sirvió para cometerlos.

Consideramos que las modificaciones anteriormente expuestas implicarán un aporte para la seguridad pública del país.

Por lo anterior, solicitamos su apoyo al proyecto para continuar con su tramitación.

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

A usted, Senador.

La sugerencia que me hace el Presidente de la Comisión de Transportes es que nos pronunciemos sobre todas las modificaciones en una sola votación, porque tienen una cierta ilación.

Eso es lo que nos plantea el Presidente de la Comisión.

Entonces, lo acordaríamos de esa manera.

Está inscrito el Senador Matías Walker.

Le ofrezco la palabra, Senador.

El señor WALKER.-

Muchas gracias, Presidente.

Discusión en Sala

Me tocó ser coautor de una de estas iniciativas, como señaló el Ministro de Transportes , a quien aprovecho de saludar, además de la Ministra del Interior y Seguridad Pública.

El proyecto que habíamos presentado en la Cámara Baja con la ex Diputada Andrea Molina establecía -recuerdo- la posibilidad de hacer marcaje de vehículos. Y vimos distintas tecnologías que se estaban utilizando en diversas partes del mundo.

Una de esas tecnologías consistía en los micropuntos, método que permite marcar los vehículos en miles de partes y, mediante un lector o un sensor de rayos láser, identificar en caso de robo, venta y enajenación diversas piezas de ellos y, cuando se trata del delito de receptación, saber a qué vehículo originalmente pertenecían y a qué propietario. O sea, no solamente nos preocupamos de elevar la pena del delito de robo y receptación de vehículos.

En su momento, en Chile se robaban cien vehículos diarios. No sé cuál es la estadística ahora, pero entiendo que bajó un poco el número de robos de vehículos y también de receptación.

Por eso aumentamos la pena a presidio mayor en su grado mínimo (cinco años y un día).

Nos criticaron y dijeron que este proyecto era una exageración, pero la verdad es que resulta muy importante, porque veíamos ya en aquellos años que había toda una organización criminal dedicada al robo de vehículos. Después vinieron las encerronas, con toda la violencia que ellas significan, muchas veces acompañadas de los delitos de homicidio o robo con intimidación, para terminar después vendiendo los automóviles o reduciendo sus partes y piezas.

Por lo tanto, lo que hacen estos proyectos refundidos es algo muy valorado por los dueños de camiones y los transportistas. Me llamó Jorge Aquea , dirigente de los camioneros de la Región de Coquimbo, para reconocer esta iniciativa. Y él me decía que antiguamente se marcaban los camiones en distintas partes, lo que era obligatorio.

Este proyecto precisamente lo que hace es establecer la obligatoriedad de grabar la placa patente en todo tipo de vehículos, tanto en espejos como en ventanas.

Asimismo, establece sanciones tanto para quien conduzca un vehículo que no cuenta con ese grabado como para su propietario, así como también para los comercializadores que vendan un vehículo sin dicho grabado.

Se agrega también en el artículo 56 la sanción del retiro de vehículos para quienes circulen con la placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o del motor adulterados o borrados, o sin el certificado de homologación o el certificado de revisión técnica.

Conversando con el Presidente de la Comisión de Transportes , el Senador Van Rysselberghe, le señalé que, según entiendo, existe una inquietud en el Registro Civil por la obligación de homologación que tiene el Servicio Nacional de Aduanas.

Y hay una duda que quiero plantearle al señor Ministro de Transportes , por su intermedio, Presidente .

Yo no sé si el Registro Civil está en condiciones de homologar este VIN que viene de Aduanas. Me parece una buena idea, está en nuestro proyecto, pero sería importante ver que el Registro Civil cuente con el personal y los recursos necesarios para verificar que el VIN otorgado por Aduanas para los vehículos importados corresponda efectivamente a la identificación. Porque tampoco queremos trabar con esta iniciativa la libre circulación y la libre importación de los vehículos.

Sabemos, por ejemplo, lo que se ha demorado la importación a Chile de los vehículos de Carabineros, una vez que se emitió la orden de compra.

Tuvimos el caso en la Región de Coquimbo -si me da un minuto, Presidente- de sesenta vehículos,... (se desactiva el micrófono por haberse agotado el tiempo y se vuelve a activar por indicación de la Mesa)... que fueron adquiridos por el gobierno regional. Entre la orden de compra y la internación muchas veces se demoran en llegar los automóviles. O sea, queremos que los vehículos se identifiquen, pero que también se haga con mucha celeridad para no afectar su importación y adquisición, que siempre son necesarias.

También se establece como delito la adquisición y la conducción, a sabiendas, de un vehículo cuyo número de

Discusión en Sala

chasis o el número del VIN estén adulterados.

De esta manera, no solamente estamos aumentando las penas al robo de vehículos, sino también previniéndolo.

Eso es lo más importante de este proyecto, que estamos aprobando general y en particular.

Muchas gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

A usted, Senador.

Les recuerdo que estamos en la votación particular. Este proyecto ya lo aprobamos en general, pero como decidimos votar todas las enmiendas en un solo acto, estamos haciendo una especie de discusión en conjunto.

Hay varios interesados, y por eso estamos actuando de esta manera.

Pidió la palabra la Ministra del Interior.

Puede intervenir, Ministra Tohá.

La señora TOHÁ (Ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Gracias, Presidente.

Seré muy breve.

Solamente quiero dar algunos datos, a propósito de la consulta que hizo el Senador Walker.

El robo de vehículos ha sido un delito muy priorizado, porque es de los hechos que han causado más alarma, especialmente por el incremento del robo violento de vehículos y la dinámica de las encerronas.

Se han implementado una serie de planes de acción destinados a ese propósito. Se ha profundizado la coordinación de las Policías, en el caso de las encerronas, con los privados, con los concesionarios de las autopistas.

Como resultado del conjunto de acciones que se han tomado, el robo no violento de los vehículos ha tenido una disminución bastante clara en el último tiempo. El robo violento de vehículos también ha tenido una reducción desde el año pasado al presente, aunque no muy significativa. En la Región Metropolitana sí ha habido una disminución muy importante, al igual que en la Región de Arica, pero en otras regiones ha subido.

Entonces, en el neto final uno ve una tendencia más o menos constante, pero con una reducción.

En los lugares donde más se ha intervenido, porque el delito era muy grave y provocaba más alarma, hemos tenido resultados. Por eso fundamentalmente la reducción es en la Metropolitana.

El Plan Anti Encerronas, que ha intervenido treinta y dos comunas, logró una reducción de 27,6 por ciento de las encerronas.

Entonces, tenemos resultados en cuanto al robo de vehículos. Sigue siendo un delito muy prioritario. Los robos violentos bajan en algunos lugares, pero suben en otros. A nivel nacional, siguen siendo motivo de gran preocupación los robos no violentos, aun cuando se han reducido porque hay una mayor capacidad para detectar los vehículos robados, lo cual probablemente ha tenido un efecto disuasivo.

En consecuencia, este problema sigue siendo de gran prioridad, y todo lo que hagamos para mostrar una decisión y entregar más herramientas para desalentar o perseguir estos vehículos -esa es la virtud del proyecto que se está aprobando- va desalentar el robo y, cuando se produzca, ayudará a la detección de los automóviles robados.

Por esa razón, esta iniciativa fue priorizada en la agenda de treinta y un proyectos que estamos trabajando en ambas Cámaras, por lo que este trámite resulta muy importante para que la logremos despachar prontamente y

Discusión en Sala

sea ley de la república.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señora Ministra .

Ofrezco la palabra al Senador José Miguel Durana.

El señor DURANA.-

Gracias, Presidente.

Primero, saludo a la señora Ministra del Interior y al señor Ministro de Transportes.

Este proyecto de ley es de extraordinaria importancia, porque previene la venta de vehículos robados; aumenta la sanción para una serie de conductas que facilitan o propician la comisión de estos hechos delictuales, y establece la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios, incluso en los espejos, antes de su entrega a los compradores y su posterior circulación.

Para las regiones fronterizas de nuestro país es clave su aprobación, a los efectos de mantener la seguridad jurídica en la propiedad de vehículos particulares y generar una herramienta que impida el robo de vehículos de todo tipo y su posterior comercialización en países fronterizos.

Es sabido por todos que en Bolivia, nuestro país vecino, se comercializan vehículos robados en Chile, que salen fundamentalmente por las Regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Y algunos de estos incluso son puestos a disposición de la policía de dicho país.

Por lo tanto, este proyecto es clave para combatir tales hechos y sancionar con rigurosidad diversos actos que se realizan en nuestro país con los vehículos robados.

En el lapso de un año, a nivel nacional se registraron aproximadamente 6.700 robos de vehículos, lo cual demuestra que, aun en meses en que sufríamos los efectos de la pandemia, este tipo de delito se cometió con una extraordinaria ocurrencia.

Esta frecuencia también se observa en la Región de Arica y Parinacota: entre mayo de 2022 y mayo de 2023, se desarticularon once bandas delictuales y tres organizaciones criminales. En esta labor es fundamental la permanente realización de acciones de fiscalización; el mejoramiento del control y supervisión de aparcaderos municipales y plantas de revisión técnica, y la eficiencia en la recuperación de vehículos robados.

En ese contexto, los datos que deben presentarse, obligatoriamente y sin excepción, al momento de la inscripción de un vehículo en el Registro Civil son fundamentales. La ausencia de estos documentos o circular con placa patente oculta o adulterada debe ser sancionado, como lo establece este proyecto de ley.

En este mismo sentido, la obligatoriedad del grabado permanente de la placa patente única en vidrios y espejos laterales, con las características establecidas en un reglamento a ser dictado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, también va a constituir una herramienta eficaz para evitar el robo de vehículos.

Voto a favor, señor Presidente.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Senador.

Tiene la palabra el Senador Iván Moreira.

El señor MOREIRA.-

Gracias, Presidente.

Yo voy a hablar en este proyecto rápidamente solo porque el Senador Juan Antonio Coloma es uno de los autores,

Discusión en Sala

aunque no va a escuchar el discurso que le tengo preparado por estar ocupado en labores "muy importantes".(en referencia al hecho de que el Senador Coloma está conversando con un colega)

Bueno, la verdad es que la delincuencia no da tregua ni respiro. Así como el poder no admite vacíos, tampoco el crimen deja espacios libres cuando el Estado de derecho se debilita o no sabe enfrentar las grietas que ha dejado el acelerado avance de la tecnología.

Producto de la pandemia, miles de chilenos compraron un autito para evitar aglomeraciones y el riesgo de contagio. Los autos nuevos se agotaron ¡y hubo listas de espera inmensas! El mercado de los autos usados explotó y los precios aumentaron de manera desbordada.

La necesidad fue caldo de cultivo para que bandas delictuales se aprovecharan de las ineficiencias del sistema para clonar y robar vehículos usando diversos métodos.

La debilidad del Estado en la protección de la seguridad pública ha permitido el crecimiento exponencial de los portonazos, hasta llegar a los llamados "colegiazos", como vimos la semana pasada, lamentablemente, en un reportaje de televisión.

¿Para qué se roban los vehículos en nuestro país? En muchos casos, para usar sus partes como repuestos; pero también para utilizarlos en otros delitos o en algo más sofisticado, con el objetivo de falsificar sus datos y proceder a clonar el vehículo.

Solo el 30 por ciento de los vehículos en nuestro país está asegurado, y el alza en el robo de autos ha subido la prima hasta hacer aún más inviable el seguro para la mayoría de las familias chilenas. Cierta marca es tan robada que algunas compañías de seguros ya ni siquiera aceptan cubrir su pérdida o robo.

Un auto no es solo un medio de transporte; también es un medio de unidad familiar, una manifestación de esperanza, de progreso; pero también una herramienta de trabajo, que ayuda a la movilidad social. Su pérdida no solo tiene un costo emocional, sino también económico.

Por lo mismo, ya que no existe una bala de plata que sirva para detener el crimen en todas sus formas, debemos esforzarnos en cerrar esas grietas normativas y apoyar a nuestras Policías en su labor preventiva y de persecución de la delincuencia.

Grabar las placas en los vidrios y espejos laterales; establecer mayor coordinación entre Aduanas y el Registro Civil ; aumentar las sanciones a quienes conducen vehículos sin patente o con patentes falsas, adulteradas o escondidas; elevar las sanciones cuando se cometen delitos usando vehículos con esas características: todo eso ayuda, sin duda.

¿Qué nos falta? Mejorar los sistemas de seguridad de los vehículos. En Estados Unidos, la ciudad de Nueva York acaba de demandar a dos empresas coreanas por no tener medidas de seguridad suficientes en sus autos, lo que ha permitido un aumento desmedido de los robos en esas marcas.

Debemos trabajar en una legislación que incremente las medidas de seguridad incluso antes de ingresar al país: GPS obligatorio en todos los vehículos, revisión visual de número individual del vehículo al momento de la inscripción.

Se puede y se debe seguir avanzando.

¡Yo me preocupé de hacer un discurso bonito para el Senador Coloma...! Y ni siquiera me escuchó después de que hice un verdadero "homenaje"...

El señor COLOMA .-

¡Un panegírico...!

El señor MOREIRA.-

... a su proyecto de ley, por estar conversando, quizá, temas más importantes que este.

Discusión en Sala

Pero igual voy a votar a favor, Senador Coloma .

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Muy bien, señor Senador.

Ofrezco la palabra al Senador Fidel Espinoza.

El señor ESPINOZA.-

Muchas gracias, Presidente.

También quiero sumarme a las palabras que se han expresado, pues creo que es un tema de enorme relevancia el que estamos discutiendo hoy día.

Esta iniciativa de ley busca entregar mayores herramientas para evitar que sigan aumentando de manera considerable los delitos que van en la línea del robo de automóviles, para distintos usos: algunos para delinquir, para cometer delitos de alta connotación; otros para desarmarlos, para lucrar. Hay verdaderas mafias organizadas en estas materias. Por lo tanto, es de enorme relevancia impulsar este tipo de proyectos, que van en buena dirección. Las cifras estadísticas, como aquí se ha dicho, demuestran la imperiosa necesidad de que trabajemos con fuerza para evitar este tipo de situaciones.

Este proyecto sanciona duramente la clonación de vehículos, los robos, los hurtos y otros delitos asociados; como también a los compradores de autos robados, quienes, a sabiendas, obviamente, adquieren un automóvil con su chasis adulterado u otro tipo de situaciones similares.

La iniciativa de ley, la cual seguramente vamos a apoyar hoy día de manera unánime, establece también mayores exigencias al momento de la adquisición de un vehículo en materia de factura electrónica, como lo ha dicho el propio Ministro de Transportes . Asimismo, genera la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios de los vehículos y aumenta las penas a quienes conduzcan vehículos con placas patentes ocultas o adulteradas.

Desde todo punto de vista, sin más, este es un buen proyecto, importante para nuestro país en momentos en que las aflicciones que tiene nuestra nación son de diversa índole; en momentos en que efectivamente los dolores que sufren nuestros compatriotas tienen diferentes características.

En el minuto final de mi intervención, Presidente, quiero aprovechar la presencia de Ministros en la Sala para referirme a un punto que no guarda relación estricta con el proyecto.

Quiero decirle al Gobierno del Presidente Boric, a través de la Ministra, que llevamos tres meses esperando la resolución relativa a cuatrocientas mujeres en Osorno para que sean finiquitadas como corresponde, producto de que fueron despedidas en el Gobierno anterior por el exdirector de la Junaeb.

También deseo señalarle a la señora Ministra que en las últimas horas ha muerto un trabajador en nuestra zona, en el sur de Chile, a raíz de una explosión en una salmonera. ¡Un trabajador más muerto por falta de medidas de seguridad!

Lo primero que hice cuando asumió el actual Gobierno fue pedirle a la Ministra Jara que dote a la región de los instrumentos necesarios para poder fiscalizar.

Sé que esto no guarda relación estricta con el proyecto en discusión, pero sí quiero decirlo, porque cuando muere un trabajador debe darnos tristeza a todos, de la misma manera en que ha conmocionado al país la muerte, hace poco, de una menor de edad productora de las negligencias que ocurrieron en el Ministerio de Salud.

He dicho, Presidente .

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

A usted, Senador.

Discusión en Sala

Tiene la palabra el Senador Prohens.

El señor PROHENS.-

Gracias, Presidente.

En general, este es un buen proyecto. Sin embargo -voy a ir directo al grano-, tengo mis aprensiones con el artículo 200 bis, nuevo, porque genera una obligación a un trabajador que, por ley, no le corresponde.

Establecer que el trabajador no pueda cargar combustible a un vehículo sin patente es incorrecto, pues no es una labor que pueda realizar una bomba de bencina, el propietario, el consignatario o el propio trabajador, sino responsabilidad de la policía. Y, por ende, uno pone en riesgo la vida de ese trabajador, que solamente tiene como función llenar el estanco de combustible y cobrar.

Hoy, como está la situación de este país, cualquier persona se siente vulnerada en su derecho y reacciona de una forma tal.

Pero, además de eso, esto no está obligado por ley ni tampoco puede obligar al empleador al trabajador.

Estamos ante un problema con esta modificación específica, que además fue votada en contra en la Comisión de Transportes por el Senador Kusanovic.

Y creo, Ministro -por su intermedio, Presidente, a pesar de que la indicación fue suya-, que habría que revisarla. No vaya a ser cosa que pongamos en riesgo la vida de los trabajadores de las bombas de bencina, pues ellos no tienen el rol de fiscalizar o de cumplir con un deber que, como dije, no está dispuesto en la ley.

Esa es mi preocupación, Presidente -por su intermedio, al Ministro y a la Ministra-, al ver esta instancia en la cual nosotros tenemos que minimizar los riesgos de los trabajadores, sobre todo en estas bombas de bencina, que son abiertas y puede entrar cualquier persona.

Y -vuelvo a insistir- la fiscalización de autos sin patente no es de un bombero, sino de la policía, de otras entidades, y por ello no estoy de acuerdo con esa enmienda.

Gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

A usted, Senador.

En todo caso, recordemos que está acordado que las cuatro modificaciones serán sancionadas en una sola votación.

Tiene la palabra la Senadora Órdenes.

La señora ÓRDENES.-

Muchas gracias, Presidente.

El proyecto de ley, a través del cual estamos modificando la Ley de Tránsito para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar algunas conductas, es parte de la agenda de seguridad que acordó el Congreso con el Ejecutivo . Desde ese punto de vista, me parece que adquiere aún más relevancia, pues no es un tema exclusivo de la Cartera de Transportes.

Ahora, este proyecto se hace cargo de varios temas.

Cuando tramitamos la "Ley Cero Días sin Patente", que surgió de un grupo de mociones parlamentarias, lo legislamos aparte por la urgencia que tenía, y avanzamos en esta materia. Pero claramente debemos continuar con medidas que contribuyan a la prevención de la venta de vehículos que hayan sido robados, porque lo que nos han señalado en distintas audiencias es que las estadísticas durante los últimos años se han incrementado de manera muy significativa. Ha existido un control respecto a estas cifras durante el último período; sin embargo,

Discusión en Sala

aun así, sobre todo si se refiere al robo violento de vehículos, no es suficiente.

Además, el robo de vehículos está asociado a la ocurrencia de otros delitos. Recuerdo que eso lo señaló claramente Carabineros de Chile.

Por lo tanto, se hace urgente que legislemos en materia de seguridad. Y digo esto porque parte de la actividad delictual se acelera cuando no hay sanciones, y muchas de ellas operan sobre un espacio social de impunidad del cual este proyecto de ley se hace cargo.

Quiero destacar que, efectivamente, el trabajo que se realizó en la Comisión de Transportes apunta a establecer reglas que van a contribuir a la prevención, por ejemplo, de la venta de vehículos que hayan sido robados, y también nos va a facilitar la persecución de ilícitos que se cometen en la vía pública.

Ahora, hay varios temas y medidas que se incluyen en este proyecto. Yo solo me voy a referir a algunos de ellos.

La obligatoriedad de grabar las patentes, tanto en espejos como en ventanas, de todo tipo de vehículos y que estos deban circular con esa característica me parece relevante.

Se agrega en el artículo 56 de la Ley de Tránsito la sanción de retiro de vehículos para aquellos que circulen con la placa patente oculta, en mal estado, con el número VIN del vehículo o del motor adulterado o borrado, sin el certificado de homologación y sin el certificado de revisión técnica.

Se establece también la prohibición de venta al público de combustible a vehículos motorizados que no cuenten con placa patente. En esto coincido con lo que ha señalado el Senador Prohens; lo planteamos también en la Comisión. Creo que es parte de los debates que se tienen que dar en el segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

Asimismo, se establece la obligatoriedad de que el Registro Civil cuente con los números VIN, el número de identificación del vehículo, provisto por Aduanas, por lo que no se inscribirán vehículos que no lo tengan. Esta información deberá ser otorgada obligatoriamente por los importadores.

Creemos que esta norma -también lo conversamos en la Comisión- evidentemente debe ser chequeada más profundamente con el Registro Civil. Nos parece una medida correcta, pero claramente la idea es establecer un procedimiento simple, que no implique trabas burocráticas, y que la información vaya incorporada en la solicitud de inscripción de los vehículos nuevos. Por lo tanto, es importante dejarlo consignado, para que en un próximo trámite el Ministerio de Transportes concuerde con el Registro Civil una redacción que no signifique ralentizar este proceso y que hagamos efectiva la disposición.

Este proyecto es importante para disminuir los robos de vehículos motorizados y va a dar más seguridad a los ciudadanos. Valoro que sea parte de la agenda que consensuó el Congreso con el Ejecutivo.

Voto a favor, Presidente.

Muchas gracias.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

A usted, señora Senadora.

Ofrezco la palabra al Senador Juan Antonio Coloma.

El señor COLOMA.-

Muchas gracias, Presidente.

Yo quiero, primero, dar mi valoración a este proyecto -somos varios autores-, que reúne dos mociones, surgidas en la lógica de cómo enfrentar de mejor manera la utilización de vehículos motorizados robados, dificultando la venta de partes y piezas y sancionando algunas conductas vinculadas a este ilícito.

Hay que entender que el robo de vehículos en sí mismo es uno de los elementos no solo reprochables, sino que

Discusión en Sala

más ha aumentado en los últimos años y que está asociado a otros ilícitos mucho más violentos: portonazos, abordajes, encerronas. Hoy día la ley sanciona principalmente la oferta en la venta de vehículos por partes o piezas, por eso esta iniciativa incluye sanciones a la demanda, a quienes están dispuestos a comprar estas partes y piezas o recibir un vehículo clonado.

Es un cambio bien importante respecto a la forma de enfrentar esta realidad: por ejemplo, la sanción de retiro de vehículos que circulen con la placa patente oculta, en mal estado o con el número de vehículo adulterado, borrado, o sin el certificado de homologación.

Respecto del grabado de patentes -voy a contestarle al Senador Prohens , para que me escuche-,...

El señor PROHENS.-

Aquí lo escucho.

El señor COLOMA.-

... se establece la obligación de grabarlas en forma permanente en vidrios y espejos para dificultar y encarecer la posterior venta en caso de robo. Esto hace mucho más caro el tráfico, y es parte de lo que este proyecto busca.

Se genera una agravante penal respecto del delito de hurto o robo en un vehículo motorizado sin placa patente o con vidrios polarizado en contravención a las normas del tránsito.

Se sanciona la demanda, castigando a quien a sabiendas adquiriera o solicite para sí, personalmente o por interpósita persona, la inscripción de un vehículo motorizado con el número de chasis o el número de identificación adulterado, falso o que no corresponda.

Y dentro de eso se agrega la carga de combustible. Este proyecto es una innovación para incentivar el uso de placa patente, prohibiendo la venta y carga de combustible a los vehículos que no la porten y la obligación de las estaciones de servicio de exhibir carteles sobre dicha circunstancia.

Presidente , esto es bien importante. Hoy día hay mucho vehículo que circula sin placa patente. Yo fui uno de los autores de esta norma específica, porque -les pregunté a muchos trabajadores- existe una gran dificultad para negarse a venderle a un auto de esta naturaleza.

El Senador Prohens -entiendo su argumentación- dice que no podemos exigirle esto a un vendedor.

Yo le quiero recordar alguna de las prohibiciones vigentes.

Un trabajador de estación de servicio no puede vender combustible a alguien que esté fumando; a alguien que no ha paralizado el motor o a vehículos de transporte público con pasajeros en su interior. Ya van tres. Tampoco puede abastecer motos con personas sobre estas ni puede cargar combustible en envases de vidrio frágiles o botellas plásticas. Son cinco prohibiciones expresas que se aplican a quienes surten de combustible, precisamente para evitar males mayores.

Y quiero agregar otras obligaciones: quien expende bebidas alcohólicas no le puede vender a un menor de dieciocho años. Y aquí tengo la impresión de que aquello es más peligroso que cualquier cosa, porque se ha visto que varios -a veces no es uno solo- van a compeler a la persona para que los atienda so pena de quizá qué castigo, en circunstancias de que está vetado su despacho a menores de edad. Y es una situación de ocurrencia mucho mayor.

Entonces, si agregamos las prohibiciones descritas a las muchas que existen y que nos obligan, yo creo que estamos generando un desincentivo al uso de este tipo de vehículos. Y si vemos todas las normas en su conjunto y no de a una, estaremos entendiendo que el que compra en tales condiciones va a ser sancionado, y que quien utiliza un vehículo con la patente adulterada o sin patente va a recibir una sanción mayor en caso de un delito. Y esa es la gracia y el mérito de hacer algo para luchar contra la delincuencia.

Y con razón la normativa forma parte de la agenda de seguridad, y una parte bien importante, porque se trata de ir avanzando en la lógica de velar por el castigo de conductas delictuales mediante la generación de prohibiciones.

Discusión en Sala

Claro, hoy día se prohíbe fumar en muchas partes. Y en un restorán no van a atender a una persona que esté fumando, aunque al inicio no se aceptaba ese tipo de imposición. Y ahora con la norma es acatada. Costaba hacerse cargo de esa realidad y la ley, a uno podrá gustarle o no, hizo que las conductas fueran cambiando. Y a todos nos sucede lo mismo.

La presente normativa procura, precisamente, producir un cambio y que no aceptemos cosas que no son admisibles en ninguna parte del mundo. ¡Desde cuándo alguien puede circular sin patente sin que casi no le pase nada! No, debemos modificar las reglas mediante un esfuerzo de todos por hacer políticas públicas que reviertan el proceso en que hoy día nos encontramos

Por eso, y con entusiasmo, voto a favor de todas y cada una de las enmiendas que se han planteado.

He dicho, Presidente .

EL señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Muchas gracias, señor Senador.

Como no hay más inscritos, vamos a proceder con la votación.

Señor Secretario , ¿cómo vamos a operar?

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Conforme a lo indicado por el señor Presidente del Senado , correspondería pronunciarse en una sola votación por las cuatro enmiendas aprobadas por mayoría. Sin embargo, el Senador señor Prohens ha presentado una solicitud escrita de votación separada del numeral 13, que agrega un artículo 200 bis, nuevo, del siguiente tenor: "Artículo 200 bis.- Se prohíbe la venta y carga al público de combustible a los vehículos motorizados y a las bicicletas a motor que no cuenten con su placa patente delantera o trasera".

El señor COLOMA (Presidente).-

Habíamos acordado que se votaban las cuatro enmiendas juntas, pero entiendo que el Senador Prohens está pidiendo hacer una superexcepción.

¿Estamos por aceptar que se vote una de ellas por separado?, porque hay un acuerdo en la línea de verlas juntas.

No es parte del Reglamento, pero ya se había acordado que se votara todo junto y el Senador Prohens está pidiendo una excepción, para la que no tengo problemas, ¿sí les parece?

Aceptado.

¿Estamos de acuerdo en votar a favor las tres primeras enmiendas?

¿No?

Ya, en votación, entonces, las tres primeras modificaciones aprobadas por mayoría.

En votación.

Senador Insulza, tiene la palabra.

El señor INSULZA .-

Presidente , habiendo sido víctima dos veces de la misma regla, en el sentido de que cuando ya se decidió votar todo junto se operó de esa manera y no pude pedir votación separada en alguna cosa que me importaba mucho, yo no estoy dispuesto a hacer esta excepción.

Gracias.

Discusión en Sala

El senador COLOMA (Presiente).-

Perfecto.

Por eso pedí la unanimidad. Y si el Senador Insulza no la otorga, para lo cual está en todo su derecho, se votan las cuatro enmiendas juntas.

Es parte de las reglas del juego que se habían planteado porque se había acordado de esa manera.

El senador GALILEA.-

¡Es parte del Reglamento que se pueda pedir votación separada!

El señor COLOMA (Presidente).-

Pero si el Senador Insulza...

A ver, actuemos todos de buena fe. Cuando le pregunté al Senador Van Rysselberghe, él me dijo: "mejor votemos las cuatro juntas". Y como íbamos a operar así, concedí el uso de la palabra por cinco minutos para que cada uno hablara lo que quisiera. Y eso fue lo que ocurrió en la especie.

Si alguien quiere cambiar la regla, lo puede pedir; pero resuelto que se votan en conjunto, se requiere la unanimidad para modificar dicho procedimiento. Y el Senador Insulza, dentro de su derecho, se ha opuesto a ese planteamiento. Estoy cumpliendo estrictamente lo acordado.

Senador Galilea, puede intervenir.

El señor GALILEA.-

Presidente , a lo mejor se produjo una confusión. Yo entiendo lo señalado por el Senador Insulza, pero su preocupación se refería al cuerpo, a todos los artículos, exceptuando estas cuatro votaciones separadas.

Si el Senador Insulza hubiera planteado en su momento que en alguna parte del cuerpo normativo que venía aprobado en general quería solicitar votación separada, nadie de acá se hubiera opuesto a su petición, nadie hubiera manifestado ningún problema. Y el Senador Prohens ha pedido que en esta segunda votación, que considera las cuatro enmiendas aprobadas por mayoría, se separe una del resto.

Entonces, le quiero pedir de la mejor manera posible al Senador Insulza, que, dado que eran grupos distintos, si pudiese dar la unanimidad para hacer dos votaciones y pronunciarse por una norma por separado, que es la petición del Senador Prohens.

El señor COLOMA (Presidente).-

Senador Insulza, tiene la palabra.

El señor INSULZA.-

Estaba hablando de otra ocasión -no viene al caso de a cuál votación me refiero-, cuando me dirigí a la Mesa y pregunté si era posible pedir votación separada de un asunto que me parecía muy central y me dijeron: "como ya se acordó que era todo junto, así se realizará". Y tuve que aceptar que fuera así. Y hablo de una cuestión que importaba bastante, no solamente a mí, sino que a otra gente de mi región, y sin embargo mi solicitud quedó fuera.

Ahora, si quieren cambiar la regla, yo la cambio altiro, ahora mismo; ¡cambiémosla ya! Y acordemos que de aquí en adelante cualquiera puede pedir votación separada durante el transcurso de una votación. Si se va a ocupar esta vez nomás, entonces no.

No sé si he sido claro. No me estaba refiriendo a esta votación, Senador Galilea, sino a dos votaciones realizadas en los últimos meses.

Discusión en Sala

El señor COLOMA (Presidente).-

Estamos claros: el Senador no da la unanimidad y está en su derecho...

El señor INSULZA.-

No, no doy la unanimidad, porque estamos cambiando las reglas para un solo caso.

El señor COLOMA (Presidente).-

Estamos en votación.

(Pausa).

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador aún no ha emitido su voto?

EL señor COLOMA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueban las cuatro enmiendas adoptadas por mayoría en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones (28 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención), y el proyecto queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Ebensperger, Gatica, Órdenes, Provoste y Sepúlveda y los señores Araya, Bianchi, Castro González, Castro Prieto, Coloma, Durana, Espinoza, Flores, Huenchumilla, Insulza, Kusanovic, Lagos, Latorre, Moreira, Núñez, Ossandón, Pugh, Sandoval, Sanhueza, Soria, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Votaron por la negativa los señores Galilea y Prohens.

Se abstuvo el señor Kuschel.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En la Mesa se han registrado los siguientes pareos: Senador señor Gahona con Senador señor De Urresti; Senadora señora Núñez con Senadora señora Pascual y Senador señor Macaya con Senador señor Saavedra.

El señor COLOMA (Presidente).-

Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Chahuán.

El proyecto pasa a segundo trámite constitucional a la Cámara de Diputados.

Vamos al tercer punto de la tabla, que corresponde a la iniciativa sobre licencias médicas, tantas veces solicitada por varios señores parlamentarios.

1.9. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio de Ley a Cámara Revisora. Fecha 13 de junio, 2023. Oficio en Sesión 46. Legislatura 371.

Valparaíso, 13 de junio de 2023.

Nº 275/SEC/23

A S.E. el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que, con motivo de las Mociones, informes y antecedentes que se adjuntan, el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito, para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica, correspondiente a los Boletines Nos 15.077-15 y 15.410-15, refundidos:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado el año 2007 y publicado el año 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia:

1. Agrégase, en el artículo 39 bis, el siguiente inciso final, nuevo:

“El Servicio de Registro Civil e Identificación deberá contar con todos los números de VIN (número de identificación del vehículo) correspondiente a los vehículos motorizados importados o producidos en Chile, debidamente provistos por el Servicio Nacional de Aduanas, y no podrá, en consecuencia, inscribir un vehículo que no haya sido importado o producido en el país. Esta información deberá ser otorgada, obligatoriamente, al momento de su internación por cualquier importador de vehículos en todo Chile, sin excepción.”.

2. Reemplázase el inciso final del artículo 56, por los siguientes:

“El mismo procedimiento se aplicará a los vehículos que transiten sin el permiso de circulación vigente, sin el certificado vigente del seguro obligatorio de accidentes personales, sin el certificado de revisión técnica al día o sin contar con el certificado de homologación individual o que circulen con placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados.

Se entenderá que la placa patente se encuentra oculta o en mal estado cuando esté cubierta o mantenga cualquier elemento, fijo o móvil, que dificulte su identificación total o parcialmente o posea un deterioro considerable.”.

3. Agrégase, en el artículo 62, el siguiente inciso final, nuevo:

“Los vehículos motorizados deberán contar con su placa patente única grabada, de forma permanente, en sus vidrios y espejos laterales. Un reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá establecer las características de este grabado.”.

4. Reemplázase el inciso primero del artículo 71, por el siguiente:

“Artículo 71.- Se prohíbe el uso, adosamiento o la conducción con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley o sus reglamentos.”.

5. Agrégase, en el artículo 80, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“El casco referido en el inciso anterior deberá tener adherida la placa patente única del vehículo motorizado que se esté utilizando, cuando se trate de vehículos que deban contar con placa patente única. Un reglamento expedido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinará los detalles de la forma en que se tiene que adherir al casco la placa patente única del vehículo motorizado, así como también el tamaño y color de las letras y números, entre otras especificaciones.”.

6. En el inciso primero del artículo 192:

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

a) Reemplázase el literal e) por el siguiente:

“e) Conduzca, a sabiendas, un vehículo con placa patente falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo, cuando ésta sea exigible conforme con lo dispuesto en el artículo 51;”.

b) Agréganse los siguientes literales j) y k), nuevos:

“j) Adquiera o solicite para sí o para otro, personalmente o por interpósita persona, la inscripción de un vehículo motorizado, a sabiendas que el número de chasis o número de identificación del vehículo (VIN) esté adulterado o borrado, sea falso o no corresponda al declarado en el documento o que corresponda al de otro vehículo.

k) Conduzca un vehículo motorizado, a sabiendas, con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterado o borrado; o corresponda al de otro vehículo, y el que adultere o borre el número de identificación del vehículo (VIN) o de su motor.”.

7. Incorpórase, en el artículo 199, un número 7, nuevo, del siguiente tenor:

“7.- Conducir un vehículo con la placa patente oculta o que utilice objetos, accesorios, luces o aditamentos que obstaculicen su plena percepción, o si la placa patente se encuentra en mal estado y dificulte la identificación del vehículo, siempre que la placa patente sea exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 51.”.

8. Agréganse, en el inciso primero del artículo 200, los siguientes números 45 y 46, nuevos:

“45. Conducir un vehículo que no cuente con la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando esto sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.

46. Tratándose de comercializadores de vehículos motorizados, vender un vehículo sin la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando el grabado sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.”.

9. Agrégase el siguiente artículo 200 bis, nuevo:

“Artículo 200 bis.- Se prohíbe la venta y carga al público de combustible a los vehículos motorizados que no cuenten con su placa patente delantera o trasera.

Las estaciones de servicio deberán exhibir carteles visibles que indiquen expresamente la prohibición de venta y carga de combustible a los vehículos que no cuenten con su placa patente señalados en el inciso anterior.

La contravención a lo dispuesto en este artículo será castigada con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales y se aplicará al concesionario o dueño de la estación de servicio. Al que reiterare la conducta se le aplicará siempre el máximo de la multa.”.

10. En el artículo 201:

a) Reemplázase el número 3 por el siguiente:

“3. Conducir un vehículo usando indebidamente las luces, con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos en esta ley o sus reglamentos, sin perjuicio de lo establecido en el número 15 del artículo anterior;”.

b) Reemplázase el número 14 por el siguiente:

“14. Conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares, contraviniendo la norma sobre uso obligatorio de casco protector y demás elementos de seguridad. Asimismo, constituirá infracción la conducción de vehículos motorizados utilizando un casco que no cumpla con la obligación establecida en el inciso segundo del artículo 80;”.

11. Remplázase, en el inciso quinto del artículo 204, la expresión “multa de 3 a 50 unidades tributarias mensuales” por “multa de 5 a 75 unidades tributarias mensuales”.

Artículo 2°.- Modifícase el inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

delitos, del siguiente modo:

a) Intercálase, a continuación de la expresión “vehículo motorizado”, la siguiente frase: “y no motorizado, tales como autos, motocicletas, triciclos y ciclos”.

b) Sustitúyese la expresión “o en uno de tracción animal”, por la siguiente frase: “motorizado o de tracción animal, o a contenedores o mochilas que sirvan para el transporte de mercancía”.

Artículo 3°.- Incorpórase, en el artículo 456 bis del Código Penal, el siguiente número 3°), nuevo:

“3°) Ejecutar el delito usando un vehículo motorizado sin placa patente delantera, trasera o ambas; o con cualquiera oculta o con vidrios oscuros o polarizados, en contravención a la ley N° 18.290, de Tránsito; o en el que se haya utilizado cualquier otra práctica, técnica, intervención, herramienta, dispositivo o condición que favorezca su impunidad;”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Lo dispuesto en el número 1 del artículo 1° de esta ley entrará en vigencia sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- La dictación del o los reglamentos a que aluden los incisos finales de los artículos 62 y 80 de la ley N° 18.290, de Tránsito, deberá efectuarse en el plazo de seis meses contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

La obligación de grabar la placa patente única en vidrios y espejos laterales de los vehículos motorizados será aplicable conforme a lo siguiente:

a) Para vehículos nuevos, la obligación será exigible desde el cuarto mes de publicado el reglamento en el Diario Oficial.

b) Para vehículos comercializados con anterioridad a la publicación de esta ley, la obligación será exigible luego de transcurridos doce meses desde la publicación del reglamento en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 80 de la ley N° 18.290, de Tránsito, regirá doce meses después de publicada la presente ley en el Diario Oficial.

Artículo cuarto.- La obligación establecida en el inciso segundo del artículo 200 bis entrará en vigencia treinta días después de publicada la presente ley en el Diario Oficial.”.

- - -

Dios guarde a Su Excelencia.

JUAN ANTONIO COLOMA CORREA

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

2. Segundo Trámite Constitucional: Cámara de Diputados

2.1. Informe de Comisión de Obras Públicas

Cámara de Diputados. Fecha 02 de agosto, 2023. Informe de Comisión de Obras Públicas en Sesión 62. Legislatura 371.

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO, PARA PREVENIR LA VENTA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS ROBADOS Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS QUE INDICA.

BOLETÍN N° 15.077-15 y 15.410-15 refundidos (S)

HONORABLE CÁMARA:

La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, pasa a informar el proyecto, iniciado en las siguientes mociones refundidas: 1.- De los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma, Juan Luis Castro, Alejandro Kusanovic, Enrique Van Rysselberghe y Matías Walker, (Boletín N° 15.077-15), y 2.- De los Honorables Senadores señores Elizalde e Insulza y Honorable Senadora señora Órdenes, (Boletín N° 15.410-15), en segundo trámite constitucional, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

Durante la discusión de este proyecto de ley la Comisión contó con la asistencia y colaboración de los señores Subsecretario de Prevención del Delito, don Eduardo Vergara; del asesor de la Subsecretaría de Prevención del delito, señor Rodrigo Muñoz; de la Coordinadora Legislativa del Ministerio de Transportes Y telecomunicaciones, señora Viviana Díaz; del Director Nacional del Servicio Registro Civil e Identificación de Chile, señor Omar Morales, acompañado por su asesor señor Adrián Fuentes.

De acuerdo a lo prescrito en el artículo 304 del Reglamento de la Corporación, cabe consignar lo siguiente:

CONSTANCIAS REGLAMENTARIAS.

I.- IDEA MATRIZ O FUNDAMENTAL DEL PROYECTO.

- Desincentivar la venta de vehículos robados mediante el aumento de la sanción a una serie de conductas que facilitan o propician la comisión de tales hechos delictuales. Además, se establece la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios de todos los vehículos nuevos antes de su entrega a los compradores y su posterior circulación, con la finalidad de establecer formas de identificación de los vehículos que dificulten su comercialización y permitan una pesquisa más efectiva de los organismos a cargo de la investigación de los delitos.

II.- FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

- DE HECHO

1.- Los autores de la moción correspondiente al (Boletín N° 15.077-15), señalan que, las bases de la institucionalidad de nuestra Constitución Política consagran el deber esencial del Estado de dar protección a la población y a la familia, por ello, debe realizar y desarrollar un conjunto de acciones tendientes no solo a asegurar y garantizar los derechos esenciales de la persona humana, sino que debe desplegar actos positivos y concretos que permitan la promoción de dichos derechos, a fin de alcanzar el conjunto de condiciones, materiales e inmateriales, que permitan el máximo desarrollo de la persona humana.

Agregan que, en dicho marco, es que la creciente criminalidad genera una serie de consecuencias negativas para la sociedad en su conjunto y, especialmente, a la víctima, directa o indirecta, de un crimen o delito, y su familia, a

Informe de Comisión de Obras Públicas

quienes el Estado debe prestar especial atención y brindar un conjunto de herramientas para superar la situación traumática que debieron enfrentar.

Asimismo, sostienen que, el presente proyecto de ley establece una serie de medidas tendientes a prevenir la compraventa de vehículos motorizados que son consecuencia de robos, hurtos u otros delitos. En efecto, se ha señalado ampliamente que el foco está puesto hoy en la oferta y no la demanda, debiéndose atacar y sancionar a esta última, lo que influiría sustancialmente en la reducción de este tipo de actos delictuales.

En este orden de ideas, recalcan que, se debe señalar que el proyecto de ley introduce sanciones referidas a los compradores y, asimismo, se castigan una serie de comportamientos que están asociados a dichos ilícitos o que facilitan su ocurrencia.

Finalmente, hacen presente que, el creciente robo de vehículos tiene como causas principales: la comisión de otros delitos; la clonación y posterior venta de éstos, para el desarme y venta de partes y piezas. Asimismo, como datos, la Asociación de Aseguradores de Chile señaló el 28 de abril de 2022 que “un total de 1.000 robos de vehículos con violencia se han reportado en los últimos 28 días, según datos publicados por Carabineros, lo que implica un incremento de 171% en comparación con el mismo período del año pasado. En lo que va del año, se han reportado 3.569 casos de esa modalidad, un aumento de 91% respecto del mismo período 2021”.

2.- Por su parte, los autores de la moción correspondiente al (Boletín N° 15.410-15), señalan que el aumento sostenido de las tasas de robo y hurtos de vehículos motorizados, así como de otros delitos relacionados exige aumentar las medidas tendientes a evitar su comercialización posterior. Para ello resulta imprescindible limitar la venta posterior de esos vehículos o sus accesorios.

Si se comparan las cifras de vehículos robados en el primer semestre del año en curso, en relación a las del primer semestre del año anterior, se constata que este delito ha aumentado en 55% y el robo violento de los mismo en 65%.

Ante esta situación es necesario establecer formas de identificación de los vehículos que dificulten su comercialización y que permitan una pesquisa más efectiva de los organismos a cargo de la investigación de esos delitos.

Este proyecto de ley tiene por finalidad establecer la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios de todos los vehículos nuevos antes de su entrega a los compradores y su posterior circulación.

- DE DERECHO

Decreto con fuerza de ley N° 1, de 2009, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.

III.- SÍNTESIS DEL DEBATE HABIDO DURANTE LA DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR.

Teniendo en vista las consideraciones y argumentos contenidos en el proyecto -boletín N° 15.077-15 (S)-, y lo expresado por el señor Subsecretario de Prevención del Delito, los señores diputados fueron de parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia.

Se estimó del todo apropiada esta iniciativa de ley para conseguir el objetivo de desincentivar la venta de vehículos robados mediante el aumento de la sanción a una serie de conductas que facilitan o propician la comisión de tales hechos delictuales. También en hacer obligatorio el grabar la placa patente única en los vidrios de todos los vehículos nuevos antes de su entrega a los compradores y su posterior circulación, con la finalidad de establecer formas de identificación que dificulten su comercialización y permitan una pesquisa más efectiva de los organismos a cargo de la investigación.

De ahí que los integrantes de la Comisión se manifestaron contestes en cuanto apoyar en forma unánime los aspectos principales de las iniciativas en informe, y que se refieren a aspectos como:

1. Aumenta los requisitos de la factura electrónica para proceder a la primera inscripción del vehículo;
- 2.- Dispone la obligatoriedad de registrar o grabar en forma permanente e imborrable la placa patente única en los

Informe de Comisión de Obras Públicas

vidrios de los vehículos, estableciendo que los vendedores no podrán hacer entrega de los mismos si el grabado o impresión no se ha realizado;

3. Sanciona a quien adquiera o solicite la inscripción del vehículo sabiendo, o no menos que sabiendo, que tiene su número de chasis adulterado, oculto o borrado;

4. Aumenta la pena de quien conduzca un vehículo con placa patente oculta, adulterada, falsa o que pertenezca a otro vehículo, y

5. Sanciona como delito conducir sin placa patente en los casos que ésta sea obligatoria.

EL PROYECTO FUE APROBADO EN GENERAL POR UNANIMIDAD.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FÉLIX BUGUEÑO, FELIPE CAMAÑO, JUAN ANTONIO COLOMA, MAURO GONZÁLEZ, JUAN IRARRÁZVAL, COSME MELLADO, JAIME MULET, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

DISCUSIÓN PARTICULAR. -

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado el año 2007 y publicado el año 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia:

Se presentó una indicación suscrita por el diputado señor Cosme Mellado, para incorporar el siguiente número 1.-, nuevo, pasando el actual número 1 a ser 2, y así sucesivamente:

N° 1.- (nuevo)

“1.- Agrégase, en el artículo 39, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos, pasando los actuales incisos cuarto, quinto y sexto a ser los incisos séptimo, octavo y noveno:

“Declarada la pérdida total de un vehículo asegurado como resultado de su destrucción o desarmadura total o parcial, la compañía aseguradora deberá requerir la cancelación de la inscripción del vehículo respectivo ante el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, informando de ello al asegurado y devolviendo las respectivas placas patentes.

En caso de que la pérdida total sea declarada respecto de vehículos asegurados que no estén comprendidos en inciso anterior y que sean susceptibles de reparación, las compañías de seguros deberán regularizar la propiedad de los vehículos siniestrados, requiriendo su inscripción en el citado Registro a su nombre o a nombre de los compradores respectivos, en el plazo de 30 días contado desde la firma del finiquito por el asegurado o del pago de la indemnización.

Mientras no se efectúen las inscripciones, anotaciones y cancelaciones ordenadas, los vehículos que se encuentren en las situaciones descritas quedarán bajo la responsabilidad de la aseguradora.”.

Este número con la indicación fue aprobado por unanimidad.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FELIPE CAMAÑO, MAURO GONZÁLEZ, JUAN IRARRÁZVAL, COSME MELLADO, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

N° 1.- (pasó a ser 2.-)

Ha pasado a ser número 2, reemplazado por el siguiente:

“2.- Agréganse en el artículo 39 bis, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“Si la solicitud está fundada en una factura de primera venta, ésta deberá haber sido emitida por empresas incluidas en la nómina de habilitados que el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar especialmente al efecto.

Informe de Comisión de Obras Públicas

Esta nómina deberá contener los requisitos mínimos, como el nombre, razón social y número de RUT del emisor de la factura, que determinará el Servicio de Registro de Servicio Civil e Identificación, de conformidad a un reglamento que se dictará para ese efecto, el cual establecerá la forma y requisitos para incorporarse a aquella nómina.

Si el vendedor o emisor de la factura no se encuentra incluido en la nómina mencionada en el inciso anterior, el Servicio de Registro de Servicio Civil e Identificación no procederá a la realización de la inscripción del vehículo y no podrá hacer entrega de las placas patentes respectivas.”.”.

Este número fue aprobado por unanimidad.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FELIPE CAMAÑO, MAURO GONZÁLEZ, JUAN IRARRÁZVAL, COSME MELLADO, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

N° 2.- (pasó a ser 3)

Reemplázase el inciso final del artículo 56, por los siguientes:

“El mismo procedimiento se aplicará a los vehículos que transiten sin el permiso de circulación vigente, sin el certificado vigente del seguro obligatorio de accidentes personales, sin el certificado de revisión técnica al día o sin contar con el certificado de homologación individual o que circulen con placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados.

Se entenderá que la placa patente se encuentra oculta o en mal estado cuando esté cubierta o mantenga cualquier elemento, fijo o móvil, que dificulte su identificación total o parcialmente o posea un deterioro considerable.”.

Este número fue aprobado por unanimidad.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FELIPE CAMAÑO, MAURO GONZÁLEZ, JUAN IRARRÁZVAL, COSME MELLADO, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

N° 3.- (pasó a ser 4)

Agrégase, en el artículo 62, el siguiente inciso final, nuevo:

“Los vehículos motorizados deberán contar con su placa patente única grabada, de forma permanente, en sus vidrios y espejos laterales. Un reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá establecer las características de este grabado.”.

Este número fue aprobado por mayoría de votos.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FELIPE CAMAÑO, JUAN ANTONIO COLOMA, MAURO GONZÁLEZ, COSME MELLADO Y JAIME SÁEZ. SE ABSTUVIERON LOS DIPUTADOS SEÑORES FERNANDO BÓRQUEZ, JUAN IRARRÁZVAL Y MAURICIO OJEDA.

N° 4.- (pasó a ser 5)

Reemplázase el inciso primero del artículo 71, por el siguiente:

“Artículo 71.- Se prohíbe el uso, adosamiento o la conducción con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley o sus reglamentos.”.

Este número fue aprobado por unanimidad.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FELIPE CAMAÑO, JUAN ANTONIO COLOMA, JUAN IRARRÁZVAL, COSME MELLADO, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

Informe de Comisión de Obras Públicas

N° 5.- (pasó a ser 6)

Agrégase, en el artículo 80, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“El casco referido en el inciso anterior deberá tener adherida la placa patente única del vehículo motorizado que se esté utilizando, cuando se trate de vehículos que deban contar con placa patente única. Un reglamento expedido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinará los detalles de la forma en que se tiene que adherir al casco la placa patente única del vehículo motorizado, así como también el tamaño y color de las letras y números, entre otras especificaciones.”.

Este número fue aprobado por unanimidad.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FELIPE CAMAÑO, JUAN ANTONIO COLOMA, JUAN IRARRÁZVAL, COSME MELLADO, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

N° 6.- (pasó a ser 7)

En el inciso primero del artículo 192:

a) Reemplázase el literal e) por el siguiente:

“e) Conduzca, a sabiendas, un vehículo con placa patente falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo, cuando ésta sea exigible conforme con lo dispuesto en el artículo 51;”.

b) Agréganse los siguientes literales j) y k), nuevos:

“j) Adquiera o solicite para sí o para otro, personalmente o por interpósita persona, la inscripción de un vehículo motorizado, a sabiendas que el número de chasis o número de identificación del vehículo (VIN) esté adulterado o borrado, sea falso o no corresponda al declarado en el documento o que corresponda al de otro vehículo.

k) Conduzca un vehículo motorizado, a sabiendas, con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterado o borrado; o corresponda al de otro vehículo, y el que adultere o borre el número de identificación del vehículo (VIN) o de su motor.”.

Este número fue aprobado por unanimidad.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FELIPE CAMAÑO, JUAN ANTONIO COLOMA, JUAN IRARRÁZVAL, COSME MELLADO, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

N° 7.- (pasó a ser 8)

Incorpórase, en el artículo 199, un número 7, nuevo, del siguiente tenor:

“7.- Conducir un vehículo con la placa patente oculta o que utilice objetos, accesorios, luces o aditamentos que obstaculicen su plena percepción, o si la placa patente se encuentra en mal estado y dificulte la identificación del vehículo, siempre que la placa patente sea exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 51.”.

Este número fue aprobado por unanimidad.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FELIPE CAMAÑO, JUAN ANTONIO COLOMA, MAURO GONZÁLEZ, JUAN IRARRÁZVAL, COSME MELLADO, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

N° 8.- (pasó a ser 9)

Agréganse, en el inciso primero del artículo 200, los siguientes números 45 y 46, nuevos:

“45. Conducir un vehículo que no cuente con la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y

Informe de Comisión de Obras Públicas

espejos laterales, cuando esto sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.

46. Tratándose de comercializadores de vehículos motorizados, vender un vehículo sin la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando el grabado sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.”.

Este número fue aprobado por unanimidad.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FELIPE CAMAÑO, JUAN ANTONIO COLOMA, MAURO GONZÁLEZ, JUAN IRARRÁZAVAL, COSME MELLADO, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

N° 9.- (pasó a ser 10)

Agrégase el siguiente artículo 200 bis, nuevo:

“Artículo 200 bis.- Se prohíbe la venta y carga al público de combustible a los vehículos motorizados que no cuenten con su placa patente delantera o trasera.

Las estaciones de servicio deberán exhibir carteles visibles que indiquen expresamente la prohibición de venta y carga de combustible a los vehículos que no cuenten con su placa patente señalados en el inciso anterior.

La contravención a lo dispuesto en este artículo será castigada con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales y se aplicará al concesionario o dueño de la estación de servicio. Al que reiterare la conducta se le aplicará siempre el máximo de la multa.”.

A este número se presentó una indicación complementaria copatrocinada por la diputada señora Emilia Nuyado y los diputados señores Carlos Bianchi, Fernando Bórquez, Felipe Camaño, Mauro González, Juan Irarrázaval, Cosme Mellado, Mauricio Ojeda y Jaime Sáez.

Para intercalar en su inciso segundo, entre los vocablos “servicio” y “deberán”, los términos “y de autoservicio”.

El número con la indicación fue aprobado por unanimidad.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FELIPE CAMAÑO, JUAN ANTONIO COLOMA, MAURO GONZÁLEZ, JUAN IRARRÁZAVAL, COSME MELLADO, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

N° 10.- (pasó a ser 11)

En el artículo 201:

a) Reemplázase el número 3 por el siguiente:

“3. Conducir un vehículo usando indebidamente las luces, con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos en esta ley o sus reglamentos, sin perjuicio de lo establecido en el número 15 del artículo anterior;”.

b) Reemplázase el número 14 por el siguiente:

“14. Conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares, contraviniendo la norma sobre uso obligatorio de casco protector y demás elementos de seguridad. Asimismo, constituirá infracción la conducción de vehículos motorizados utilizando un casco que no cumpla con la obligación establecida en el inciso segundo del artículo 80;”.

Este número fue aprobado por unanimidad.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FELIPE CAMAÑO, JUAN ANTONIO COLOMA, MAURO GONZÁLEZ, JUAN IRARRÁZAVAL, COSME MELLADO, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

Informe de Comisión de Obras Públicas

N° 11.- (pasó a ser 12)

Remplázase, en el inciso quinto del artículo 204, la expresión “multa de 3 a 50 unidades tributarias mensuales” por “multa de 5 a 75 unidades tributarias mensuales”.

Este número fue aprobado por unanimidad.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FELIPE CAMAÑO, JUAN ANTONIO COLOMA, MAURO GONZÁLEZ, JUAN IRARRÁZVAL, COSME MELLADO, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

Artículo 2°.- Modifícase el inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, del siguiente modo:

a) Intercálase, a continuación de la expresión “vehículo motorizado”, la siguiente frase: “y no motorizado, tales como autos, motocicletas, triciclos y ciclos”.

b) Sustitúyese la expresión “o en uno de tracción animal”, por la siguiente frase: “motorizado o de tracción animal, o a contenedores o mochilas que sirvan para el transporte de mercancía”.

Artículo 3°.- Incorpórase, en el artículo 456 bis del Código Penal, el siguiente número 3°), nuevo:

“3°) Ejecutar el delito usando un vehículo motorizado sin placa patente delantera, trasera o ambas; o con cualquiera oculta o con vidrios oscuros o polarizados, en contravención a la ley N° 18.290, de Tránsito; o en el que se haya utilizado cualquier otra práctica, técnica, intervención, herramienta, dispositivo o condición que favorezca su impunidad;”.

Los artículos 2° y 3° fueron aprobados por unanimidad.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FELIPE CAMAÑO, JUAN ANTONIO COLOMA, MAURO GONZÁLEZ, JUAN IRARRÁZVAL, COSME MELLADO, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Lo dispuesto en el número 1 del artículo 1° de esta ley entrará en vigencia sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial.

El artículo fue aprobado por unanimidad.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FELIPE CAMAÑO, JUAN ANTONIO COLOMA, MAURO GONZÁLEZ, JUAN IRARRÁZVAL, COSME MELLADO, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

Artículo segundo.- La dictación del o los reglamentos a que aluden los incisos finales de los artículos 62 y 80 de la ley N° 18.290, de Tránsito, deberá efectuarse en el plazo de seis meses contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

La obligación de grabar la placa patente única en vidrios y espejos laterales de los vehículos motorizados será aplicable conforme a lo siguiente:

a) Para vehículos nuevos, la obligación será exigible desde el cuarto mes de publicado el reglamento en el Diario Oficial.

b) Para vehículos comercializados con anterioridad a la publicación de esta ley, la obligación será exigible luego de transcurridos doce meses desde la publicación del reglamento en el Diario Oficial.

A este artículo se presentó una indicación complementaria, suscrita por el diputado señor Cosme Mellado, para intercalar, en su inciso primero, entre el verbo “aluden” y el artículo “los” los términos “el inciso quinto del artículo

Informe de Comisión de Obras Públicas

39 bis y”.

El artículo con la indicación fue aprobado por unanimidad.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FELIPE CAMAÑO, JUAN ANTONIO COLOMA, MAURO GONZÁLEZ, JUAN IRARRÁZAVAL, COSME MELLADO, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

Artículo tercero.- Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 80 de la ley N° 18.290, de Tránsito, regirá doce meses después de publicada la presente ley en el Diario Oficial.

El artículo fue aprobado por unanimidad.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FELIPE CAMAÑO, JUAN ANTONIO COLOMA, MAURO GONZÁLEZ, JUAN IRARRÁZAVAL, COSME MELLADO, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

Artículo cuarto.- La obligación establecida en el inciso segundo del artículo 200 bis entrará en vigencia treinta días después de publicada la presente ley en el Diario Oficial.”.

El artículo fue aprobado por unanimidad.

VOTARON A FAVOR LA DIPUTADA SEÑORA EMILIA NUYADO Y LOS DIPUTADOS SEÑORES CARLOS BIANCHI, FERNANDO BÓRQUEZ, FELIPE CAMAÑO, JUAN ANTONIO COLOMA, MAURO GONZÁLEZ, JUAN IRARRÁZAVAL, COSME MELLADO, MAURICIO OJEDA Y JAIME SÁEZ.

IV.- INTERVENCIONES:

Expuso el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Eduardo Vergara, quien realizó la siguiente presentación:



Informe de Comisión de Obras Públicas



El Subsecretario de Prevención del delito señaló que la reducción del plan antiencerrona, no solo es tomada de cuándo parte el plan, sino que se considera todo el año, y en ese sentido se ve una baja sostenida, de un 14% menos, a la fecha son 925 casos menos.

Respecto al tema del GPS, indicó que era un tema que también les parecía muy importante, porque, además, no está incorporado en la ley el tema de la mantención del GPS, y es algo que se debe analizar.

Sobre la grabación de la patente en el casco, indicó que era un tema que se podía analizar.

La revisión de mochilas, está enfocando principalmente a los contenedores, que se sometería a la misma revisión de una cajuela de un auto. Dijo que no hay ninguna innovación en las nuevas facultades que existen respecto de un control de identidad.

1.2 Expuso el Señor Omar Morales Márquez, Director Nacional del Servicio Registro Civil e Identificación de Chile, quien indicó que el Servicio de Registro Civil tiene a su cargo, el registro nacional de vehículos motorizados y en ese contexto, desde el año 2020, se estableció la obligación de que los VIN y números de motores estén en las facturas. El espíritu que hay detrás, es evitar la inscripción de vehículos que sean clonados, por ello, no es posible inscribir un vehículo por una empresa que no esté debidamente individualizada en el Servicio de Registro Civil. Si se detecta que concurre a realizar una primera inscripción, una empresa que se creó el día anterior, reciben la solicitud, pero no entregan las placas patentes. Agregó que, hay que definir qué sucede con los vehículos que no tienen VIN. Están trabajando en la prevención y evitar la inscripción de vehículos obtenidos ilícitamente. Les preocupa poder contar con la debida celeridad en los procesos, ya que hoy la inscripción es rápida, pero si se deben cargar los VIN manualmente, eso podría retrasar el proceso, es necesario realizar un trabajo técnico en la materia y considerar presupuesto.

V.- NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

NO HAY.

VI.- TRÁMITE DE HACIENDA.

NO REQUIERE.

VII.- ARTÍCULOS E INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN.

NO HAY.

VIII.- ADICIONES Y ENMIENDAS APROBADAS POR LA COMISIÓN.

Artículo 1°.-

Se ha incorporado el siguiente número 1.-, nuevo, pasando el actual numeral 1.- a ser 2.- y así sucesivamente:

"1.- Agrégase, en el artículo 39, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos, pasando los actuales incisos cuarto, quinto y sexto a ser los incisos séptimo, octavo y noveno:

"Declarada la pérdida total de un vehículo asegurado como resultado de su destrucción o desarmadura total o parcial, la compañía aseguradora deberá requerir la cancelación de la inscripción del vehículo respectivo ante el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, informando de ello al asegurado y devolviendo las respectivas placas patentes.

Informe de Comisión de Obras Públicas

En caso de que la pérdida total sea declarada respecto de vehículos asegurados que no estén comprendidos en inciso anterior y que sean susceptibles de reparación, las compañías de seguros deberán regularizar la propiedad de los vehículos siniestrados, requiriendo su inscripción en el citado Registro a su nombre o a nombre de los compradores respectivos, en el plazo de 30 días contado desde la firma del finiquito por el asegurado o del pago de la indemnización.

Mientras no se efectúen las inscripciones, anotaciones y cancelaciones ordenadas, los vehículos que se encuentren en las situaciones descritas quedarán bajo la responsabilidad de la aseguradora.”.”.

N° 1.-

Ha pasado a ser número 2, reemplazado por el siguiente:

“2.- Agréganse en el artículo 39 bis, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“Si la solicitud está fundada en una factura de primera venta, ésta deberá haber sido emitida por empresas incluidas en la nómina de habilitados que el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar especialmente al efecto.

Esta nómina deberá contener los requisitos mínimos, como el nombre, razón social y número de RUT del emisor de la factura, que determinará el Servicio de Registro de Servicio Civil e Identificación, de conformidad a un reglamento que se dictará para ese efecto, el cual establecerá la forma y requisitos para incorporarse a aquella nómina.

Si el vendedor o emisor de la factura no se encuentra incluido en la nómina mencionada en el inciso anterior, el Servicio de Registro de Servicio Civil e Identificación no procederá a la realización de la inscripción del vehículo y no podrá hacer entrega de las placas patentes respectivas.”.”.

Los números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 han pasado a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, respectivamente, sin otro cambio.

N° 9.-

Ha pasado a ser N° 10, intercalando en su inciso segundo, entre los vocablos “servicio” y “deberán”, los términos “y de autoservicio”.

Los números 10 y 11, han pasado a ser 11 y 12, sin otro cambio.

Artículo segundo transitorio.

Se ha intercalado, en su inciso primero, entre el verbo “aluden” y el artículo “los” los términos “el inciso quinto del artículo 39 bis y”.

IX.- INDICACIÓN DECLARADA INADMISIBLE.

- Del diputado señor Coloma, para reemplazar el numeral 3) del artículo primero del proyecto de ley, por el siguiente:

3. Agrégase, en el artículo 62, el siguiente inciso final, nuevo: “Los vehículos motorizados deberán contar con su placa patente única grabada, de forma permanente, en sus vidrios y espejos laterales. Un reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá establecer las características de este grabado. El señalado reglamento deberá considerar, a lo menos, el grabado en forma continua, el tamaño, tipografía, ubicación en vidrios y espejos, y demás elementos necesarios para la debida identificación de la placa patente.”.

X.- DIPUTADO INFORMANTE.

EL SEÑOR FELIPE CAMAÑO CÁRDENAS.

En consecuencia, y por las razones que dará a conocer el señor Diputado Informante, la Comisión de Obras

Informe de Comisión de Obras Públicas

Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado el año 2007 y publicado el año 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia:

1. Agrégase, en el artículo 39, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos, pasando los actuales incisos cuarto, quinto y sexto a ser los incisos séptimo, octavo y noveno:

“Declarada la pérdida total de un vehículo asegurado como resultado de su destrucción o desarmadura total o parcial, la compañía aseguradora deberá requerir la cancelación de la inscripción del vehículo respectivo ante el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, informando de ello al asegurado y devolviendo las respectivas placas patentes.

En caso de que la pérdida total sea declarada respecto de vehículos asegurados que no estén comprendidos en inciso anterior y que sean susceptibles de reparación, las compañías de seguros deberán regularizar la propiedad de los vehículos siniestrados, requiriendo su inscripción en el citado Registro a su nombre o a nombre de los compradores respectivos, en el plazo de 30 días contado desde la firma del finiquito por el asegurado o del pago de la indemnización.

Mientras no se efectúen las inscripciones, anotaciones y cancelaciones ordenadas, los vehículos que se encuentren en las situaciones descritas quedarán bajo la responsabilidad de la aseguradora.”.

2. Agréganse en el artículo 39 bis, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos:

“Si la solicitud está fundada en una factura de primera venta, ésta deberá haber sido emitida por empresas incluidas en la nómina de habilitados que el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar especialmente al efecto.

Esta nómina deberá contener los requisitos mínimos, como el nombre, razón social y número de RUT del emisor de la factura, que determinará el Servicio de Registro de Servicio Civil e Identificación, de conformidad a un reglamento que se dictará para ese efecto, el cual establecerá la forma y requisitos para incorporarse a aquella nómina.

Si el vendedor o emisor de la factura no se encuentra incluido en la nómina mencionada en el inciso anterior, el Servicio de Registro de Servicio Civil e Identificación no procederá a la realización de la inscripción del vehículo y no podrá hacer entrega de las placas patentes respectivas.”.

3. Reemplázase el inciso final del artículo 56, por los siguientes:

“El mismo procedimiento se aplicará a los vehículos que transiten sin el permiso de circulación vigente, sin el certificado vigente del seguro obligatorio de accidentes personales, sin el certificado de revisión técnica al día o sin contar con el certificado de homologación individual o que circulen con placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados.

Se entenderá que la placa patente se encuentra oculta o en mal estado cuando esté cubierta o mantenga cualquier elemento, fijo o móvil, que dificulte su identificación total o parcialmente o posea un deterioro considerable.”.

4. Agrégase, en el artículo 62, el siguiente inciso final, nuevo:

“Los vehículos motorizados deberán contar con su placa patente única grabada, de forma permanente, en sus vidrios y espejos laterales. Un reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá establecer las características de este grabado.”.

5. Reemplázase el inciso primero del artículo 71, por el siguiente:

“Artículo 71.- Se prohíbe el uso, adosamiento o la conducción con luces o focos distintos o adicionales a los

Informe de Comisión de Obras Públicas

permitidos por la ley o sus reglamentos.”.

6. Agrégase, en el artículo 80, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“El casco referido en el inciso anterior deberá tener adherida la placa patente única del vehículo motorizado que se esté utilizando, cuando se trate de vehículos que deban contar con placa patente única. Un reglamento expedido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones determinará los detalles de la forma en que se tiene que adherir al casco la placa patente única del vehículo motorizado, así como también el tamaño y color de las letras y números, entre otras especificaciones.”.

7. En el inciso primero del artículo 192:

a) Reemplázase el literal e) por el siguiente:

“e) Conduzca, a sabiendas, un vehículo con placa patente falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo, cuando ésta sea exigible conforme con lo dispuesto en el artículo 51;”.

b) Agréganse los siguientes literales j) y k), nuevos:

“j) Adquiera o solicite para sí o para otro, personalmente o por interpósita persona, la inscripción de un vehículo motorizado, a sabiendas que el número de chasis o número de identificación del vehículo (VIN) esté adulterado o borrado, sea falso o no corresponda al declarado en el documento o que corresponda al de otro vehículo.

k) Conduzca un vehículo motorizado, a sabiendas, con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterado o borrado; o corresponda al de otro vehículo, y el que adultere o borre el número de identificación del vehículo (VIN) o de su motor.”.

8. Incorpórase, en el artículo 199, un número 7, nuevo, del siguiente tenor:

“7.- Conducir un vehículo con la placa patente oculta o que utilice objetos, accesorios, luces o aditamentos que obstaculicen su plena percepción, o si la placa patente se encuentra en mal estado y dificulte la identificación del vehículo, siempre que la placa patente sea exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 51.”.

9. Agréganse, en el inciso primero del artículo 200, los siguientes números 45 y 46, nuevos:

“45. Conducir un vehículo que no cuente con la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando esto sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.

46. Tratándose de comercializadores de vehículos motorizados, vender un vehículo sin la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando el grabado sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.”.

10. Agrégase el siguiente artículo 200 bis, nuevo:

“Artículo 200 bis.- Se prohíbe la venta y carga al público de combustible a los vehículos motorizados que no cuenten con su placa patente delantera o trasera.

Las estaciones de servicio y de autoservicio deberán exhibir carteles visibles que indiquen expresamente la prohibición de venta y carga de combustible a los vehículos que no cuenten con su placa patente señalados en el inciso anterior.

La contravención a lo dispuesto en este artículo será castigada con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales y se aplicará al concesionario o dueño de la estación de servicio. Al que reiterare la conducta se le aplicará siempre el máximo de la multa.”.

11. En el artículo 201:

a) Reemplázase el número 3 por el siguiente:

“3. Conducir un vehículo usando indebidamente las luces, con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos

Informe de Comisión de Obras Públicas

en esta ley o sus reglamentos, sin perjuicio de lo establecido en el número 15 del artículo anterior;”.

b) Reemplázase el número 14 por el siguiente:

“14. Conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares, contraviniendo la norma sobre uso obligatorio de casco protector y demás elementos de seguridad. Asimismo, constituirá infracción la conducción de vehículos motorizados utilizando un casco que no cumpla con la obligación establecida en el inciso segundo del artículo 80;”.

12. Remplázase, en el inciso quinto del artículo 204, la expresión “multa de 3 a 50 unidades tributarias mensuales” por “multa de 5 a 75 unidades tributarias mensuales”.

Artículo 2°.- Modifícase el inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, del siguiente modo:

a) Intercálase, a continuación de la expresión “vehículo motorizado”, la siguiente frase: “y no motorizado, tales como autos, motocicletas, triciclos y ciclos”.

b) Sustitúyese la expresión “o en uno de tracción animal”, por la siguiente frase: “motorizado o de tracción animal, o a contenedores o mochilas que sirvan para el transporte de mercancía”.

Artículo 3°.- Incorpórase, en el artículo 456 bis del Código Penal, el siguiente número 3°), nuevo:

“3°) Ejecutar el delito usando un vehículo motorizado sin placa patente delantera, trasera o ambas; o con cualquiera oculta o con vidrios oscuros o polarizados, en contravención a la ley N° 18.290, de Tránsito; o en el que se haya utilizado cualquier otra práctica, técnica, intervención, herramienta, dispositivo o condición que favorezca su impunidad;”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Lo dispuesto en el número 1 del artículo 1° de esta ley entrará en vigencia sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- La dictación del o los reglamentos a que aluden el inciso quinto del artículo 39 bis y los incisos finales de los artículos 62 y 80 de la ley N° 18.290, de Tránsito, deberá efectuarse en el plazo de seis meses contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

La obligación de grabar la placa patente única en vidrios y espejos laterales de los vehículos motorizados será aplicable conforme a lo siguiente:

a) Para vehículos nuevos, la obligación será exigible desde el cuarto mes de publicado el reglamento en el Diario Oficial.

b) Para vehículos comercializados con anterioridad a la publicación de esta ley, la obligación será exigible luego de transcurridos doce meses desde la publicación del reglamento en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 80 de la ley N° 18.290, de Tránsito, regirá doce meses después de publicada la presente ley en el Diario Oficial.

Artículo cuarto.- La obligación establecida en el inciso segundo del artículo 200 bis entrará en vigencia treinta días después de publicada la presente ley en el Diario Oficial.”.

Tratado y acordado en sesiones celebradas los días 11 de julio y 1 de agosto de 2023, con la asistencia de la diputada señora Emilia Nuyado y los diputados señores René Alinco, Carlos Bianchi, Fernando Bórquez, Félix Bugueño, Felipe Camaño, Juan Antonio Coloma, Mauro González, Juan Irrarrázaval, Cosme Mellado, Jaime Mulet, Mauricio Ojeda y Jaime Sáez.

SALA DE LA COMISIÓN, a 2 de agosto de 2023.

Informe de Comisión de Obras Públicas

ROBERTO FUENTES INNOCENTI

SECRETARIO

Discusión en Sala

2.2. Discusión en Sala

Fecha 21 de agosto, 2023. Diario de Sesión en Sesión 66. Legislatura 371. Discusión General. Se aprueba en general y particular con modificaciones.

MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO PARA PREVENCIÓN DE VENTA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS ROBADOS (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETINES NOS 15077-15 Y 15410-15, REFUNDIDOS)

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la Ley de Tránsito, para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica.

Para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada o diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra.

Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Felipe Camaño .

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, sesión 46ª de la presente legislatura, en miércoles 14 de junio de 2023. Documentos de la Cuenta N° 19.

-Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 62ª de la presente legislatura, en miércoles 2 de agosto de 2023. Documentos de la Cuenta N° 2.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado informante.

El señor CAMAÑO (de pie).-

Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar el proyecto iniciado en las siguientes mociones refundidas: moción de los senadores Juan Antonio Coloma, Juan Luis Castro , Alejandro Kusanovic , Enrique van Rysselberghe y Matías Walker (boletín N° 15077-15), y moción del senador José Miguel Insulza , de la senadora Ximena Órdenes y del entonces senador Álvaro Elizalde (boletín N° 15410-15).

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 304 del Reglamento de la Corporación, cabe consignar lo siguiente:

Constancias reglamentarias

Idea matriz o fundamental del proyecto

Desincentivar la venta de vehículos robados mediante el aumento de la sanción a una serie de conductas que facilitan o propician la comisión de tales hechos delictuales. Además, se establece la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios de todos los vehículos nuevos antes de su entrega a los compradores y su posterior circulación, con la finalidad de establecer formas de identificación de los vehículos que dificulten su comercialización y permitan una pesquisa más efectiva de los organismos a cargo de la investigación de los delitos.

Fundamentos del proyecto

De hecho

Los autores de la moción contenida en el boletín N° 15077-15 señalan que las bases de la institucionalidad de nuestra Constitución Política de la República consagran el deber esencial del Estado de dar protección a la población y a la familia. Por ello, deben realizar y desarrollar un conjunto de acciones tendientes no solo a asegurar y garantizar los derechos esenciales de la persona humana, sino que también deben desplegar actos positivos y

Discusión en Sala

concretos que permitan la promoción de dichos derechos, a fin de alcanzar el conjunto de condiciones materiales e inmateriales que permitan el máximo desarrollo de la persona humana.

Asimismo, sostienen que el presente proyecto de ley establece una serie de medidas tendientes a prevenir la compraventa de vehículos motorizados que son consecuencia de robos, hurtos u otros delitos. En efecto, se ha señalado ampliamente que hoy el foco está puesto en la oferta y no la demanda, debiéndose atacar y sancionar esta última, lo que influiría sustancialmente en la reducción de este tipo de actos delictuales.

Finalmente, hacen presente que el creciente robo de vehículos tiene como causas principales la comisión de otros delitos, la clonación y posterior venta de estos, para el desarme y venta de partes y piezas. Asimismo, como dato, el representante de la Asociación de Aseguradores de Chile señaló el 28 de abril de 2022 que “un total de 1.000 robos de vehículos con violencia se han reportado en los últimos 28 días, según datos publicados por Carabineros, lo que implica un incremento de 171 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. En lo que va del año, se han reportado 3.569 casos de esa modalidad, un aumento de 91 por ciento respecto del mismo período en 2021”.

Por su parte, los autores de la moción contenida en el boletín N° 15410-15 señalan que el aumento sostenido de las tasas de robo y hurtos de vehículos motorizados, así como de otros delitos relacionados, exige aumentar las medidas tendientes a evitar su comercialización posterior. Para ello resulta imprescindible limitar la venta posterior de esos vehículos o de sus accesorios.

Si se comparan las cifras de vehículos robados en el primer semestre del año en curso con las del primer semestre del año anterior, se constata que este delito ha aumentado en 55 por ciento, y el robo violento de los mismos, en 65 por ciento.

Ante esta situación es necesario establecer formas de identificación de los vehículos que dificulten su comercialización y que permitan una pesquisa más efectiva de los organismos a cargo de la investigación de esos delitos.

Este proyecto de ley tiene por finalidad establecer la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios de todos los vehículos nuevos antes de su entrega a los compradores y su posterior circulación.

De derecho

Decreto con fuerza de ley N° 1, de 2009, de los ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, y de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito.

Síntesis del debate habido durante la discusión general y particular

Teniendo en vista las consideraciones y los argumentos del proyecto contenido en el boletín N° 15077-15 y lo expresado por el señor subsecretario de Prevención del Delito, los señores diputados fueron del parecer de aprobar la idea de legislar sobre la materia.

De ahí que los integrantes de la comisión se manifestaron contestes en cuanto a apoyar en forma unánime los aspectos principales de las iniciativas en informe, que se refieren a aspectos como:

1. Aumentar los requisitos de la factura electrónica para proceder a la primera inscripción del vehículo.
2. Disponer la obligatoriedad de registrar o grabar en forma permanente e imborrable la placa patente única en los vidrios de los vehículos, estableciendo que los vendedores no podrán hacer entrega de los mismos si el grabado o impresión no se ha realizado.
3. Sancionar a quien adquiera o solicite la inscripción del vehículo sabiendo o no menos que sabiendo que tiene su número de chasis adulterado, oculto o borrado.
4. Aumentar la pena de quien conduzca un vehículo con placa patente oculta, adulterada, falsa o que pertenezca a otro vehículo.
5. Sancionar como delito conducir sin placa patente en los casos en que esta sea obligatoria. Es todo cuanto puedo

Discusión en Sala

informar.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

En discusión el proyecto. Tiene la palabra la diputada Marta Bravo .

La señorita BRAVO (doña Marta).-

Señora Presidenta, este proyecto busca aumentar las sanciones a una serie de conductas que facilitan la comisión del delito de robo de vehículos, lo cual se ha convertido en un problema que afecta a diversas ciudades de nuestro país. Este no es un tema nuevo.

La población espera que podamos brindarles respuestas rápidas para reforzar las medidas aplicadas ante estos hechos delictivos, especialmente cuando se pone en riesgo la vida de las víctimas.

Eso es sumamente grave, por lo que valoro profundamente que podamos avanzar en una legislación que ayude a enfrentar la crisis de seguridad que estamos viviendo, especialmente tratándose de un delito que se repite a diario en las calles de nuestro país y que, lamentablemente, ha ido aumentando en su peligrosidad.

Respecto de la obligación de adherir la placa patente del vehículo motorizado al casco que utiliza el conductor, me parece que solo debe exigirse respecto de los conductores de aplicaciones repartidoras.

Voy a votar a favor este proyecto, pues me parece que una de las mayores preocupaciones de las personas hoy en día tiene que ver con la seguridad de ellas mismas y de sus familias, por lo que en calidad de representante de la población es nuestro deber colaborar para devolverle la seguridad a la ciudadanía.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Carlos Bianchi .

El señor BIANCHI.-

Señora Presidenta, efectivamente, en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, votamos a favor este proyecto, pero solicité votación separada del artículo al que hizo mención la diputada que me antecedió en el uso de la palabra. Específicamente, solicité la votación separada del número 6 del artículo 1.

Del mismo modo, considero que se debe votar por separado la frase que señala: "Asimismo, constituirá infracción la conducción de vehículos motorizados utilizando un casco que no cumpla con la obligación establecida en el inciso segundo del artículo 80;", contenida en la letra b) del numeral 11 del artículo 1.

Señora Presidenta, se debe analizar la pertinencia de la propuesta. Para este efecto, cabe preguntarse si el hecho de que los cascos lleven adherida la placa patente de las motocicletas es realmente una herramienta suficiente y necesaria para el combate de la delincuencia. Es obvio que no. En los países donde se adoptó esta política pública no existe evidencia de que haya contribuido eficientemente al combate de la delincuencia. Por ejemplo, en Colombia se legisló al respecto y se obligó a grabar la placa patente, pero luego se derogó la medida. En Argentina, depende de cada provincia; actualmente, la tiene Buenos Aires .

Entonces, es absolutamente discutible que esa obligación sea un mecanismo que pueda disuadir la comisión de delitos. Es más, se puede dar una situación de riesgo, porque en la eventualidad de que esto sea exigible y que el motorista lleve grabada en su casco la placa patente y sufra el robo de su motocicleta, es altamente probable que no solo sufra el robo del vehículo, sino que, además, pueda correr riesgo su vida.

Por eso, pedí votación separada para votar en contra esa obligación. Votaré favorablemente el resto del proyecto.

He dicho.

Discusión en Sala

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Mauricio Ojeda .

El señor OJEDA.-

Señora Presidenta, comparto lo señalado por el colega que me antecedió en el uso de la palabra. De hecho, somos colegas en la comisión donde se discutió esta temática.

Efectivamente, el fondo del proyecto de ley es tremendamente positivo: desincentivar el robo de vehículos y posterior venta de partes y piezas, delito que por estos días es tremendamente común en Chile. Por tanto, el proyecto -repitoes muy positivo. No obstante, también solicitamos votación separada para la disposición que obliga a grabar la placa patente de la moto en el casco. Lo hicimos, principalmente, después de interiorizarnos sobre el tema con distintas entidades, con profesionales y con el mundo ligado a las motocicletas, porque ocurre que cuando se graba la placa patente, de manera inmediata se pierde la garantía del fabricante, toda vez que por este solo hecho ya hay una intervención en la cubierta del casco. Por lo tanto, esta disposición no cumple con lo que estamos buscando, que es desincentivar la comisión de un delito.

Por lo tanto, pido a todos los colegas parlamentarios no apoyar esto de grabar la placa patente en el casco, porque va a generar un problema en materia de seguridad, entendiendo que el casco es un implemento exclusivamente personal. Piensen en aquellos emprendedores que tienen varias motos para trabajar en delivery. Esta gente va a tener que invertir una cantidad gigante de recursos, ya que van rotando a los pilotos de sus motos.

Por lo tanto, la solicitud es aprobar este proyecto de ley, pero rechazar, en la votación separada que hemos solicitado, esto de grabar en el casco la placa patente, porque habría un daño a la seguridad de las personas, y, además, se estaría generando un gasto innecesario. Pero lo principal dice relación con la seguridad, por cuanto obliga a perder la garantía de un implemento vital para los motoristas. Por eso, no podemos apoyar esta disposición.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Mercedes Bulnes .

La señora BULNES (doña Mercedes).-

Señora Presidenta, debo decir que estamos debatiendo una iniciativa sencilla, pero necesaria.

Más allá de lo que se ha dicho a propósito de los cascos, busca prevenir y sancionar que las patentes y los datos de los vehículos siniestrados puedan ser utilizados por las bandas delictuales coludidas con garajes clandestinos o semiinformales para disfrazar vehículos robados, adulterando sus patentes y sus códigos de chasis y otros, para dar una apariencia de legalidad a vehículos robados y facilitar su venta y su introducción subrepticia al mercado automotor.

Además, la presente moción establece la obligatoriedad de grabar las patentes en espejos y ventanas; eleva a falta gravísima la conducción de vehículos con placa patente oculta o en mal estado; tipifica como delito la conducción de vehículos con placa patente falsa y la adquisición y conducción, a sabiendas, de un vehículo con el número de chasis adulterado, y establece como agravante la conducción de un vehículo motorizado sin placa patente, con placa patente oculta o con vidrios polarizados.

Asimismo, para un mejor control del orden público, se agrega la sanción de retiro de vehículo para aquellos que circulen con la placa patente oculta, en mal estado o adulterada.

Por tales motivos, atendiendo a las nuevas realidades delictuales, debe aprobarse de forma unánime el presente proyecto, sobre todo teniendo en consideración la proliferación de robos de vehículos y "portonazos", de los que todos los días tenemos noticias y que alarman a la población.

En definitiva, es un proyecto sencillo, pero necesario, por lo que llamo a todos los diputados y a todas las diputadas

Discusión en Sala

a aprobarlo por unanimidad.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Jorge Guzmán .

El señor GUZMÁN.-

Señora Presidenta, duele decir que en nuestro país las personas están mucho más limitadas en sus libertades producto del crimen y la violencia de lo que estaban hace diez años. Es cada vez más común ver delitos de alta connotación pública y hechos de violencia a los que no estábamos acostumbrados, y a los que no podemos acostumbrarnos.

El fenómeno de los “motochorros” ha impactado a la sociedad chilena, especialmente en las zonas más densamente pobladas. Como legisladores, es nuestro deber abordar este tipo de delitos, que aún no han sido tratados en nuestra legislación.

Señora Presidenta, cada vez que una sociedad se enfrenta a la adversidad y al dolor, surge la poderosa tentación de actuar de manera impulsiva y de responder con acciones rápidas, más enfocados en el impacto comunicacional que en las soluciones reales.

Este proyecto de ley, en lo que respecta a la prevención de la venta de vehículos robados, cuenta con todo mi respaldo.

Sin embargo, debo alertar sobre una situación que surge de una indicación presentada por el gobierno del Presidente Boric, ya que mediante una propuesta del Ejecutivo se busca obligar a los motociclistas a grabar en sus cascos la placa patente de sus vehículos. A simple vista, esto podría parecer una medida coherente para combatir la delincuencia vehicular, pero quienes buscamos legislar seriamente debemos ir más allá de la primera impresión. Los cascos son elementos de protección personal, que cumplen con estándares internacionales para garantizar seguridad en caso de accidente. Su ajuste es personalizado para cada usuario, lo que los hace inadecuados para ser compartidos entre diferentes motoristas. Esto es tan inoficioso y absurdo como establecer que la chaqueta de seguridad tenga estampada la patente de la moto. Mejor no vamos a dar este tipo de ideas.

Señora Presidenta, la imposición de la placa patente en los cascos va a generar problemas de seguridad y comodidad para los motociclistas más que una real prevención de delitos. Se impactará directamente en sectores laborales, como el servicio de delivery, donde la asignación de vehículos es dinámica, además de afectar actividades, como las pruebas de ruta o test drive, y todo por una medida arbitraria de un gobierno que no tiene respaldo empírico alguno.

Presenté una solicitud de votación separada para esa disposición, como lo han hecho otros parlamentarios, a fin de rechazarla, porque, como representantes, es nuestro deber considerar no solo las intenciones detrás de una medida, sino sus posibles consecuencias e implicancias a lo largo del tiempo.

Mi compromiso con la seguridad de las personas es incuestionable, pero en la medida en que lo hagamos seriamente.

Por eso, llamo al gobierno a hacerse cargo del delito, de manera integral y responsable, con medidas efectivas y propuestas menos populistas.

Hagámonos cargo, pero hagámoslo bien.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Enrique Lee .

El señor LEE .-

Discusión en Sala

Señora Presidenta, adhiero a este proyecto de ley en general, como también adhiero a la petición de votación separada para la disposición que obliga a grabar en el casco la placa patente de la motocicleta que se usa, lo que considero improcedente.

Pero, más allá de eso, el robo de vehículos ya no solo es un delito en contra de la propiedad, sino que se ha transformado, últimamente, en un delito contra la vida y la integridad de las personas.

Muchos de esos vehículos, sobre todo los robados en el extremo norte de Chile, pero también en el resto del país, tienen como destino final el vecino país de Bolivia, donde muchas veces son reducidos dentro de las propias instituciones del Estado.

Reuniones de los parlamentarios, entre los cuales me incluyo, con los respectivos consulados, tanto en Arica como en Santiago, no han dado resultados.

Por eso, celebro y felicito la iniciativa del Ministerio del Interior de buscar acercamientos con autoridades del vecino país. Por lo mismo, hago presente que la Comisión de Zonas Extremas está esperando con impaciencia la pronta concurrencia de los representantes del Ministerio del Interior y de la Cancillería, que ya han sido invitados, para que den a conocer los resultados de esos acercamientos.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Álvaro Carter .

El señor CARTER.-

Señora Presidenta, debemos buscar fórmulas para desincentivar la venta de vehículos robados. Por eso, el aumento de la sanción a esta práctica es lo correcto. También lo es establecer la obligatoriedad a las automotoras de grabar la placa patente única en los vidrios de todos los vehículos nuevos antes de su entrega a los compradores y su posterior circulación, con la finalidad de establecer formas claras de identificación de los vehículos que dificulten su comercialización.

Si bien la medida de grabado de patentes en vidrios y espejos laterales no frenará de forma inmediata los portonazos o encerronas, sí servirá para desincentivar otro tipo de robos asociados a los vehículos motorizados. Con este proyecto esperamos dar mayor trazabilidad a la venta de partes y piezas de vehículos para evitar su comercialización.

Por otro lado, hemos pedido votación separada de la indicación presentada en la comisión, con la cual no estamos de acuerdo y que en lo personal rechazaré. Esta indicación tiene por objeto obligar a todos los motoristas a que graben en sus cascos la placa patente. Es extraño que se busque combatir un delito de esta forma. Claramente, esta no es la solución. ¿Por qué alguien que no ha cometido ni un delito tiene que estar bajo sospecha siempre? La discusión sobre cómo combatir a los motochorros, para atacar y terminar con los delitos que cometen, no va por criminalizar a todos los motoristas de nuestro país. Al contrario, se basa en la especialización de las policías y de los entes que deben perseguir a aquellos que cometen esos delitos. Por ello, obviamente votaremos en contra esa indicación.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Raúl Leiva .

El señor LEIVA.-

Señora Presidenta, este proyecto de ley tiene varios artículos. Creo que los fundamentales son aquellos que establecen la obligación de las entidades aseguradoras, cuando hay pérdida total o parcial de un vehículo, de eliminar su inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, situación que no ocurre en la actualidad y que permite la clonación de vehículos de la misma naturaleza y su posterior comercialización.

Discusión en Sala

Además, la iniciativa establece un registro de quiénes pueden ser proveedores o hacer la primera venta de un vehículo. Dicho registro será dispuesto por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Esta medida me parece muy pertinente, porque muchas veces se utilizan facturas falsas o adulteradas para la primera inscripción de un vehículo, lo que permite la clonación de los mismos y da aliento al desarrollo de este mercado irregular, que claramente es delictual.

El proyecto también habilita el retiro del vehículo cuando -lo mismo opera si el vehículo transita sin el permiso de circulación vigente o sin el seguro obligatoriocircula con una patente oculta o adulterada. Esta disposición también va en la línea correcta, fundamentalmente para disuadir la comercialización en mercados secundarios de piezas o partes de un vehículo.

Asimismo, la obligación de grabar en vidrios y espejos laterales la patente del vehículo para inhibir o disuadir su robo me parece que va en la línea correcta y será un aporte a la persecución criminal y a evitar el comercio ilegal de vehículos.

Sin embargo, no comparto la disposición -por eso en la votación separada de la misma voy a votar en contraque establece la obligatoriedad de adherir en el casco del motorista el número de la placa patente del vehículo motorizado que esté utilizando. Estamos hablando de la patente grabada en un casco, no de la patente grabada en la parte superior, por ejemplo, de un taxi. Es imposible que se fiscalice a metros de distancia la placa patente grabada en un casco. No contribuirá ni ayudará a disuadir la comisión de delitos el grabar la patente en un casco. No tiene objeto de fiscalización. No veo cómo se puede fiscalizar un vehículo motorizado a metros de distancia y poder identificar la patente grabada en el casco del conductor. Cuando se detiene a un motorista, se le piden los antecedentes del vehículo y los permisos correspondientes, lo que permite su fiscalización.

Sí habría sido un aporte, por ejemplo, que quienes realizan delivery lleven grabada la placa patente de su vehículo en las mochilas que llevan al efecto, para evitar o disuadir que efectivamente se cometan delitos.

Este es un proyecto de ley que va en el sentido correcto, sobre todo porque evita la clonación de vehículos a través de la cancelación de la inscripción en el Registro de Vehículos Motorizados y porque agrava la sanción por la adulteración u ocultamiento de la placa patente.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Beltrán .

El señor BELTRÁN.-

Señora Presidenta, voy a votar a favor todas las normas de este proyecto relacionadas con los vehículos, pero respecto de grabar la patente en los cascos de los motociclistas tengo mi argumento en contra.

Este proyecto se creó bajo la errada creencia de que adherir la placa patente única al casco sirve para prevenir delitos. No existe ningún estudio o investigación a nivel nacional o mundial que lo avale. Tampoco se realizó consulta o trabajo junto con las comunidades de motociclistas para ver cómo les podría afectar esta normativa.

Esta medida deja muchas interrogantes y sobre todo problemas prácticos de gran envergadura. ¿Qué pasará con los que tienen más de una moto? ¿Acaso deberán tener un casco por moto? También en menester señalar que quienes trabajan en moto en muchos casos utilizan distintas motos de la flota de los respectivos emprendedores.

El casco es un instrumento de seguridad personal. Como señalé, no hay ningún estudio que avale esta modificación en este proyecto.

Cabe mencionar -lo han dicho mis antecesores- que Argentina, Colombia, Perú y Venezuela son claros ejemplos del fracaso de esta medida impuesta a motociclistas. Por eso, también he solicitado votación separada de esa disposición. Siempre voy a respaldar cualquier iniciativa para sancionar y endurecer las penas por el robo de vehículos; esta práctica debe condenarse con fuerza y también sancionarse. Votaré a favor todas las disposiciones en ese sentido; pero votaré en contra la que dispone grabar la patente en los cascos de los motociclistas.

Discusión en Sala

Por su intermedio, señora Presidenta, saludo a don Fabrizio Varela , a don Iván Hernández y a don D'Angelo Galíndez , de la Unión de Motociclistas, que se encuentran presentes en las tribunas.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Sebastián Videla .

El señor VIDELA.-

Señora Presidenta, en lo que respecta al año 2022, hasta el mes de agosto se registraban unos 7.908 casos de robo con violencia de vehículos, 121 por ciento más que en el mismo período del año anterior.

El robo de autos es uno de los delitos de mayor connotación pública en Chile, debido a las consecuencias que sufren los propietarios y conductores de los vehículos que han tenido esta lamentable y traumática experiencia. Sin ir más lejos, uno de los elementos más preciados para las personas son sus vehículos, pues en muchos casos los utilizan para su emprendimiento.

Conozco en detalle lo que pasa hoy con las bandas que se dedican al robo de vehículos, porque desde el primer minuto desde que asumí como diputado hice un compromiso de luchar contra los delincuentes. He estado en dos ocasiones en Bolivia participando en algunos operativos y recuperando más de cincuenta vehículos que habían sido robados en Arica, en Calama y en Antofagasta, con acciones concretas, más que con palabras, que es lo que la gente hoy pide en la calle.

Establecer la obligación para las automotoras de grabar la patente única en vidrios y espejos laterales de los vehículos es un avance importante. Por lo tanto, voy a votar a favor esta iniciativa.

No obstante, también es importante avanzar -lo digo aprovechando que está presente la ministra del Interior en mayor fiscalización en la frontera y en el trabajo que está realizando el subsecretario Manuel Monsalve en el marco del acuerdo que se firmó con Bolivia para luchar contra el robo de vehículos y el tráfico de personas. La única manera en que podemos bajar los índices de robo de vehículos que hoy tenemos es con este tipo de iniciativas, pero también no teniendo miedo a los delincuentes. Hoy se ve en las calles que ellos roban impunemente y que no tienen ningún miedo de atacar a las personas y llevarse sus vehículos para luego clonarlos o muchas veces desarmarlos.

Por lo tanto, voy a votar a favor este proyecto y espero que mis compañeros también.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Stephan Schubert .

El señor SCHUBERT.-

Señora Presidenta, por su intermedio saludo nuevamente a la ministra Carolina Tohá .

Este proyecto llama la atención porque efectivamente busca lo que todos queremos, que es disminuir la posibilidad de que se produzca el robo de vehículos, pues desincentiva claramente dicha práctica el tener grabada la patente en los vidrios o lunetas de los mismos. Eso es una señal de sentido. Sin embargo, me llama la atención la norma que establece como infracción grave el conducir un vehículo que no cuenta con la placa patente impresa en vidrios. Es decir, obliga al conductor, a su costa por supuesto, a grabar la placa patente única en los vidrios y espejos, lo que hoy tiene un valor de entre 30.000 y 50.000 pesos. Podría variar dicho costo al alza, si se establece como una obligación en vehículos usados.

Entonces, la pregunta es: ¿por qué el Estado obliga a los ciudadanos a invertir en mayor seguridad en circunstancias de que el propio Estado no es capaz de brindar seguridad? Nuevamente, ahora en el caso de los conductores, nos hace invertir en un trabajo que el propio Estado no ha garantizado.

Discusión en Sala

¿Por qué lo señalo? Porque los conductores pagan el impuesto verde, el permiso de circulación, el seguro obligatorio, la revisión técnica, el TAG para circular por ciertas autopistas, peajes para circular por las carreteras, y también pagan por estacionar en vías públicas o en estacionamientos privados. El conductor paga y paga por todos lados, y ahora va a tener que pagar por ley para grabar la placa patente única en vidrios y espejos. ¿Y qué recibe a cambio? Esa es la pregunta que nos debemos formular.

Más bien, creo que esto debería ser una facultad para contribuir en materia de seguridad, dado que el primer interesado en la seguridad es el propietario del vehículo, pero no como una obligación, porque para muchos será muy gravosa. ¿Qué ocurre si le rompen un vidrio?

¿Qué pasa si le quiebran un vidrio del vehículo y le roban? Entonces, va a circular con un vidrio nuevo sin la patente grabada. ¿Qué ocurre si, como es muy habitual, le quiebran o roban los espejos? ¿Qué sucede en ese caso?

Por último, al igual como lo han señalado mis colegas, la norma respecto de los cascos no se entiende, es inoficiosa. Se trata de un instrumento de seguridad personal y no del vehículo, en este caso una motocicleta, de manera que sería muy difícil la fiscalización y aplicación de dicha medida.

Me gustan las normas que innovan en materia de seguridad, pero creo que en este caso surgen algunas dudas, las cuales sería importante que la autoridad explique, porque distinto sería si la autoridad se hiciera cargo del costo de aquello y que no cargara, nuevamente, al propietario con esta obligación.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Christian Matheson .

El señor MATHESON.-

Señora Presidenta, sin lugar a dudas, lo que establece este proyecto en cuanto a grabar la placa patente única en vidrios y espejos de vehículos motorizados complica su comercialización, pero, efectivamente, puede ayudar a combatir la delincuencia.

Sin embargo, como han expresado varios de nuestros colegas, no estoy de acuerdo con lo que dispone el número 6 del artículo 1° de esta iniciativa, en el que se establece la obligación de grabar la placa patente única en los cascos de los conductores de los vehículos motorizados, porque los cascos no están adheridos a las motos, a diferencia de lo que ocurre con los vidrios y los espejos de los vehículos motorizados. En ese caso la medida podría ayudar a combatir la delincuencia, pero no ocurre lo mismo con el casco, que es un elemento que no va adherido al vehículo y que puede ser intercambiado permanentemente.

Anuncio que también pedí votación separada de esta norma.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra la diputada Marta González .

La señora GONZÁLEZ (doña Marta).-

Señora Presidenta, sin duda que este proyecto apunta a hacerse cargo de los nuevos delitos que han surgido en nuestro país, lo que resulta imperativo.

Ahora bien, hemos escuchado a distintos grupos de motociclistas que se han organizado en todo el país y que, además, tienen una cultura muy solidaria y participan en todas las actividades con la comunidad. Hoy ellos se están sintiendo estigmatizados por este proyecto y por eso hay que diferenciar aquello.

Aquí lo importante es atacar el delito, pero también proteger a las víctimas y no complejizar más e innecesariamente la vida de los motociclistas que actúan de buena fe, ya sea en el trabajo o por diversión.

Discusión en Sala

Entonces, por supuesto que apoyamos la solicitud de votación separada, pues, analizando todos los puntos de vista, es un sinsentido grabar la placa en los cascos.

El resto del proyecto va en la dirección correcta, pero sentimos que hoy los motociclistas necesitan mucha más protección, porque, junto con los ciclistas, son los más expuestos en las carreteras, en el sistema vial.

Por lo tanto, considero que debemos tramitar otros proyectos que busquen la protección de los motociclistas y aislar a los grupos que hacen un mal uso de sus motos y que han importado delitos a nuestro país.

He dicho.

La señora HERTZ, doña Carmen (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Fernando Bórquez .

El señor BÓRQUEZ.-

Señora Presidenta y, por su intermedio, estimada ministra Tohá , no es ninguna novedad la terrible situación de seguridad que estamos viviendo en nuestro país desde hace algunos años, y el gran problema es que sigue en aumento, pues cada vez hay más y más graves delitos, llegando, incluso, a resultados de muerte en muchos casos.

Eso es lo que debemos evitar. Me refiero a que hay que impedir que las personas pierdan hasta su estabilidad mental debido a que deben vivir con miedo de que los golpeen e, incluso, que los maten con la única finalidad de robarles los bienes que, en muchos casos, tanto les ha costado adquirir. Eso es algo que no podemos permitir, pues nadie está libre de vivir una situación así o de que algún familiar o amigo sea intimidado e, incluso, asesinado por delincuentes sin Dios ni ley que no sienten ningún tipo de culpa al atentar contra la vida de otra persona. ¡Eso es inaceptable, estimados diputados!

Lamento que tengamos que estar discutiendo sobre esta materia, por la sencilla razón de que nuestro país no solía ser así.

Sin embargo, creo que el proyecto contiene una medida innecesaria, la cual es exigir que los cascos de los conductores de vehículos motorizados cuenten con el número de placa patente del vehículo que conducen.

Además de ese pequeño detalle, por supuesto que voy a votar a favor la iniciativa, y espero, de corazón, que logre ser un incentivo real que ayude a reducir el número de encerronas y portonazos.

He dicho.

La señorita CICARDINI , doña Daniella (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez .

El señor SÁNCHEZ.-

Señorita Presidenta, en primer lugar, que duda cabe de la necesidad de un proyecto de ley de estas características, porque, lamentablemente, como señaló recién otro diputado, aborda la triste realidad que vivimos como país: la realidad de la inseguridad, de la delincuencia y de la impunidad total de quienes cometen delitos.

Dicha impunidad es generada, en buena parte, por nuestros sistemas penal y procesal penal, los cuales facilitan la vida del delincuente y dificultan la vida de las víctimas y de quienes sufren la inseguridad a diario.

En ese sentido, este proyecto de ley, que contiene modificaciones bastantes prácticas, bien concretas, significa un avance positivo en muchos aspectos, pero también contiene elementos raros. Asimismo, algunos otros aspectos relevantes no se ven recogidos de ninguna forma.

El aspecto más raro es, sin duda, el que ha mencionado la gran mayoría de los diputados: la obligación de grabar la placa patente en los cascos de los conductores de motos. Incluso, es impracticable, porque, según me han contado los más entendidos -yo no me traslado en moto-, modificar o alterar de cualquier forma un casco de una moto hace perder inmediatamente la garantía del casco.

Discusión en Sala

Ese es el nivel de absurdo de la decisión que podríamos estar tomando en la Cámara y, por tanto, espero que se rechace.

También, como comentaron algunos diputados, he tenido la oportunidad de conversar con parlamentarios de Bolivia. Existe una preocupación mutua respecto de este riesgo, que es cada vez más prevalente en nuestro país, cual es que los autos son robados en Chile y son reducidos en países vecinos. Aunque no ocurre solo en Bolivia, se da de manera bastante recurrente en ese país. En esas circunstancias, no tenemos ningún control. Cuando el auto está en el país vecino, evidentemente, no podemos hacer mucho más allá que las gestiones diplomáticas, las que, sin duda, son de responsabilidad del gobierno.

Por ello, quiero aprovechar la presencia de la ministradel Interior y Seguridad Pública para manifestar que sé que se están adoptando medidas, que hay preocupación por esta materia y que hay un trabajo en la frontera, pero estas acciones deben ser más intensas.

Debemos poner atajo, de una buena vez, al robo y traslado de vehículos, principalmente a través de pasos irregulares que siguen existiendo en nuestras fronteras con otros países, fundamentalmente con Bolivia, los cuales se deben cerrar de alguna manera.

Desde la bancada del Partido Republicano, hemos planteado ideas, y también las planteó en su minuto nuestro excandidato presidencial. Son ideas importantes y hay que incorporar otras, porque hay que avanzar y tenemos que ponernos de acuerdo para poner fin al robo de vehículos.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Gustavo Benavente .

El señor BENAVENTE.-

Señor Presidente, seré muy breve.

Obviamente, este proyecto va en la dirección correcta, toda vez que siempre será positivo avanzar en todas aquellas medidas que desincentiven la comisión de este tipo de delitos, en especial cuando muchas veces los vehículos, además de ser robados, después son comercializados por piezas.

No obstante ello, también haré el llamado de atención que hicieron otros colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que tener la placa patente grabada en el casco nos puede llevar al absurdo de que se deben tener tantos cascos como tantas motocicletas se conduzcan. Eso obligará a manejar solo la motocicleta propia.

¿Y qué pasará si queremos vender la motocicleta? ¿También tendremos que vender el casco? La verdad es que dicha norma lleva a ese tipo de absurdos. Hay que considerar además que el casco no es un accesorio de la motocicleta, sino un elemento de seguridad para quien la conduce o para aquel que va arriba de ella.

Por lo expuesto, votaré a favor de este proyecto. Sin embargo, me pronunciaré en contra de la obligatoriedad de grabar la patente en el casco, sobre lo cual se ha pedido votación separada.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto .

El señor SOTO (don Leonardo).-

Señor Presidente, por supuesto que vamos a aprobar este proyecto, que modifica la Ley de Tránsito y otros cuerpos legales para prevenir la venta de vehículos motorizados robados.

Según datos de Carabineros, solo entre los meses de enero y julio de 2023 en nuestro país se han registrado más

Discusión en Sala

de 5.400 casos policiales de robos violentos de vehículos. Creo que todos conocemos a alguna persona a la que le han robado la motocicleta u otro vehículo motorizado.

Además, hay toda una industria asociada a estos robos tanto para cambiar las características de los vehículos y volver a venderlos como para llevarlos fuera de Chile o venderlos por partes.

Evidentemente, las policías tienen que hacer su trabajo. Pero también es cierto que no dan abasto, dada la cantidad de robos que se producen y, sobre todo, por la facilidad con que se puede esconder un vehículo robado.

Entonces, como Congreso nos hemos abocado a intentar reducir o desincentivar el robo de vehículos motorizados. De esa manera, hoy en esta Cámara se someterá a votación un proyecto suscrito por senadores de distintas bancadas de la oposición y también de la bancada socialista, que busca, por ejemplo, establecer que los vehículos motorizados deben contar con su placa patente única grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales. Un reglamento establecerá las características de aquello, pero, evidentemente, la grabación de la patente impedirá que funcione el mercado de la reducción de vehículos robados.

Al mismo tiempo -este es un tema que ha producido mucha controversia-, en el caso de las motocicletas, que son vehículos de menor tamaño, de difícil ubicación y control por parte de las policías, se dispone que los pilotos deberán llevar pintada la placa patente en el casco, de acuerdo a un reglamento que se dictará.

En este punto ha habido bastante polémica y muchos lo votarán en contra, pero creo que vale la pena mirar la evidencia, porque los motochorros, esto es, los delincuentes que utilizan motocicletas para robar a los transeúntes, actúan aquí y en muchos otros lados. Este tipo de delincuentes nació en Colombia, donde se aplicó una norma como la que nos ocupa y se redujo la comisión de delitos en el caso de la utilización de motocicletas. En Buenos Aires, Argentina, ocurrió lo mismo. Es decir, existe evidencia concreta de que, si se pinta la patente en el casco, ello permitirá a las policías, al Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), que graba con cámaras que utilizan sensores de radar y videovigilancia, identificar vehículos a distancia.

Por último, se trata de una medida que contribuye a eliminar el robo utilizando motocicletas y considero que hay que aprobarla. Se equivocan los que van a votar en contra.

He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

La ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Tohá , ha pedido hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra, señora ministra.

La señora TOHÁ, doña Carolina (ministra del Interior y Seguridad Pública).-

Señor Presidente, reitero lo que sucedió en el proyecto anterior. Agradezco la buena disposición para la iniciativa que nos ocupa.

Este es un proyecto que entra en las formas más modernas de combatir los delitos y tiene que ver con ocupar inteligentemente la información, cruzar antecedentes, entregar elementos para que la persecución del delito se pueda desarrollar con una batería de evidencias más amplia. Asimismo, está muy demostrado que, en materia de robo de vehículos, las herramientas que estamos incorporando en nuestra legislación ayudarán enormemente a desincentivar estos delitos y a poder perseguirlos de mejor manera.

Efectivamente, se trata de normas que establecen obligaciones a los ciudadanos. Al respecto, creo que es importante darse un minuto para analizar este tipo de disposiciones.

Cuando un país se pone como desafío la seguridad y pide tomar medidas amplias y profundas para enfrentar los problemas de delincuencia, no hay ninguna manera de avanzar seriamente en esa dirección si no es bajo la lógica de la coproducción de seguridad.

Si pensamos que la seguridad se construirá solo sobre la base de entregar más y más herramientas exclusivamente a las policías, terminaremos en un estado policial.

Discusión en Sala

Hay muchas medidas que tomamos que implican obligaciones para los ciudadanos para proveerles seguridad. Menciono solo algunas: el cinturón de seguridad, la obligación de que los menores de determinada edad vayan en asientos especiales, la exigencia de la placa patente. ¿Para qué tenemos la exigencia de la placa patente?

-Hablan varios diputados a la vez.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Disculpe la interrupción, ministra. Por favor, solicito a los diputados y diputadas que pongan atención. Puede continuar, señora ministra.

La señora TOHÁ, doña Carolina (ministra del Interior y Seguridad Pública).-

La exigencia de seguridad privada a una serie de actividades económicas tiene que ver con compartir estas responsabilidades; de lo contrario, necesitaríamos un Estado de un tamaño y de un nivel de invasión que seguramente sería muy resistido por la ciudadanía.

Ahora, cuando se imponen estas obligaciones, ciertamente hay que ser prudentes. Y la verdad es que no hay ningún dato que indique que estas cosas valen 30.000 o 50.000 pesos. Hoy, nosotros hacemos campañas para promover -sin obligación legal- que se graben los espejos retrovisores, y eso sale 600 pesos -¡600 pesos!-, no 30.000 ni 50.000.

Ahora, algunas de estas medidas a veces tienen resistencia, y es lo que pasa con los cascos. En esta Sala se señaló que el Ejecutivo debería tener cuidado de no proponer medidas

populistas. ¡Esto es todo lo contrario! ¡Esta no es una medida populista! De hecho, tiene resistencia, pero la promovemos igual, primero, porque uno de los delitos que más han crecido y que causan más temor es el de los asaltos que se hacen desde las motos.

A continuación, me referiré a los países en que esto se ha instalado.

En Argentina no se ha retrotraído la medida en cuestión, sino que sigue vigente ahí donde está funcionando. En cambio, en Colombia sí se retrotrajo, pero ello ocurrió no porque no fuera efectiva desde el punto de vista de la seguridad, sino porque hubo una gran presión del mundo de los motociclistas y en el Parlamento se logró una votación que modificó la medida.

La evaluación desde el punto de vista de la seguridad es controvertida, pero una gran parte de las personas que se dedican a estas materias considera que la evidencia muestra que en un momento en que estos delitos iban al alza la medida en comento ayudó a parar esa curva, que en cierto período fue muy complicada en Colombia.

Ahora, en ese país muchas cosas han cambiado y hoy esa medida ya no se aplica; pero esa curva la dejaron atrás hace mucho rato. Nosotros estamos en pleno desarrollo de esa curva, y, ciertamente, esto hay que hacerlo de una manera razonable. Hay formas de poner la identificación del vehículo que no implican marcar de manera permanente el casco. Ello se puede hacer, por ejemplo, con esos imanes flexibles que se venden para los refrigeradores, o con un velcro adhesivo, que se pone y se saca. Nadie está pensando aquí en destruir el casco, sino en que cuando alguien comete un delito desde una moto, sea fácil identificar qué moto es esa.

Es decir, si de verdad estamos por tomar medidas de fondo en los temas de seguridad, debo decir que estas a veces generan algunas incomodidades menores.

Cuando esto se revirtió en Colombia, había un altísimo cumplimiento. No era un problema de incumplimiento, pero tenía una resistencia.

Ahora, nos parece que, como toda medida, esto es debatible, se puede votar, puede haber una opinión diferente; pero lo que no se puede decir es que el Ejecutivo lo está haciendo por populismo. ¡Es todo lo contrario! Lo estamos haciendo a pesar de que no es popular, porque pensamos que este delito es muy grave y afecta con mucha violencia a las víctimas. Por ello hay que hacer todos los esfuerzos posibles para avanzar.

Sin perjuicio de lo anterior, me parece que es un proyecto en el cual hay un amplio consenso y una muy buena

Discusión en Sala

disposición, la cual agradezco. Por eso, esperamos que se apruebe hoy, ojalá, plenamente.

Es muy importante que transmitamos este mensaje: si queremos construir un país más seguro, todos vamos a tener que hacer esfuerzos. Ciertamente, el más grande lo hace el Estado, pero también hay algunas corresponsabilidades y deberes ciudadanos que son fundamentales para que tengamos éxito en este esfuerzo que estamos haciendo como sociedad.

Muchas gracias. He dicho.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Cerrado el debate. Ha concluido el tiempo destinado al Orden del Día.

-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de ley en los siguientes términos:

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que modifica la Ley de Tránsito, para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica.

Cabe hacer presente que el proyecto trata materias propias de ley simple o común. En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 129 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez, María Candelaria ; Cuello Peña y Lillo, Luis Alberto ; Medina Vásquez, Karen ; Rey Martínez, Hugo ; Aedo Jeldres, Eric ; De Rementería Venegas, Tomás ; Mellado Suazo, Miguel ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Ahumada Palma, Yovana ; Delgado Riquelme, Viviana ; Melo Contreras, Daniel ; Rojas Valderrama, Camila ; Alessandri Vergara, Jorge ; Donoso Castro, Felipe ; Meza Pereira, José Carlos ; Romero Leiva, Agustín ; Araya Guerrero, Jaime ; Durán Espinoza, Jorge ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Romero Talguía, Natalia ; Araya Lerdo de Tejada, Cristián ; Durán Salinas, Eduardo ; Mix Jiménez, Claudia ; Rosas Barrientos, Patricio ; Arce Castro, Mónica ; Gazmuri Vieira, Ana María ; Molina Milman, Helia ; Sáez Quiroz, Jaime ; Astudillo Peiretti, Danisa ; Giordano Salazar, Andrés ; Morales Alvarado, Javiera ; Saffirio Espinoza, Jorge ; Barchiesi Chávez, Chiara ; González Gatica, Félix ; Morales Maldonado, Carla ; Sagardía Cabezas, Clara ; Barrera Moreno, Boris ; González Olea, Marta ; Moreira Barros, Cristhian ; Sánchez Ossa, Luis ; Becker Alvear, Miguel Ángel ; González Villarroel, Mauro ; Moreno Bascur, Benjamín ; Santana Castillo, Juan ; Bello Campos, María Francisca ; Guzmán Zepeda, Jorge ; Mulet Martínez, Jaime ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Beltrán Silva, Juan Carlos ; Hertz Cádiz, Carmen ; Muñoz González, Francesca ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Benavente Vergara, Gustavo ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Schneider Videla, Emilia ; Bernaldes Maldonado, Alejandro ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Schubert Rubio, Stephan ; Bianchi Chelech, Carlos ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Ñanco Vásquez, Ericka ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Irrarrázaval Rossel, Juan ; Ojeda Rebolledo, Mauricio ; Serrano Salazar, Daniela ; Bórquez Montecinos, Fernando ; Jiles Moreno, Pamela ; Orsini Pascal, Maite ; Soto Ferrada, Leonardo ; Bravo Salinas, Marta ; Labbé Martínez, Cristian ; Ossandón Irrarrázabal, Ximena ; Sulantay Olivares, Marco Antonio ; Brito Hasbún, Jorge ; Labra Besserer, Paula ; Oyarzo Figueroa, Rubén Darío ; Tapia Ramos, Cristián ; Bugueño Sotelo, Félix ; Lagomarsino Guzmán, Tomás ; Palma Pérez, Hernán ; Teao Drago, Hotuiti ; Camaño Cárdenas, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Pérez Cartes, Marlene ; Tello Rojas, Carolina ; Cariola Oliva, Karol ; Leal Bizama, Henry ; Pérez Olea, Joanna ; Trisotti Martínez, Renzo ; Carter Fernández, Álvaro ; Lee Flores, Enrique ; Pérez Salinas, Catalina ; Ulloa Aguilera, Héctor ; Castillo Rojas, Nathalie ; Leiva Carvajal, Raúl ; Pino Fuentes, Víctor Alejandro ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Lilayu Vivanco, Daniel ; Pizarro Sierra, Lorena ; Undurraga Vicuña, Alberto ; Celis Montt, Andrés ; Longton Herrera, Andrés ; Placencia Cabello, Alejandra ; Urruticoechea Ríos, Cristóbal ; Cicardini Milla, Daniella ; Malla Valenzuela, Luis ; Pulgar Castillo, Francisco ; Veloso Ávila, Consuelo ; Cid Versalovic, Sofía ; Manouchehri Lobos, Daniel ; Ramírez Diez, Guillermo ; Venegas Salazar, Nelson ; Cifuentes Lillo, Ricardo ; Martínez Ramírez, Cristóbal ; Ramírez Pascal, Matías ; Videla Castillo, Sebastián ;

Discusión en Sala

Coloma Álamos, Juan Antonio ; Marzán Pinto, Carolina ; Raphael Mora, Marcia ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Concha Smith, Sara ; Matheson Villán, Christian ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Weisse Novoa, Flor ; Cornejo Lagos, Eduardo .

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda aprobado también en particular, con la misma votación, en los términos propuestos por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, con la salvedad del numeral 6 y del literal b) del numeral 11, ambos del artículo 1° del proyecto, por haberse solicitado votación separada.

Corresponde votar en particular el numeral 6 del artículo 1° del proyecto, que coincide con el texto aprobado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Álvaro Carter , Jorge Guzmán , Carlos Bianchi , Juan Irrarrázaval y Christian Matheson .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 70 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Rechazado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria ; De Rementería Venegas, Tomás ; Morales Alvarado, Javiera ; Rosas Barrientos, Patricio ; Aedo Jeldres, Eric ; Durán Espinoza, Jorge ; Mulet Martínez, Jaime ; Sáez Quiroz, Jaime ; Araya Guerrero, Jaime ; Gazmuri Vieira, Ana María ; Muñoz González, Francesca ; Saffirio Espinoza, Jorge ; Astudillo Peiretti, Danisa ; González Gatica, Félix ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Sagardía Cabezas, Clara ; Barrera Moreno, Boris ; Hertz Cádiz, Carmen ; Orsini Pascal, Maite ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Bello Campos, María Francisca ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Palma Pérez, Hernán ; Schneider Videla, Emilia ; Brito Hasbún, Jorge ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Pérez Olea, Joanna ; Serrano Salazar, Daniela ; Bugueño Sotelo, Félix ; Malla Valenzuela, Luis ; Pérez Salinas, Catalina ; Soto Ferrada, Leonardo ; Cariola Oliva, Karol ; Manouchehri Lobos, Daniel ; Pizarro Sierra, Lorena ; Tello Rojas, Carolina ; Castillo Rojas, Nathalie ; Marzán Pinto, Carolina ; Placencia Cabello, Alejandra ; Ulloa Aguilera, Héctor ; Celis Montt, Andrés ; Melo Contreras, Daniel ; Ramírez Pascal, Matías ; Undurraga Vicuña, Alberto ; Cicardini Milla, Daniella ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Veloso Ávila, Consuelo ; Cifuentes Lillo, Ricardo ; Mix Jiménez, Claudia ; Rojas Valderrama, Camila ; Videla Castillo, Sebastián ; Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto ; Molina Milman , Helia .

-Votaron por la negativa:

Ahumada Palma, Yovana ; Cornejo Lagos, Eduardo ; Matheson Villán, Christian ; Rey Martínez, Hugo ; Alessandri Vergara, Jorge ; Donoso Castro, Felipe ; Medina Vásquez, Karen ; Romero Leiva, Agustín ; Arce Castro, Mónica ; Durán Salinas, Eduardo ; Mellado Suazo, Miguel ; Romero Talguía, Natalia ; Barchiesi Chávez, Chiara ; González Olea, Marta ; Meza Pereira , José Carlos ; Sánchez Ossa, Luis ; Becker Alvear, Miguel Ángel ; González Villarroel, Mauro ; Morales Maldonado, Carla ; Santana Castillo, Juan ; Beltrán Silva, Juan Carlos ; Guzmán Zepeda, Jorge ; Moreira Barros, Cristhian ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Benavente Vergara, Gustavo ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Moreno Bascur, Benjamín ; Schubert Rubio, Stephan ; Bernaldes Maldonado, Alejandro ; Irrarrázaval Rossel, Juan ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Bianchi Chelech, Carlos ; Jiles Moreno, Pamela ; Ojeda Rebolledo, Mauricio ; Sulantay Olivares, Marco Antonio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Labbé Martínez, Cristian ; Ossandón Irrarrázabal , Ximena ; Tapia Ramos, Cristián ; Bórquez Montecinos, Fernando ; Labra Besserer, Paula ; Oyarzo Figueroa , Rubén Darío ; Teao Drago, Hotuiti ; Bravo Salinas, Marta ; Lagomarsino Guzmán, Tomás ; Pérez Cartes, Marlene ; Trisotti Martínez, Renzo ; Camaño Cárdenas, Felipe ; Lavín León, Joaquín ; Pino Fuentes , Víctor Alejandro ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Carter Fernández, Álvaro ; Leal Bizama, Henry ; Pulgar Castillo, Francisco ; Urruticoechea Ríos , Cristóbal ; Castro Bascuñán, José Miguel ; Lee Flores, Enrique ; Ramírez Diez, Guillermo ; Venegas Salazar, Nelson ; Cid Versalovic, Sofía ; Leiva Carvajal, Raúl ; Raphael Mora, Marcia ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Lilayu Vivanco, Daniel ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Weisse Novoa, Flor ; Concha Smith, Sara ; Martínez Ramírez , Cristóbal .

Discusión en Sala

-Se abstuvieron:

Delgado Riquelme , Viviana ; Giordano Salazar, Andrés ; Longton Herrera, Andrés ; Ñanco Vásquez, Ericka

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Corresponde votar en particular el literal b) del numeral 11 del artículo 1° del proyecto, que coincide con el texto aprobado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Juan Irrarrázaval .

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 56 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa:

Acevedo Sáez , María Candelaria ; Durán Espinoza, Jorge ; Molina Milman, Helia ; Rojas Valderrama, Camila ; Aedo Jeldres, Eric ; Gazmuri Vieira, Ana María ; Morales Alvarado, Javiera ; Rosas Barrientos, Patricio ; Araya Guerrero, Jaime ; Giordano Salazar, Andrés ; Mulet Martínez, Jaime ; Sáez Quiroz, Jaime ; Arce Castro, Mónica ; González Gatica, Félix ; Naranjo Ortiz, Jaime ; Saffirio Espinoza, Jorge ; Astudillo Peiretti, Danisa ; Hertz Cádiz, Carmen ; Nuyado Ancapichún, Emilia ; Sagardía Cabezas, Clara ; Barrera Moreno, Boris ; Hirsch Goldschmidt, Tomás ; Ñanco Vásquez, Ericka ; Santana Castillo, Juan ; Bello Campos, María Francisca ; Ibáñez Cotroneo, Diego ; Orsini Pascal, Maite ; Santibáñez Novoa, Marisela ; Bianchi Chelech, Carlos ; Ilabaca Cerda, Marcos ; Ossandón Irrarrázabal, Ximena ; Schneider Videla, Emilia ; Brito Hasbún, Jorge ; Jiles Moreno, Pamela ; Oyarzo Figueroa , Rubén Darío ; Sepúlveda Soto, Alexis ; Bugueño Sotelo, Félix ; Lagomarsino Guzmán, Tomás ; Palma Pérez, Hernán ; Serrano Salazar, Daniela ; Cariola Oliva, Karol ; Leiva Carvajal, Raúl ; Pérez Olea, Joanna ; Soto Ferrada, Leonardo ; Castillo Rojas, Nathalie ; Malla Valenzuela, Luis ; Pérez Salinas, Catalina ; Tello Rojas, Carolina ; Celis Montt, Andrés ; Manouchehri Lobos, Daniel ; Pizarro Sierra, Lorena ; Ulloa Aguilera, Héctor ; Cicardini Milla, Daniella ; Marzán Pinto, Carolina ; Placencia Cabello, Alejandra ; Undurraga Vicuña, Alberto ; Cifuentes Lillo, Ricardo ; Melo Contreras, Daniel ; Pulgar Castillo, Francisco ; Veloso Ávila, Consuelo ; Cuello Peña y Lillo , Luis Alberto ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Ramírez Pascal, Matías ; Venegas Salazar, Nelson ; De Rementería Venegas, Tomás ; Mix Jiménez, Claudia ; Rivas Sánchez, Gaspar ; Videla Castillo, Sebastián ; Delgado Riquelme , Viviana .

-Votaron por la negativa:

Ahumada Palma, Yovana ; Concha Smith, Sara ; Matheson Villán, Christian ; Rey Martínez, Hugo ; Alessandri Vergara, Jorge ; Cornejo Lagos, Eduardo ; Medina Vásquez, Karen ; Romero Leiva, Agustín ; Barchiesi Chávez, Chiara ; Donoso Castro, Felipe ; Mellado Suazo, Miguel ; Romero Talguia, Natalia ; Becker Alvear, Miguel Ángel ; Durán Salinas, Eduardo ; Meza Pereira, José Carlos ; Sánchez Ossa, Luis ; Beltrán Silva, Juan Carlos ; González Villarroel, Mauro ; Morales Maldonado, Carla ; Sauerbaum Muñoz, Frank ; Benavente Vergara, Gustavo ; Guzmán Zepeda, Jorge ; Moreira Barros, Cristhian ; Schubert Rubio, Stephan ; Bernaldes Maldonado, Alejandro ; Irrarrázaval Rossel, Juan ; Moreno Bascur, Benjamín ; Sulantay Olivares, Marco Antonio ; Bobadilla Muñoz, Sergio ; Labbé Martínez, Cristian ; Muñoz González, Francesca ; Tapia Ramos, Cristián ; Bórquez Montecinos, Fernando ; Labra Besserer, Paula ; Ojeda Rebolledo, Mauricio ; Teao Drago, Hotuiti ; Bravo Salinas, Marta ; Lavín León, Joaquín ; Pérez Cartes, Marlene ; Trisotti Martínez, Renzo ; Camaño Cárdenas, Felipe ; Leal Bizama, Henry ; Pino Fuentes , Víctor Alejandro ; Undurraga Gazitúa, Francisco ; Carter Fernández, Álvaro ; Lee Flores, Enrique ; Ramírez Diez, Guillermo ; Urruticoechea Ríos, Cristóbal ; Cid Versalovic, Sofía ; Lilayu Vivanco, Daniel ; Raphael Mora , Marcia ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Coloma Álamos, Juan Antonio ; Martínez Ramírez, Cristóbal ; Rathgeb Schifferli, Jorge ; Weisse Novoa , Flor.

-Se abstuvieron:

Castro Bascuñán, José Miguel ; González Olea, Marta ; Longton Herrera , Andrés .

El señor CIFUENTES (Presidente).-

Discusión en Sala

Se despacha el proyecto a tercer trámite constitucional.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

2.3. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación con Modificaciones . Fecha 21 de agosto, 2023. Oficio en Sesión 49. Legislatura 371.

VALPARAÍSO, 21 de agosto de 2023

Oficio N° 18.697

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha dado su aprobación al proyecto de ley de ese H. Senado, que modifica la Ley de Tránsito, para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica, correspondiente a los boletines Nos 15.077-15 y 15.410-15, refundidos, con las siguientes enmiendas:

Artículo 1°

Número 1, nuevo

Ha incorporado el siguiente número 1, nuevo, pasando el actual número 1 a ser número 2, y así sucesivamente:

1. Agréganse en el artículo 39 los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos, pasando los actuales incisos cuarto, quinto y sexto a ser, respectivamente, incisos séptimo, octavo y noveno:

“Declarada la pérdida total de un vehículo asegurado como resultado de su destrucción o porque haya sido desarmado total o parcialmente, la compañía aseguradora deberá requerir la cancelación de la inscripción del vehículo respectivo en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, informará de ello al asegurado y devolverá las respectivas placas patentes.

En el caso de que la pérdida total sea declarada respecto de vehículos asegurados que no estén comprendidos en el inciso anterior, y que sean susceptibles de reparación, las compañías de seguros deberán regularizar la propiedad de los vehículos siniestrados, y requerirán su inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados a su nombre o a nombre de los compradores respectivos, en el plazo de treinta días contado desde la firma del finiquito por el asegurado o del pago de la indemnización.

Mientras no se efectúen las inscripciones, anotaciones y cancelaciones ordenadas, los vehículos que se encuentren en las situaciones antes descritas quedarán bajo la responsabilidad de la aseguradora.”.

Número 1

Ha pasado a ser número 2, sustituido por el siguiente:

“2. Agréganse en el artículo 39 bis los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto:

“Si la solicitud está fundada en una factura de primera venta, ésta deberá haber sido emitida por empresas incluidas en la nómina de habilitados que el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar especialmente al efecto.

El Servicio de Registro Civil e Identificación determinará, de conformidad con un reglamento que se dictará para ese efecto, los requisitos mínimos que deberá contener la nómina, tales como el nombre, razón social y número de RUT del emisor de la factura. En el reglamento se establecerá, además, la forma y requisitos para incorporarse a aquella nómina.

Si el vendedor o emisor de la factura no se encuentra incluido en la nómina mencionada en el inciso anterior, el Servicio de Registro Civil e Identificación no procederá a la inscripción del vehículo y no podrá hacer entrega de las placas patentes respectivas.”.

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Números 2, 3 y 4

Han pasado a ser números 3, 4 y 5, respectivamente, sin enmiendas.

Número 5

Lo ha suprimido.

Número 9

Lo ha modificado de la siguiente forma:

Artículo 200 bis propuesto

Inciso segundo

Ha intercalado, entre las frases “Las estaciones de servicio” y “deberán exhibir carteles visibles”, la siguiente expresión: “y de autoservicio”.

Número 10

Letra b)

Ha eliminado la frase “inciso segundo del”.

Artículo primero transitorio

Ha sustituido la expresión “número 1” por “número 2”.

Artículo segundo transitorio

Inciso primero

- Ha agregado, luego de la frase “La dictación del o los reglamentos a que aluden”, la siguiente: “el inciso cuarto del artículo 39 bis y”.

- Ha sustituido la frase “los incisos finales de los artículos 62 y 80 de la ley N° 18.290” por “el inciso final del artículo 62 de la ley N° 18.290”.

Artículo tercero transitorio

Lo ha suprimido.

Artículo cuarto transitorio

Ha pasado a ser artículo tercero transitorio, sin enmiendas.

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio N° 275/SEC/23, de 13 de junio de 2023.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.

Dios guarde a V.E.

RICARDO CIFUENTES LILLO

Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIC

Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Secretario General de la Cámara de Diputados

Discusión en Sala

3. Tercer Trámite Constitucional: Senado

3.1. Discusión en Sala

Fecha 22 de agosto, 2023. Diario de Sesión en Sesión 49. Legislatura 371. Discusión única. Se aprueban modificaciones.

MODIFICACIÓN DE LEY DE TRÁNSITO PARA PREVENIR VENTA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS ROBADOS

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

El señor Presidente pone en discusión el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica la Ley de Tránsito, para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica, iniciativa correspondiente a los boletines números 15.077-15 y 15.410-15, refundidos.

El Ejecutivo hizo presente la urgencia para su despacho calificándola de "discusión inmediata".

--A la tramitación legislativa del proyecto (boletines 15.077-15 y 15.410-15, refundidos) se puede acceder a través del vínculo ubicado en la parte superior de su título.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

Este proyecto de ley inició su tramitación en el Senado, el cual aprobó un texto que consta de tres artículos permanentes y cuatro artículos transitorios.

Su objetivo es prevenir la venta de vehículos robados, aumentando las sanciones de una serie de conductas que facilitan o propician la comisión de tales hechos delictuales.

Además, se establece la obligatoriedad de grabar la placa patente única en los vidrios de todos los vehículos nuevos, antes de su entrega a los compradores y de su posterior circulación, con la finalidad de establecer formas de identificación que dificulten su comercialización y permitan una pesquisa más efectiva a los organismos a cargo de la investigación de los delitos.

A su respecto, la Cámara de Diputados, en segundo trámite constitucional, introdujo un conjunto de modificaciones a la iniciativa, las cuales son del siguiente tenor:

En el artículo 1º, que introduce modificaciones en la Ley de Tránsito, ha incorporado un N° 1, nuevo, pasando el actual numeral 1 a ser numeral 2, y así sucesivamente, para agregar en el artículo 39 de dicho cuerpo legal nuevos incisos cuarto, quinto y sexto, referidos a la declaración de pérdida total del vehículo y al deber de la aseguradora de requerir la cancelación de la inscripción del vehículo respectivo en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, de informar al asegurado y devolver las respectivas placas patente.

Ha sustituido el N° 1, que pasó a ser N° 2, para agregar en el artículo 39 bis los nuevos incisos tercero, cuarto y quinto, que se transcriben, conforme a los cuales si la solicitud de inscripción está fundada en una factura de primera venta, esta deberá haber sido emitida por empresas incluidas en la nómina de habilitados que el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar especialmente al efecto. Dispone, asimismo, la dictación de un reglamento para tales fines y las consecuencias de no estar incluido en la mencionada nómina.

Ha suprimido el N° 5, que agregaba un inciso final en el artículo 80, sobre la obligación de adherir al casco protector la identificación de la placa patente del vehículo.

Ha modificado el N° 9, intercalando en el inciso segundo del artículo 200 bis, entre las frases "Las estaciones de servicio" y "deberán existir carteles visibles", la siguiente expresión: "y de autoservicio".

En el N° 10 ha eliminado, en el numeral 14 del artículo 201, propuesto en la letra b), la referencia al inciso segundo del artículo 80. En lo pertinente, dicho numeral dispone que constituirá infracción la conducción de vehículos motorizados utilizando un casco que no cumpla con la obligación establecida en el citado artículo 80.

Respecto de las normas transitorias, la Cámara Baja ha sustituido, en el artículo 1º, relativo a la vigencia de la ley,

Discusión en Sala

la referencia al N° 1 del artículo 1º por otra al N° 2, atendido el cambio de numeración del texto del proyecto.

En el inciso primero del artículo 2º, referido a los reglamentos que deban dictarse, ha agregado, luego de la frase "La dictación del o los reglamentos a que aluden", la siguiente: "el inciso cuarto del artículo 39 bis y", y ha sustituido la frase "los incisos finales de los artículos 62 y 80 de la ley N° 18.290" por "el inciso final del artículo 62 de la ley N° 18.290".

Por último, ha suprimido el artículo 3º, relativo a la vigencia de la enmienda introducida por el N° 5 del artículo 1º, el cual, como se indicó, también fue eliminado.

El Senado debe pronunciarse respecto de las enmiendas efectuadas por la Cámara revisora.

En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición se transcriben el texto aprobado por el Senado en el primer trámite constitucional y las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional.

Es todo, señor Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Secretario.

Como Sus Señorías ven, estamos en el tercer trámite. Este es un proyecto de ley que discutimos largamente algún tiempo atrás.

Previamente, quiero solicitar la autorización de la Sala para que pueda ingresar al Hemiciclo el Subsecretario de Prevención del Delito, señor Eduardo Vergara.

¿Les parece?

(El señor Presidente hace sonar la campanilla en señal de acuerdo)

.

)------(

El señor COLOMA (Presidente).-

Hay una cuenta agregada.

Tiene la palabra el señor Prosecretario.

El señor BUSTOS (Prosecretario).-

Gracias, señor Presidente.

En este momento ha llegado a la Mesa el siguiente documento:

Proyecto de acuerdo de los Honorables Senadores señor Sanhueza, señoras Allende, Ebensperger, Gatica, Rincón y Sepúlveda, y señores Coloma, Cruz-Coke, De Urresti, Durana, Edwards, Flores, Galilea, García, Keitel, Kusanovic, Kuschel, Moreira, Núñez, Ossandón, Prohens, Pugh, Quintana, Saavedra, Sandoval, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker, con el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, presente un proyecto de ley y adopte las acciones administrativas que correspondan para mejorar la infraestructura de transmisión eléctrica en la región de Ñuble(Boletín N° S 2.455-12).

--Queda para ser votado en su oportunidad.

)------(

El señor COLOMA (Presidente).-

Discusión en Sala

Se ha solicitado abrir la votación.

Si les parece, la abrimos y le doy la palabra al Senador Van Rysselberghe.

El Ministro también quiere hacer uso de la palabra.

(Durante la votación).

Entonces, pido la unanimidad de la Sala para que pueda hablar primero el Senador Van Rysselberghe, que ya se había inscrito, y después el Ministro, sin perjuicio de que estamos en votación.

Acordado.

Como no se ha pedido votación separada de ninguna enmienda, se procederá a votarlas todas juntas.

¿Senador García?

El señor GARCÍA.-

Presidente, no tengo el comparado a mano, pero me dicen que hay una norma que obliga a que los cascos...

El señor COLOMA (Presidente).-

No, esa norma quedó eliminada en la Cámara y, consecuentemente, no opera.

El señor GARCÍA.-

Ya.

Desde mi punto de vista, es una buena noticia, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Yo comparto eso con usted, Senador García.

Eso quedó bien resuelto, a nuestro juicio.

El señor GARCÍA.-

Gracias, Presidente.

El señor COLOMA (Presidente).-

Senadora Rincón, ¿usted pidió la palabra sobre el proyecto, o para un tema de reglamento?

La señora RINCÓN.-

Sí, pedí la palabra.

El señor COLOMA (Presidente).-

¿Para hablar del proyecto?

La señora RINCÓN.-

Sí.

El señor COLOMA (Presidente).-

Es que antes le ofrecí la palabra a...

La señora RINCÓN.-

Discusión en Sala

No hay problema, no hay problema.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ya.

Entonces, para que quede claro, se votan todas las enmiendas que introdujo la Cámara de Diputados. Entre ellas no viene la norma señalada por el Senador García, que varios habríamos objetado.

Por lo tanto, como no viene, no hay problema para estos efectos.

Tiene la palabra el Senador Enrique van Rysselberghe.

El señor VAN RYSSELBERGHE.-

Muchas gracias, Presidente .

En primer lugar, saludo al Ministro y al Subsecretario , que nos acompañan.

Como bien se señaló en la introducción, el proyecto que hoy nos corresponde votar se inició en una moción de los Senadores señores Coloma , Castro González , Kusanovic , Walker , señora Órdenes y quien habla, el cual fue ingresado el 13 de junio del año pasado.

En la Comisión el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de sus miembros presentes, luego de lo cual la Sala también lo aprobó de manera unánime.

Cabe hacer presente que se formularon una serie de indicaciones transversales, incluyendo al Ejecutivo , las cuales en su gran mayoría fueron aprobadas en particular por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y por la Sala del Senado.

El proyecto resultó aprobado en particular con el voto de 28 de los 30 Senadores presentes.

En tanto, en la Cámara de Diputados, específicamente en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, el proyecto fue aprobado en general por unanimidad, así como también en particular con un par de indicaciones. En la Sala también fue ampliamente aprobado.

El objetivo de esta iniciativa es implementar una serie de medidas para combatir el importante aumento de los delitos asociados a automóviles.

El robo de vehículos, tanto violento como no violento, durante el primer semestre del año pasado llegó a 22.779, en circunstancias de que en el mismo período del 2021 alcanzó a 12.993.

De la misma forma, las encerronas y los portonazos han alcanzado cifras históricas, con un aumento del 110 por ciento en 2022 respecto del año 2021.

Estos delitos tienen por motivación la comisión de otros ilícitos, como el robo de casas u otros vehículos; el desarme y la venta por piezas en el mercado ilegal; el uso para "carretear", y por último, y quizás la hipótesis más predominante, el blanqueamiento, es decir, la falsificación de facturas y posteriormente la venta del auto.

Todos estos delitos son altamente rentables, ya que son automóviles fáciles de reducir y hoy existen enormes facilidades para vender un vehículo y piezas robadas, por lo que un automóvil puede generar ganancias rápidas.

Todo ello pretende ser combatido por medio de este nuevo cuerpo legal.

En ese sentido, las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados mejoran aún más el proyecto, fortaleciendo su alcance y, sobre todo, poniéndose en el caso de la venta de vehículos y partes en desarmadurías.

Siempre será positivo avanzar en medidas de seguridad que desincentiven la comisión de estos delitos como, por ejemplo, la identificación de los vehículos y sus piezas que permita dificultar su comercialización y hacer más efectiva la pesquisa.

Discusión en Sala

También cabe destacar el aumento de las exigencias y sanciones por el uso inadecuado de las patentes y la conducción con patentes adulteradas, tapadas, ocultas o dañadas.

Así, estimo muy importante dar una señal fuerte en el combate contra la delincuencia en nuestro país, tal como pretende la mayoría de las medidas de la agenda de seguridad que el Honorable Congreso acordó con el Ejecutivo , por lo que solicito al Senado que dé su aprobación al proyecto en su tercer trámite constitucional.

Votaré a favor, Presidente .

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senador.

Conforme a lo que habíamos autorizado, tiene la palabra el Ministro de Transportes.

El señor MUÑOZ (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).-

Muchas gracias, señor Presidente .

Por su intermedio, saludo a las Senadoras y los Senadores que se encuentran hoy presentes en la Sala.

Esta vez nos presentamos ante ustedes, junto con el Ministerio del Interior, en la persona del Subsecretario de Prevención del Delito , Eduardo Vergara , para presentar las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados y Diputados al proyecto de ley que tiene por objeto la prevención de la venta de vehículos motorizados robados.

Esta iniciativa, al igual que la ley N° 21.539, que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, a objeto de suprimir la excepción a la exigencia de patente única para la circulación de vehículos nuevos adquiridos en Chile, denominada "ley patente cero días", que tramitamos juntos durante el año pasado, se enmarca dentro de los esfuerzos que estamos realizando, tanto Poder Legislativo como Poder Ejecutivo , para enfrentar los problemas de seguridad pública que mucho preocupan a los habitantes de nuestro país.

Este proyecto se puede resumir, esencialmente, en la incorporación de las siguientes medidas:

- 1.- Se establece la obligación de grabado de patentes en ventanas y espejos en todos los vehículos.
- 2.- Se establece la prohibición de circulación de vehículos con luces o focos diferentes o adicionales a los permitidos por la normativa. Esto, con el fin de evitar que continúen utilizándose luces que buscan evadir el pago del tag o que permiten la comisión de ilícitos, dificultando la identificación del vehículo que sirvió para cometerlos.
- 3.- Se fortalece la condición de delito respecto de la conducción de un vehículo que circule con placa patente falsa o adulterada, como también cuando se solicite la inscripción en el Registro Civil de un vehículo a sabiendas de que su número de chasis o número de identificación (número VIN), se encuentra adulterado, borrado o sea falso. Lo mismo se aplicará al conductor de un vehículo que presente este tipo de adulteración.
- 4.- Se contempla como falta gravísima conducir con la placa patente oculta o con accesorios que obstaculicen su plena percepción.

Cabe destacar que esta clase de infracciones supone una multa de hasta 3 UTM, es decir, aproximadamente 190.000 pesos, y su reincidencia generará la imposición del doble o triple de la multa, a la vez que podría derivar en la suspensión de la licencia de conducir.

Durante la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados se eliminó una indicación del Ejecutivo que pretendía establecer la obligación de adherir el contenido alfanumérico de la patente en los cascos de los conductores de motocicletas. Esta medida pretendía mejorar la identificación de la motocicleta en caso de que esta fuera utilizada para la comisión de delitos. Pero, a fin de contar lo más pronto posible con esta iniciativa como ley y así evitar la constitución de una Comisión Mixta, hemos decidido no insistir con dicha indicación, si esta Honorable Sala así lo considera.

Discusión en Sala

Estimamos que las modificaciones expuestas con anterioridad implicarán un aporte a la seguridad pública del país.

Agradecemos, finalmente, el trabajo mancomunado que hemos realizado con los parlamentarios y las parlamentarias en la mejora de este proyecto, el cual, de contar con su apoyo, podría convertirse hoy en ley.

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Ministro.

Tiene la palabra la Senadora Órdenes...

Perdón, la Senadora Rincón .

La señora RINCÓN.-

Gracias, Presidente.

Por su intermedio, quiero decirle a la colega, que es parte de la Comisión, que lo mío es bien cortito, solo para manifestar que nos alegramos de que se haya rechazado en la Cámara el tema de la patente en los cascos. Eso generó mucha polémica y creo que todos los colegas tuvimos bastante ruido en nuestras redes comunicacionales.

Cabe señalar que cuando uno mira la literatura o las experiencias de otros lados, a veces observa que ello partió bien -me dicen que una de esas experiencias fue la de Colombia-, pero después ha habido problemas de implementación.

Entiendo -y me pueden corregir, porque no estuve en el debate, por lo que me alegro de poder intervenir antes que la Senadora Órdenes, que es la experta en estas materias- que tal norma se introdujo por indicación del Ejecutivo. Lo digo porque hubo bastante polémica en las redes comunicacionales, donde nos retaron mucho los distintos ciudadanos y las distintas ciudadanas por su incorporación, la que -y me sumo a sus palabras, Presidente , y a las del Senador García- finalmente fue rechazada en la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que el proyecto llega ahora con ese informe al Senado.

Gracias, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Muchas gracias, Senadora.

Tiene la palabra la Senadora Órdenes.

La señora ÓRDENES.-

Gracias, Presidente.

Primero saludo al Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y al Subsecretario de Prevención del Delito , presentes en la Sala.

En seguida deseo manifestar que estamos ahora en el tercer trámite de este proyecto de ley, que surge en un contexto en el que el robo violento de vehículos evidenciaba una clara tendencia al alza, desde el año 2021.

Al respecto, según datos del STOP de Carabineros, desde enero a septiembre de 2022 se evidenció un aumento de 122 por ciento de esos delitos en comparación con el año anterior. En ese contexto se presentan dos mociones parlamentarias cuya idea no es otra que establecer sanciones para prevenir la venta de vehículos motorizados robados.

Quisiera destacar que este proyecto de ley contiene una serie de medidas -en realidad, en eso consiste- que ha mencionado el Ministro de Transportes . Una de ellas es la obligatoriedad de grabar tanto en los espejos como en las ventanas de todo tipo de vehículos que circulan el número de la placa patente. Esto, obviamente, se aplicará a

Discusión en Sala

vehículos nuevos y a vehículos usados.

Otra medida es que se agrega como sanción el retiro de vehículos que circulen con su placa patente oculta, en mal estado o con el número VIN o de motor adulterado o borrado.

También se incorpora, Presidente, la prohibición en los vehículos del uso de luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley.

En el proyecto se establece asimismo como delito la conducción de vehículos con placa patente falsa, y como falta gravísima el conducirlos con placa patente oculta, en mal estado o con luces que obstaculicen la percepción de las patentes.

Además, cabe destacar que en la iniciativa se contempla como delito la adquisición y conducción a sabiendas de un vehículo con el número de chasis o número VIN adulterado.

En definitiva, acá lo que se quiere es, por un lado, prevenir las encerronas, los portonazos, que han sido parte de la agenda durante bastante tiempo; pero también es real el hecho de que en otro tipo de delitos que se cometen la participación de autos robados es bastante incidente y significativa. Por eso no es casual que este proyecto de ley sea parte de la agenda priorizada del Congreso Nacional, en conjunto con el Gobierno, y que esté dentro de las treinta y un medidas, por lo que me parece importante que hoy día lo podamos aprobar, e invito a la Sala a pronunciarse en este sentido.

Ahora bien, con respecto a lo que mencionaba la Senadora Ximena Rincón, creo que es bueno abordar ese punto en otra oportunidad, toda vez que la idea es sacar adelante todas estas iniciativas. Porque eliminar la regla que establecía la obligatoriedad de adherir la patente de las motos en los cascos de los conductores bien merece un nuevo debate, una nueva discusión. Pero, obviamente, eso será con motivo de otro proyecto de ley o en otra instancia.

He dicho, Presidente .

El señor COLOMA (Presidente).-

Gracias, Senadora.

Senadora Rincón , usted aparece inscrita, ¿o era por lo anterior?

(La Senadora hace un gesto de negación con su mano).

Está bien.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Señor Secretario .

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor COLOMA (Presidente).-

Terminada la votación.

--Se aprueban las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputadas y Diputados (28 votos a favor, 1 abstención y 1 pareo), y el proyecto queda despachado en este trámite.

Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Ebensperger, Gatica, Órdenes, Provoste, Rincón y Sepúlveda y los

Discusión en Sala

señores Araya, Castro González, Castro Prieto, Coloma, De Urresti, Durana, Edwards, Flores, García, Huenchumilla, Insulza, Keitel, Latorre, Prohens, Pugh, Saavedra, Sandoval, Soria, Van Rysselberghe, Velásquez y Walker.

Se abstuvo el señor Kusanovic.

No votó, por estar pareado, el señor Sanhueza.

El señor GUZMÁN (Secretario General).-

En la Mesa se encuentran registrados tres pareos: de la Senadora Pascual con el Senador Sanhueza; de la Senadora Aravena con la Senadora Carvajal, y del Senador Macaya con la Senadora Vodanovic.

El señor COLOMA (Presidente).-

Ha quedado aprobada la iniciativa en los mismos términos en que venía de la Cámara.

Como ingresó acá, se despacha entonces al Ejecutivo .

3.2. Oficio de Cámara Origen a Cámara Revisora

Oficio Aprobación de Modificaciones. Fecha 22 de agosto, 2023. Oficio en Sesión 68. Legislatura 371.

Valparaíso, 22 de agosto de 2023.

Nº 409/SEC/23

A S. E. el Presidente de la H. Cámara de Diputados

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado las enmiendas introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley que modifica la Ley de Tránsito, para prevenir la venta de vehículos motorizados robados y sancionar las conductas que indica, correspondiente a los Boletines Nos 15.077-15 y 15.410-15, refundidos.

Lo que comunico a Su Excelencia en respuesta a su oficio Nº 18.697, de 21 de agosto de 2023.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a Su Excelencia.

JUAN ANTONIO COLOMA CORREA

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

4. Trámite Finalización: Senado

4.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Oficio a S.E. El Presidente de la República. Fecha 22 de agosto, 2023. Oficio

Valparaíso, 22 de agosto de 2023.

Nº 410/SEC/23

A S.E. el Presidente de la República

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado el año 2007 y publicado el año 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia:

1. Agréganse, en el artículo 39, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos, pasando los actuales incisos cuarto, quinto y sexto a ser, respectivamente, incisos séptimo, octavo y noveno:

“Declarada la pérdida total de un vehículo asegurado como resultado de su destrucción o porque haya sido desarmado total o parcialmente, la compañía aseguradora deberá requerir la cancelación de la inscripción del vehículo respectivo en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, informará de ello al asegurado y devolverá las respectivas placas patentes.

En el caso de que la pérdida total sea declarada respecto de vehículos asegurados que no estén comprendidos en el inciso anterior, y que sean susceptibles de reparación, las compañías de seguros deberán regularizar la propiedad de los vehículos siniestrados, y requerirán su inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados a su nombre o a nombre de los compradores respectivos, en el plazo de treinta días contado desde la firma del finiquito por el asegurado o del pago de la indemnización.

Mientras no se efectúen las inscripciones, anotaciones y cancelaciones ordenadas, los vehículos que se encuentren en las situaciones antes descritas quedarán bajo la responsabilidad de la aseguradora.”.

2. Agréganse, en el artículo 39 bis, los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos:

“Si la solicitud está fundada en una factura de primera venta, ésta deberá haber sido emitida por empresas incluidas en la nómina de habilitados que el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar especialmente al efecto.

El Servicio de Registro Civil e Identificación determinará, de conformidad con un reglamento que se dictará para ese efecto, los requisitos mínimos que deberá contener la nómina, tales como el nombre, razón social y número de RUT del emisor de la factura. En el reglamento se establecerá, además, la forma y requisitos para incorporarse a aquella nómina.

Si el vendedor o emisor de la factura no se encuentra incluido en la nómina mencionada en el inciso anterior, el Servicio de Registro Civil e Identificación no procederá a la inscripción del vehículo y no podrá hacer entrega de las placas patentes respectivas.”.

3. Reemplázase el inciso final del artículo 56, por los siguientes:

“El mismo procedimiento se aplicará a los vehículos que transiten sin el permiso de circulación vigente, sin el certificado vigente del seguro obligatorio de accidentes personales, sin el certificado de revisión técnica al día o sin contar con el certificado de homologación individual o que circulen con placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados.

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Se entenderá que la placa patente se encuentra oculta o en mal estado cuando esté cubierta o mantenga cualquier elemento, fijo o móvil, que dificulte su identificación total o parcialmente o posea un deterioro considerable.”.

4. Agrégase, en el artículo 62, el siguiente inciso final, nuevo:

“Los vehículos motorizados deberán contar con su placa patente única grabada, de forma permanente, en sus vidrios y espejos laterales. Un reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá establecer las características de este grabado.”.

5. Reemplázase el inciso primero del artículo 71, por el siguiente:

“Artículo 71.- Se prohíbe el uso, adosamiento o la conducción con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley o sus reglamentos.”.

6. En el inciso primero del artículo 192:

a) Reemplázase el literal e) por el siguiente:

“e) Conduzca, a sabiendas, un vehículo con placa patente falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo, cuando ésta sea exigible conforme con lo dispuesto en el artículo 51;”.

b) Agréganse los siguientes literales j) y k), nuevos:

“j) Adquiera o solicite para sí o para otro, personalmente o por interpósita persona, la inscripción de un vehículo motorizado, a sabiendas que el número de chasis o número de identificación del vehículo (VIN) esté adulterado o borrado, sea falso o no corresponda al declarado en el documento o que corresponda al de otro vehículo.

k) Conduzca un vehículo motorizado, a sabiendas, con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterado o borrado; o corresponda al de otro vehículo, y el que adultere o borre el número de identificación del vehículo (VIN) o de su motor.”.

7. Incorpórase, en el artículo 199, un número 7, nuevo, del siguiente tenor:

“7.- Conducir un vehículo con la placa patente oculta o que utilice objetos, accesorios, luces o aditamentos que obstaculicen su plena percepción, o si la placa patente se encuentra en mal estado y dificulte la identificación del vehículo, siempre que la placa patente sea exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 51.”.

8. Agréganse, en el inciso primero del artículo 200, los siguientes números 45 y 46, nuevos:

“45. Conducir un vehículo que no cuente con la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando esto sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.

46. Tratándose de comercializadores de vehículos motorizados, vender un vehículo sin la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando el grabado sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.”.

9. Agrégase el siguiente artículo 200 bis, nuevo:

“Artículo 200 bis.- Se prohíbe la venta y carga al público de combustible a los vehículos motorizados que no cuenten con su placa patente delantera o trasera.

Las estaciones de servicio y de autoservicio deberán exhibir carteles visibles que indiquen expresamente la prohibición de venta y carga de combustible a los vehículos que no cuenten con su placa patente señalados en el inciso anterior.

La contravención a lo dispuesto en este artículo será castigada con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales y se aplicará al concesionario o dueño de la estación de servicio. Al que reiterare la conducta se le aplicará siempre el máximo de la multa.”.

10. En el artículo 201:

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

a) Reemplázase el número 3 por el siguiente:

“3. Conducir un vehículo usando indebidamente las luces, con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos en esta ley o sus reglamentos, sin perjuicio de lo establecido en el número 15 del artículo anterior;”.

b) Reemplázase el número 14 por el siguiente:

“14. Conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares, contraviniendo la norma sobre uso obligatorio de casco protector y demás elementos de seguridad. Asimismo, constituirá infracción la conducción de vehículos motorizados utilizando un casco que no cumpla con la obligación establecida en el artículo 80;”.

11. Remplázase, en el inciso quinto del artículo 204, la expresión “multa de 3 a 50 unidades tributarias mensuales” por “multa de 5 a 75 unidades tributarias mensuales”.

Artículo 2°.- Modifícase el inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, del siguiente modo:

a) Intercálase, a continuación de la expresión “vehículo motorizado”, la siguiente frase: “y no motorizado, tales como autos, motocicletas, triciclos y ciclos”.

b) Sustitúyese la expresión “o en uno de tracción animal”, por la siguiente frase: “motorizado o de tracción animal, o a contenedores o mochilas que sirvan para el transporte de mercancía”.

Artículo 3°.- Incorpórase, en el artículo 456 bis del Código Penal, el siguiente número 3°), nuevo:

“3°) Ejecutar el delito usando un vehículo motorizado sin placa patente delantera, trasera o ambas; o con cualquiera oculta o con vidrios oscuros o polarizados, en contravención a la ley N° 18.290, de Tránsito; o en el que se haya utilizado cualquier otra práctica, técnica, intervención, herramienta, dispositivo o condición que favorezca su impunidad;”.

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Lo dispuesto en el número 2 del artículo 1° de esta ley entrará en vigencia sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- La dictación del o los reglamentos a que aluden el inciso cuarto del artículo 39 bis y el inciso final del artículo 62 de la ley N° 18.290, de Tránsito, deberá efectuarse en el plazo de seis meses contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

La obligación de grabar la placa patente única en vidrios y espejos laterales de los vehículos motorizados será aplicable conforme a lo siguiente:

a) Para vehículos nuevos, la obligación será exigible desde el cuarto mes de publicado el reglamento en el Diario Oficial.

b) Para vehículos comercializados con anterioridad a la publicación de esta ley, la obligación será exigible luego de transcurridos doce meses desde la publicación del reglamento en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- La obligación establecida en el inciso segundo del artículo 200 bis entrará en vigencia treinta días después de publicada la presente ley en el Diario Oficial.”.

- - -

Hago presente a Su Excelencia que esta iniciativa de ley tuvo su origen en Moción de los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma Correa, Juan Luis Castro González, Alejandro Kusanovic Glusevic, Enrique Van Rysselberghe Herrera y Matías Walker Prieto, y en Moción del Honorable Senador señor José Miguel Insulza Salinas y del exsenador señor Álvaro Elizalde Soto.

- - -

Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo

Dios guarde a Su Excelencia.

JUAN ANTONIO COLOMA CORREA

Presidente del Senado

RAÚL GUZMÁN URIBE

Secretario General del Senado

Ley N° 21.601

5. Publicación de Ley en Diario Oficial

5.1. Ley N° 21.601

Tipo Norma	:	Ley 21601
URL	:	http://www.leychile.cl/N?i=1195774&t=0
Fecha	:	01-09-2023
Promulgación		
URL Corta	:	http://bcn.cl/3eykj
Organismo	:	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Título	:	MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO PARA PREVENIR LA VENTA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS ROBADOS Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS QUE INDICA
Fecha	:	11-09-2023
Publicación		

LEY NÚM. 21.601

MODIFICA LA LEY DE TRÁNSITO PARA PREVENIR LA VENTA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS ROBADOS Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS QUE INDICA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley que tuvo su origen en moción de los Honorables Senadores señores Juan Antonio Coloma Correa, Juan Luis Castro González, Alejandro Kusanovic Glusevic, Enrique Van Rysselberghe Herrera, Matías Walker Prieto, José Miguel Insulza Salinas, la Senadora señora Ximena Órdenes Neira y el ex Senador señor Álvaro Elizalde Soto,

Proyecto de ley:

"Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley N° 1, promulgado el año 2007 y publicado el año 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia:

1. Agréganse, en el artículo 39, los siguientes incisos cuarto, quinto y sexto, nuevos, pasando los actuales incisos cuarto, quinto y sexto a ser, respectivamente, incisos séptimo, octavo y noveno:

"Declarada la pérdida total de un vehículo asegurado como resultado de su destrucción o porque haya sido desarmado total o parcialmente, la compañía aseguradora deberá requerir la cancelación de la inscripción del vehículo respectivo en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, informará de ello al asegurado y devolverá las respectivas placas patentes.

En el caso de que la pérdida total sea declarada respecto de vehículos asegurados que no estén comprendidos en el inciso anterior, y que sean susceptibles de reparación, las compañías de seguros deberán regularizar la propiedad de los vehículos siniestrados, y requerirán su inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados a su nombre o a nombre de los compradores respectivos, en el plazo de treinta días contado desde la firma del finiquito por el asegurado o del pago de la indemnización.

Mientras no se efectúen las inscripciones, anotaciones y cancelaciones ordenadas, los vehículos que se encuentren en las situaciones antes descritas quedarán bajo la responsabilidad de la aseguradora."

Ley N° 21.601

2. Agréganse, en el artículo 39 bis, los siguientes incisos tercero, cuarto y quinto, nuevos:

"Si la solicitud está fundada en una factura de primera venta, ésta deberá haber sido emitida por empresas incluidas en la nómina de habilitados que el Servicio de Registro Civil e Identificación deberá llevar especialmente al efecto.

El Servicio de Registro Civil e Identificación determinará, de conformidad con un reglamento que se dictará para ese efecto, los requisitos mínimos que deberá contener la nómina, tales como el nombre, razón social y número de RUT del emisor de la factura. En el reglamento se establecerá, además, la forma y requisitos para incorporarse a aquella nómina.

Si el vendedor o emisor de la factura no se encuentra incluido en la nómina mencionada en el inciso anterior, el Servicio de Registro Civil e Identificación no procederá a la inscripción del vehículo y no podrá hacer entrega de las placas patentes respectivas."

3. Reemplázase el inciso final del artículo 56, por los siguientes:

"El mismo procedimiento se aplicará a los vehículos que transiten sin el permiso de circulación vigente, sin el certificado vigente del seguro obligatorio de accidentes personales, sin el certificado de revisión técnica al día o sin contar con el certificado de homologación individual o que circulen con placa patente oculta, en mal estado o con el número de identificación del vehículo (VIN) o de motor adulterados o borrados.

Se entenderá que la placa patente se encuentra oculta o en mal estado cuando esté cubierta o mantenga cualquier elemento, fijo o móvil, que dificulte su identificación total o parcialmente o posea un deterioro considerable."

4. Agrégase, en el artículo 62, el siguiente inciso final, nuevo:

"Los vehículos motorizados deberán contar con su placa patente única grabada, de forma permanente, en sus vidrios y espejos laterales. Un reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá establecer las características de este grabado."

5. Reemplázase el inciso primero del artículo 71, por el siguiente:

"Artículo 71.- Se prohíbe el uso, adosamiento o la conducción con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley o sus reglamentos."

6. En el inciso primero del artículo 192:

a) Reemplázase el literal e) por el siguiente:

"e) Conduzca, a sabiendas, un vehículo con placa patente falsa, alterada o que corresponda a otro vehículo, cuando ésta sea exigible conforme con lo dispuesto en el artículo 51;"

b) Agréganse los siguientes literales j) y k), nuevos:

"j) Adquiera o solicite para sí o para otro, personalmente o por interpósita persona, la inscripción de un vehículo motorizado, a sabiendas que el número de chasis o número de identificación del vehículo (VIN) esté adulterado o borrado, sea falso o no corresponda al declarado en el documento o que corresponda al de otro vehículo.

k) Conduzca un vehículo motorizado, a sabiendas, con el número de identificación

Ley N° 21.601

del vehículo (VIN) o de motor adulterado o borrado; o corresponda al de otro vehículo, y el que adultere o borre el número de identificación del vehículo (VIN) o de su motor.".

7. Incorpórase, en el artículo 199, un número 7, nuevo, del siguiente tenor:

"7.- Conducir un vehículo con la placa patente oculta o que utilice objetos, accesorios, luces o aditamentos que obstaculicen su plena percepción, o si la placa patente se encuentra en mal estado y dificulte la identificación del vehículo, siempre que la placa patente sea exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 51.".

8. Agréganse, en el inciso primero del artículo 200, los siguientes números 45 y 46, nuevos:

"45. Conducir un vehículo que no cuente con la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando esto sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.

46. Tratándose de comercializadores de vehículos motorizados, vender un vehículo sin la placa patente grabada de forma permanente en los vidrios y espejos laterales, cuando el grabado sea exigible conforme a esta ley y sus reglamentos.".

9. Agrégase el siguiente artículo 200 bis, nuevo:

"Artículo 200 bis.- Se prohíbe la venta y carga al público de combustible a los vehículos motorizados que no cuenten con su placa patente delantera o trasera.

Las estaciones de servicio y de autoservicio deberán exhibir carteles visibles que indiquen expresamente la prohibición de venta y carga de combustible a los vehículos que no cuenten con su placa patente señalados en el inciso anterior.

La contravención a lo dispuesto en este artículo será castigada con multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales y se aplicará al concesionario o dueño de la estación de servicio. Al que reiterare la conducta se le aplicará siempre el máximo de la multa.".

10. En el artículo 201:

a) Reemplázase el número 3 por el siguiente:

"3. Conducir un vehículo usando indebidamente las luces, con luces o focos distintos o adicionales a los permitidos en esta ley o sus reglamentos, sin perjuicio de lo establecido en el número 15 del artículo anterior;".

b) Reemplázase el número 14 por el siguiente:

"14. Conducir bicicletas, motocicletas o vehículos similares, contraviniendo la norma sobre uso obligatorio de casco protector y demás elementos de seguridad. Asimismo, constituirá infracción la conducción de vehículos motorizados utilizando un casco que no cumpla con la obligación establecida en el artículo 80;".

11. Remplázase, en el inciso quinto del artículo 204, la expresión "multa de 3 a 50 unidades tributarias mensuales" por "multa de 5 a 75 unidades tributarias mensuales".

Artículo 2°.- Modifícase el inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos, del siguiente modo:

Ley N° 21.601

a) Intercálase, a continuación de la expresión "vehículo motorizado", la siguiente frase: "y no motorizado, tales como autos, motocicletas, triciclos y ciclos".

b) Sustitúyese la expresión "o en uno de tracción animal", por la siguiente frase: "motorizado o de tracción animal, o a contenedores o mochilas que sirvan para el transporte de mercancía".

Artículo 3°.- Incorpórase, en el artículo 456 bis del Código Penal, el siguiente número 3°), nuevo:

"3°) Ejecutar el delito usando un vehículo motorizado sin placa patente delantera, trasera o ambas; o con cualquiera oculta o con vidrios oscuros o polarizados, en contravención a la ley N° 18.290, de Tránsito; o en el que se haya utilizado cualquier otra práctica, técnica, intervención, herramienta, dispositivo o condición que favorezca su impunidad;".

Disposiciones transitorias

Artículo primero.- Lo dispuesto en el número 2 del artículo 1° de esta ley entrará en vigencia sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo.- La dictación del o los reglamentos a que aluden el inciso cuarto del artículo 39 bis y el inciso final del artículo 62 de la ley N° 18.290, de Tránsito, deberá efectuarse en el plazo de seis meses contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial.

La obligación de grabar la placa patente única en vidrios y espejos laterales de los vehículos motorizados será aplicable conforme a lo siguiente:

a) Para vehículos nuevos, la obligación será exigible desde el cuarto mes de publicado el reglamento en el Diario Oficial.

b) Para vehículos comercializados con anterioridad a la publicación de esta ley, la obligación será exigible luego de transcurridos doce meses desde la publicación del reglamento en el Diario Oficial.

Artículo tercero.- La obligación establecida en el inciso segundo del artículo 200 bis entrará en vigencia treinta días después de publicada la presente ley en el Diario Oficial.".

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévase a efecto como ley de la República.

Santiago, 1 de septiembre de 2023.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la República.- Juan Carlos Muñoz Abogabir, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.- Carolina Tohá Morales, Ministra del Interior y Seguridad Pública.- Luis Cordero Vega, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Jorge Antonio Daza Lobos, Subsecretario de Transportes.